

COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
COMUNIDADE ECONOMICA DOS ESTADOS DA AFRICA CENTRAL

CEEAC



ECONOMIC COMMUNITY OF CENTRAL AFRICAN STATES
COMUNIDAD ECONOMICA DE LOS ESTADOS DEL AFRICA CENTRAL

ECCAS

**CODE DES DOUANES HARMONISE CEEAC-
CEMAC APPLICABLE AU SEIN DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE
L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)**

Malabo, octobre 2024

TABLE DES MATIERES

TITRE PREMIER - GENERALITES

CHAPITRE PREMIER – OBJET, DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION.....	15
SECTION 1 – OBJET ET DEFINITIONS	15
SECTION 2 – CHAMP D'APPLICATION	21
CHAPITRE II - POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE.....	23
SECTION 1 – DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION.....	23
SECTION 2 – CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES	23
SECTION 3 – CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE COMMERCE.....	23
SECTION 4 – MESURES PARTICULIERES	23
SECTION 5 – POUVOIRS DES ETATS MEMBRES	25
SECTION 6 – RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT	25
SECTION 7 – OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE.....	26
SECTION 8 – REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES.....	26
CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LEGISLATION DOUANIERE	27
SECTION 1 – COMMUNICATION D'INFORMATIONS.....	27
SECTION 2 – PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS	28
SECTION 3 – POSSIBILITÉ DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU PUBLIC AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET CONSULTATIONS.....	29
SECTION 4 – REPRESENTATION EN DOUANE	30
SECTION 5 – DECISIONS ANTICIPEES RELATIVES A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE	30
SECTION 6 – OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE.....	34
SECTION 7 – RECOURS.....	35
SECTION 8 – GESTION DES RISQUES ET CONTROLE DES MARCHANDISES	36
SECTION 9 – CONSERVATION DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS	37
SECTION 10 – FRAIS ET COÛTS	37

CHAPITRE IV - ELEMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUES DANS LE CADRE DES ECHANGES DE MARCHANDISES	39
SECTION 1 – TARIF DOUANIER COMMUN	39
SECTION 2 – ESPECE DES MARCHANDISES, ASSIMILATION ET CLASSEMENT	40
SECTION 3 – ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES	41
§1 ^{er} – Origine non préférentielle	41
§2 – Origine préférentielle	42
§3 – Provenance	42
SECTION 4 – VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES	42
§1 ^{er} – A l'importation	42
A. Champ d'application	42
B. Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle	42
C. Éléments de la valeur transactionnelle	44
D. Eléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane	45
E. Simplification	46
F. Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane	46
§2 – A l'exportation	48
SECTION 5 – POIDS DES MARCHANDISES	48
CHAPITRE V – PROHIBITIONS, RESTRICTIONS, CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER	49
SECTION 1 – GENERALITES	49
SECTION 2 – PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS D'ORIGINE	49
SECTION 3 – PROHIBITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE	50
SECTION 4 – AUTRES PROHIBITIONS	51
SECTION 5 – CONDITIONS, MODALITÉS ET CONSÉQUENCES DES PROHIBITIONS	51
SECTION 6 – CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER	52

TITRE II - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES.....	54
CHAPITRE II – ORGANISATION DES SERVICES DES DOUANES	55
SECTION 1 – ETABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE	55
SECTION 2 – ETABLISSEMENT ET SUPPRESSION DES BRIGADES ET POSTES DE DOUANE	56
CHAPITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES.....	57
CHAPITRE IV – POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES.....	59
SECTION 1 – DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES.....	59
SECTION 2 – DROIT D’ACCES AUX LOCAUX ET LIEUX A USAGE PROFESSIONNEL.....	60
SECTION 3 – VISITES DOMICILIAIRES.....	60
SECTION 4 – DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L’ADMINISTRATION DES DOUANES	62
SECTION 5 – CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE ET PAR LES COURRIERS EXPRESS	63
SECTION 6 – LIVRAISONS SURVEILLEES	64
SECTION 7 – INFILTRATION	65
SECTION 8 – RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES	65
SECTION 9 – VERIFICATION D’IDENTITE DES PERSONNES	65

TITRE III - CONDUITE ET MISE EN DOUANE DES MARCHANDISES

CHAPITRE PREMIER – IMPORTATION ET EXPORTATION	67
SECTION 1 – IMPORTATION	67
§1 ^{er} – Transports par mer	67
§2 – Transports par les voies terrestres	68
§3 – Transports par la voie aérienne	69
SECTION 2 – EXPORTATION	70
CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR MER.....	71

CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIALES A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET COURS D’EAU FORMANT LA FRONTIERE.....	72
CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MOYENS DE TRANSPORT	74
CHAPITRE V – MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT	75

TITRE IV - OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER – DECLARATION EN DETAIL	77
SECTION 1 – OBLIGATION DE LA DECLARATION EN DETAIL	77
§1 ^{er} – Généralités.....	77
§2 – Dépôt de la déclaration en détail	77
§3 – Dépôt anticipé de la déclaration en détail	77
SECTION 2 – PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL	78
SECTION 3 – FORME DE DECLARATIONS EN DETAIL	80
§1 ^{er} – Forme et contenu des déclarations en détail	80
§2 – Demande d’examen des marchandises.....	81
§3 – Enregistrement des déclarations en détail	81
§4 – Rectification des énonciations des déclarations en détail ...	82
§5 – Annulation de la déclaration en détail	82
CHAPITRE II – PROCEDURES SIMPLIFIÉES.....	83
CHAPITRE III – VERIFICATION DES MARCHANDISES.....	84
SECTION 1 – CONDITIONS DE LA VERIFICATION DES MARCHANDISES	84
SECTION 2 – CONTESTATIONS DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION DES MARCHANDISES	85
SECTION 3 – APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION DES MARCHANDISES	85
SECTION 4 – CONTRÔLE APRES DEDOUANEMENT	86
CHAPITRE IV – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES	87
SECTION 1 – LIQUIDATION, PRISE EN COMPTE ET RECOUVREMENT DES DROITS ET TAXES	87
SECTION 2 – PAIEMENT AU COMPTANT	87
SECTION 3 – CREDIT DES DROITS ET TAXES.....	88
SECTION 4 – REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES	88
CHAPITRE V – ENLEVEMENT DES MARCHANDISES.....	90

SECTION 1 – REGLES GENERALES.....	90
SECTION 2 – CREDIT D'ENLEVEMENT	90
SECTION 3 – RESPONSABILITE RESPECTIVE DES CHEFS DE BUREAUX DES DOUANES ET DES RECEVEURS	91
SECTION 4 – EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION.....	91

TITRE V - REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET ECONOMIQUES

SOUS-TITRE I - DISPOSITIONS COMMUNES	94
CHAPITRE UNIQUE – ACQUITS-A-CAUTION.....	95
SOUS-TITRE II - REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS.....	97
CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CIRCULATION AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGER	98
CHAPITRE II – TRANSIT	99
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES.....	99
SECTION 2 – TRANSIT COMMUNAUTAIRE.....	100
§1 ^{er} – Titulaire et déclaration	100
§2 – Obligations du principal obligé, du transporteur et du destinataire.....	100
§3 – Traitement informatisé des données.....	101
§4 – Application du régime de transit	101
§5 – Garantie communautaire	102
§6 – Mesures d'identification.....	102
§7 – Autres dispositions	103
A. Assistance administrative	103
B. Dette douanière liée au transit et recouvrement des créances	103
SECTION 3 – TRANSIT INTERNATIONAL	104
CHAPITRE III – ADMISSION TEMPORAIRE	105
SECTION 1 – ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE	105
SECTION 2 – ADMISSION TEMPORAIRE SPECIALE	106
CHAPITRE IV – LES ENTREPOTS DE DOUANE	107
SECTION 1 – EFFETS DE L'ENTREPOT	107

SECTION 2 – MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPOT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPOT	107
SECTION 3 – ENTREPOT PUBLIC.....	108
§1 ^{er} – Concession de l'entrepôt public.....	108
§2 – Construction et installation de l'entrepôt public	109
§3 – Surveillance de l'entrepôt public	109
§4 – Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulations autorisées.....	109
§5 – Marchandises restant en entrepôt public à l'expiration des délais.....	110
SECTION 4 – ENTREPOT SPECIAL	110
§1 ^{er} – Ouverture de l'entrepôt spécial.....	110
§2 – Séjour des marchandises en entrepôt spécial	111
SECTION 5 – ENTREPOT PRIVE.....	111
§1 ^{er} – Etablissement de l'entrepôt privé.....	111
§2 – Séjour des marchandises en entrepôt prive et manipulations autorisées.....	112
SECTION 6 – DISPOSITION DIVERSES	113
SOUS-TITRE III - LES REGIMES DE TRANSFORMATION OU REGIMES ECONOMIQUES.....	115
CHAPITRE REMIER – PERFECTIONNEMENT ACTIF	116
SECTION 1 – ADMISSION AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF	116
SECTION 2 – PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.....	117
§1 ^{er} – Autorisation du perfectionnement actif.....	117
§2 – Mesures d'identification	118
SECTION 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER.....	118
SECTION 4 – APUREMENT DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.....	118
§1 ^{er} – Exportation.....	118
§2 – Autres cas d'apurement.....	119
CHAPITRE II – PERFECTIONNEMENT PASSIF	120
SECTION 1 – ADMISSION AU REGIME DU PERFRECTIONNEMENT PASSIF .	120
SECTION 2 – PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF	120
§1 ^{er} – Formalités antérieures à l'exportation temporaire de marchandises	120

§2 – Mesures d'identification	120
SECTION 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES HORS TERRITOIRE DOUANIER	121
SECTION 4 – IMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS	121
SECTION 5 – DROITS ET TAXES APPLICABLES AUX PRODUITS COMPENSATEURS	121
CHAPITRE III – REMBOURS	123
SECTION 1 – ADMINISTRATION AU REGIME DU REMBOURS	123
SECTION 2 – CONDITIONS A REMPLIR	123
SECTION 3 – DUREE DU SEJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER.....	123
SECTION 4 – PAIEMENT DU REMBOURS	124
CHAPITRE IV – TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION.....	125
SECTION 1 – CONDITIONS D'ADMISSION	125
SECTION 2 – APUREMENT DE L'OPERATION DE TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION	125
CHAPITRE V – L'ENTREPÔT INDUSTRIEL	127
CHAPITRE VI – AUTRES REGIMES AUTORISES	128
SECTION I – TRANSBORDEMENT	128
SECTION 2 – CABOTAGE.....	129
SECTION 3 – LA REEXPORTATION	129
§1 ^{er} – Cadre général	129
A. Non taxation des marchandises lors de la réexportation.....	129
B. Taxation des marchandises réexportées dans le pays membre de destination.....	129
C. Non- discrimination	129
D. Non restriction des réexportations	130
§2 – Modalités de mise en œuvre	130
A. Déclaration de réexportation.....	130
B. Exonération des droits et des taxes.....	130
C. Vérifications des prix.....	131
D. Remboursement des droits de douane.....	131
SOUS-TITRE IV - DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES.....	132
CHAPITRE PREMIER – IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS.....	133

SECTION 1 – IMPORTATION TEMPORAIRE.....	133
SECTION 2 – EXPORTATION TEMPORAIRE.....	133
CHAPITRE II – EXONERATION SOUS CONDITION DE DESTINATION PARTICULIERE.....	134

TITRE VI - DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER – CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT.....	136
CHAPITRE II – VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT	137

TITRE VII - ZONE FRANCHE ET OPERATIONS PRIVILEGIEES

CHAPITRE PREMIER – ZONE FRANCHE	139
CHAPITRE II – OPERATIONS PRIVILEGIEES	140
SECTION 1 – ADMISSION EN FRANCHISE	140
SECTION 2 – AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS	141
§1 ^{er} – Dispositions applicables aux navires	141
§2 – Dispositions applicables aux aéronefs.....	142

TITRE VIII - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU TERRITOIRE DOUANIER COMMUNAUTAIRE

CHAPITRE PREMIER - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE DU RAYON DES DOUANES.....	144
SECTION 1 – CIRCULATION DES MARCHANDISES	144
SECTION 2 – DETENTION DES MARCHANDISES	145
CHAPITRE II – REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES.....	147
CHAPITRE III – NAVIGATION.....	148
SECTION 1 – REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES.....	148
SECTION 2 – RELACHES FORCEES	148
SECTION 3 – MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES	148

TITRE IX - DROIT DE RECOURS DOUANIER

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES	150
CHAPITRE II – LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE RECOURS DOUANIER	152

TITRE X - CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER – CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES	154
SECTION 1 – CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE	154
§1 ^{er} – Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants	154
§2 – Formalités générales et obligatoires à peine de nullité de procès-verbaux de saisie.....	154
§3 – Formalités relatives à quelques saisies particulières	156
A. Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions	156
B. Saisies à domicile	156
C. Saisies sur les navires et bateaux pontés	156
D. Saisies en dehors du rayon	156
§4 – Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie.....	157
SECTION 2 – CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT	157
SECTION 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES-VERBAUX DE SAISIE, AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT ET AUTRES EXPLOITS DE DOUANE.....	158
§1 ^{er} – Timbre et enregistrement	158
§2 – Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.....	158
CHAPITRE II – POURSUITES.....	160
SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES.....	160
SECTION 2 – POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE	161
§1 ^{er} – Emploi de la contrainte	161
§2 – Titres	161
SECTION 3 – EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION	161
§1 ^{er} – Transaction	161
§2 – Prescriptions	162
A. L'action en recouvrement.....	162
B. L'action en répression.....	163

C. Prescription contre les redevables.....	163
CHAPITRE III – PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX	164
SECTION 1 – TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE	164
§1 ^{er} – Compétence “ratione materiae”	164
§2 – Compétence “ratione loci”	164
SECTION 2 – PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE	165
§1 ^{er} – Citation à comparaître	165
§2 – Jugement	165
§3 – Appel des décisions rendues.....	165
§4 – Signification des jugements et autres actes de procédure	165
SECTION 3 – PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES	166
SECTION 4 – POURVOIS EN CASSATION.....	166
SECTION 5 – DISPOSITIONS GENERALES	166
§1 ^{er} – Règles de procédure communes à toutes les instances ...	166
A. Instruction et frais.....	166
B. Exploits.....	166
§2 – Protection des droits de l’Administration	167
§3 – Dispositions particulières aux instances résultant d’infractions douanières.....	167
A. Preuves de contravention	167
B. Action en garantie	167
C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minuties .	168
D. Revendication des objets saisis.....	168
E. Fausses déclarations	168
CHAPITRE IV – EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIERE	169
SECTION 1 – SURETES GARANTISSANT L’EXECUTION	169
§1 ^{er} – Droit de rétention.....	169
§2 – Privilèges et hypothèques ; subrogation	169
SECTION 2 – VOIES D’EXECUTION.....	170
§1 ^{er} – Règles générales	170
§2 – Droits particuliers réservés a la douane.....	170
§3 – Exercice anticipé de la contrainte par corps	171
§4 – Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane	172
A. Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport	172

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction	172
SECTION 3 – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS	175
CHAPITRE V – RESPONSABILITE ET SOLIDARITE	176
SECTION 1 – RESPONSABILITE PENALE	176
§1 ^{er} – Détenteur	176
§2 – Commandants de navires et d'aéronefs, les conducteurs de véhicules par voie terrestre	176
§3 – Déclarants	176
§4 – Commissionnaires en douane et transporteurs agréés.....	177
§5 – Soumissionnaires	177
§6 – Complices	177
§7 – Intéressés a la fraude	177
SECTION 2 – RESPONSABILITE CIVILE	178
§1 ^{er} – Responsabilité de l'administration	178
§2 – Responsabilité des propriétaires des marchandises.....	178
§3 – Responsabilité solidaire des cautions.....	178
SECTION 3 – SOLIDARITE.....	179
CHAPITRE VI – DISPOSITIONS REPRESSIVES.....	180
SECTION 1 – CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES	180
§1 ^{er} – Généralités.....	180
§2 – Contraventions douanières.....	180
A. Première classe	180
B. Deuxième classe.....	180
C. Troisième classe	181
D. Quatrième classe	182
E. Cinquième classe.....	183
§3 – Délits douaniers.....	183
A. Première classe	183
B. Deuxième classe.....	183
C. Troisième classe	183
§4 – Contrebande	184
§5 – Importations et exportations sans déclaration.....	185
SECTION 2 – PEINES COMPLEMENTAIRES	188
§1 ^{er} – Confiscation	188
§2 – Astreinte	188
§3 – Peines privatives de droits.....	188

SECTION 3 – CAS PARTICULIERS D’APPLICATION DES PEINES	189
§1 ^{er} – Confiscation	189
§2 – Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires ..	189
§3 – Concours d’infractions	190
SECTION 4 – DES INFRACTIONS RELATIVES A LA LIVRAISON SURVEILLEE ET INFILTRATION	190

TITRE XI - DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

SECTION 1 – SUIVI DE LA MISE ŒUVRE	193
SECTION 2 – DISPOSITIONS FINALES	193

TITRE PREMIER

GENERALITES

CHAPITRE PREMIER – OBJET, DEFINITION ET CHAMP D'APPLICATION

SECTION 1 – OBJET ET DEFINITIONS

Article 1

Le présent Code des douanes communautaire fixe les règles et procédures générales applicables aux marchandises entrant ou sortant dans le territoire douanier de la Communauté.

Article 2

Aux fins du présent Code on entend par :

1. « **Autorités douanières** » : les autorités compétentes des Etats membres chargées de l'application de la législation et de la réglementation douanières.
2. « **Bureau de douane** » : unité administrative compétente pour la réalisation des formalités douanières ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.
3. « **CEEAC** » : la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale.
4. « **CEMAC** » : la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale.
5. « **Comité inter-Etats des experts** » : Comité de la CEEAC créé par l'article 25 du Traité révisé de la CEEAC du 18 décembre 2019.
6. « **Commission** » : la Commission de la CEEAC instituée par le Traité révisé de la CEEAC du 18 décembre 2019 en remplacement du Secrétariat Général de la Communauté préalablement existant.
7. « **Confiscation** » : une peine prévue par le Code des douanes pour sanctionner les infractions douanières et dissuader les contrevenants. Elle consiste à la saisie, par les agents de l'administration des douanes, des objets ou documents concernés par la fraude.
8. « **Conférence** » : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale.
9. « **Conseil** » : le Conseil des Ministres de la Communauté créé par l'article 15 du Traité révisé du 18 décembre 2019.
10. « **Contrôle des autorités douanières** » : l'accomplissement d'actes spécifiques, tels que la vérification des déclarations et la visite des marchandises, le contrôle de l'existence et de l'authenticité des documents, l'examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, le contrôle des moyens de transport, le contrôle des bagages et des autres marchandises transportées par ou sur des personnes,

l'exécution d'enquêtes administratives et autres actes similaires, en vue d'assurer le respect de la législation et de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.

11. « **Décision** » : acte pris par la Conférence ayant force obligatoire à l'égard des Etats membres, des institutions et organes de la Communauté.
12. « **Décision anticipée** » : une décision officielle écrite délivrée par une autorité compétente. Elle fournit au demandeur, avant une importation ou une exportation, une appréciation sur le classement tarifaire d'une marchandise dans la nomenclature douanière de la communauté, et sur l'origine de la marchandise.
13. « **Délai franc** » : un délai qui expire le dernier jour à vingt-quatre heures (donc à minuit). Si le délai devait normalement expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
14. « **Déclaration de l'origine** » : déclaration appropriée de l'origine des marchandises, en rapport avec leur exportation par le fabricant, producteur, fournisseur, exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises.
15. « **Déclaration en douane** » : acte fait dans la forme prescrite par les lois et réglementations douanières et par lequel une personne indique le régime douanier à assigner aux marchandises et communique les éléments exigés pour l'application de ce régime.
16. « **Dédouanement** » : procédure consistant à déclarer à la douane des marchandises destinées à l'importation ou à l'exportation, leur contenu, leur valeur et leur origine, et à acquitter la totalité des droits et taxes exigées.
17. « **Destination douanière d'une marchandise** » :
 - a) Assignation d'un régime douanier à la marchandise,
 - b) Sa destruction,
 - c) Son abandon au profit du Trésor Public.
18. « **Dette douanière** » : Toute créance relative à l'importation, l'exportation des marchandises ainsi qu'aux services rendus en application de la législation douanière.
19. « **Directive** » : acte pris par tout organe ou institution de la Communauté, qui lie les Etats membres destinataires quant au résultat à atteindre.
20. « **Droit de douane** » : le droit protecteur et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises importées hors de l'espace communautaire.
21. « **Droit de propriété intellectuelle** » : une marque, un dessin ou modèle, un droit d'auteur ou un droit voisin, une indication géographique, un brevet ou un nom commercial, un certificat complémentaire de protection ou un certificat d'obtention végétale.

22. « **Droits et taxes à l'exportation** » : le droit de sortie et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur exportation.
23. « **Droits et taxes de douane** » : l'ensemble des droits et taxes tels que définis ci-dessus.
24. « **Droits fiscaux à l'importation** » : le droit non protecteur et les taxes d'effet équivalent perçus sur les marchandises du fait de leur importation hors de l'espace communautaire de l'Afrique Centrale.
25. « **Etat membre** » : tout Etat membre de la Communauté.
26. « **Etat tiers** » : tout État autre qu'un État membre.
27. « **Etats Parties** » : les Etats ayant ratifié le Traité Révisé du 18 décembre 2019 ou y ayant adhéré.
28. « **Infraction douanière** » : toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.
29. « **Mainlevée d'une marchandise** » : acte par lequel les autorités douanières permettent aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement, ou à la suite du règlement d'un litige.
30. **Marchandises** : Toutes choses, sans exception, telles que matières brutes ou ouvrées, denrées, animaux, véhicules, instruments de paiement (monnaies métalliques ou fiduciaires), effets publics, titres de sociétés, originaires ou non de l'un des Etats membres de la Communauté, commercables ou non, ayant ou non une valeur commerciale, soumises ou non aux droits et taxes à l'importation ou à l'exportation.
31. « **Marchandises communautaires** » : les marchandises qui satisfont aux règles d'origine fixées par la Communauté.
32. « **Marchandises non communautaires** » : les marchandises autres que celles visées à l'article 2 paragraphe 24 ci-dessus.
33. « **Marchandises de contrefaçon** » :
- a. Les marchandises qui font l'objet d'un acte portant atteinte à une marque dans l'État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposé sans autorisation un signe qui est identique à la marque valablement enregistrée pour le même type de marchandises ou qui ne peut être distingué dans ses aspects essentiels de cette marque ;
 - b. Les marchandises qui font l'objet d'un acte portant atteinte à une indication géographique dans l'État membre où elles se trouvent et sur lesquelles a été apposée une dénomination ou un terme protégé eu égard à cette indication géographique, ou qui sont décrites par cette dénomination ou ce terme ;

- c. Tout emballage, étiquette, autocollant, brochure, notice, document de garantie ou autre article similaire, même présenté séparément, qui fait l'objet d'un acte portant atteinte à une marque ou à une indication géographique, qui comporte un signe, un nom ou un terme qui est identique à une marque valablement enregistrée ou à une indication géographique protégée ou qui ne peut être distingué, dans ses éléments essentiels, de ladite marque ou indication géographique, et qui peut être utilisé pour le même type de marchandises que celles pour lesquelles la marque ou l'indication géographique a été enregistrée.

34. « Marchandises équivalentes » :

- a. Les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été importées en vue d'une opération de perfectionnement actif et qu'elles remplacent ;
- b. Les marchandises nationales ou importées identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles placées sous le régime du rembourso qu'elles remplacent.

35. « Marchandises pirates » : les marchandises qui font l'objet d'un acte portant atteinte à un droit d'auteur ou droit voisin ou à un dessin ou modèle dans l'État membre où les marchandises se trouvent et qui sont, ou qui contiennent, des copies fabriquées sans le consentement du titulaire dudit droit d'auteur ou droit voisin ou dudit dessin ou modèle, ou d'une personne autorisée par ce titulaire dans le pays de production.

36. « Marchandises soupçonnées de porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » : les marchandises pour lesquelles il existe des indications raisonnables permettant de conclure que, dans l'État membre dans lequel elles se trouvent, elles sont à première vue :

- a. Des marchandises qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle dans cet État membre ;
- b. Des dispositifs, produits ou composants qui sont principalement conçus, produits ou adaptés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de toute technologie, tout dispositif ou tout composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, empêche ou limite, en ce qui concerne les œuvres, les actes qui ne sont pas autorisés par le titulaire de tout droit d'auteur ou tout droit voisin du droit d'auteur et ayant un lien avec un acte portant atteinte à ces droits dans cet État membre ;
- c. Tout moule ou toute matrice spécifiquement conçue ou adaptée pour fabriquer des marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

37. « Marchandise tierce » : une marchandise qui n'est pas originaire de la Communauté, ou une marchandise provenant de l'extérieure de la Communauté.

38. « Perfectionnement actif » : le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier, en suspension des droits et taxes à l'importation, certaines marchandises destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation et à être ultérieurement exportées.

39. « **Perfectionnement passif** » : le régime douanier qui permet d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans le territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits et taxes à l'importation.
40. « **Personne** » : une personne physique ou morale ayant la nationalité d'un Etat membre.
41. « **Plateau continental** » : prolongement du continent sous la surface de l'océan. Le plateau continental d'un Etat côtier comprend les fonds marins et leur sous-sol jusqu'au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base, lorsque ce rebord externe se trouve à une distance inférieure. Sa limite coïncide alors avec celle de l'extension maximale de la zone économique exclusive (ZEE).
42. « **Produits compensateurs** » :
- a. Les produits résultant de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquelles l'utilisation du régime de perfectionnement actif a été autorisée ;
 - b. Les produits obtenus à l'étranger qui résultent de la transformation, de l'ouvraison ou de la réparation des marchandises pour lesquels l'utilisation du régime du perfectionnement passif a été autorisé.
43. « **Produit en libre pratique** » : produit en provenance d'un pays tiers pour lequel les formalités d'importation ont été accomplies et les droits de douane et/ou taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet Etat membre, et qui n'ont pas bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
44. « **Régime de l'entrepôt de douane** » : le régime douanier en application duquel les marchandises importées sont stockées sous contrôle de la douane dans un lieu désigné à cet effet (entrepôt de douane) sans paiement des droits et taxes à l'importation. La réglementation et la taxation applicables lors de la sortie du régime de l'entrepôt de douane sont celles en vigueur à la date de cette sortie.
45. « **Régime douanier** » : le traitement applicable par les autorités douanières aux marchandises assujetties à leur contrôle. Il s'agit de :
- a) La mise à la consommation,
 - b) L'exportation,
 - c) Le transit,
 - d) L'entrepôt de douane,
 - e) L'admission temporaire,
 - f) Le rembour,
 - g) L'exonération sous condition de destination particulière,

- h) L'importation et l'exportation temporaires,
- i) La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation,
- j) Le perfectionnement Actif et Passif
- k) L'entrepôt industriel,
- l) Le transbordement,
- m) Le cabotage,
- n) Ou tout autre régime autorisé.

46. « **Régime du rembour**s » : le régime douanier qui permet, lors de l'exportation de marchandises, d'obtenir le remboursement total ou partiel des droits et taxes à l'importation qui ont frappé, soit ces marchandises, soit les produits contenus dans les marchandises exportées ou consommées au cours de leur production.

47. « **Régime de transit communautaire** » : le régime de circulation en vertu duquel les marchandises non communautaires sont transportées sous contrôle des autorités douanières, d'un bureau d'un Etat membre à un bureau du même Etat membre ou d'un autre Etat membre, y compris, le cas échéant, les marchandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, quelles que soient leur espèce et leur origine.

48. « **Rembours** » : le montant des droits et taxes à l'importation remboursé en application du régime du rembour.

49. « **Remboursement** » : la restitution totale ou partielle des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation qui ont été acquittés.

50. « **Remise** » : la décision de non-perception, en totalité ou en partie, d'un montant de la dette douanière.

51. « **Ressortissant de la Communauté** » : toute personne physique ayant la nationalité d'un Etat membre conformément aux lois en vigueur dans cet Etat ; les personnes morales constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat membre sont assimilées aux personnes physiques, à condition que leur siège social soit établi dans ledit Etat membre.

52. « **Risque** » : probabilité qu'une transaction commerciale présente des anomalies, des irrégularités ou des non-conformités. Ces anomalies peuvent concerner la classification des marchandises, la valeur déclarée, l'origine, la documentation, etc.

53. « **Surveillance des autorités douanières** » : l'action menée par ces autorités en vue d'assurer le respect de la législation et de la réglementation douanières et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière.

54. « **Titulaire de droits** » : le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle.

55. « **Transbordement** » : le régime douanier en application duquel s'opère, sous le contrôle de la douane, le transfert de marchandises qui sont enlevées du moyen de transport utilisé à l'importation et chargées sur celui utilisé à l'exportation, ce transfert étant effectué dans le ressort d'un bureau de douane qui constitue également le bureau de sorti.
56. « **Traité** », le Traité Révisé de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale signé à Libreville le 18 décembre 2019.
57. « **Transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation** » : le régime douanier en application duquel les marchandises importées peuvent subir, sous le contrôle de la douane, avant la mise à la consommation, une transformation ou une ouvraison ayant pour effet que le montant des droits et taxes à l'importation applicables aux produits obtenus est inférieur à celui qui serait applicable aux marchandises importées.
58. « **Tribunal de police** » : une juridiction pénale statuant en premier ressort sur les contraventions.
59. « **Zone franche** » : une partie du territoire douanier dans laquelle les marchandises qui y sont introduites sont généralement considérées comme n'étant pas sur le territoire douanier pour l'application des droits et taxes et des éventuelles restrictions quantitatives dont elles sont passibles en raison de l'importation.

SECTION 2 – CHAMP D'APPLICATION

Article 3

1. La législation douanière en vigueur au sein de la Communauté est constituée du présent Code et des dispositions légales ou réglementaires édictées pour son application par les instances communautaires ou par les instances nationales.
2. La réglementation douanière précisera les modalités d'application du principe de subsidiarité et de géométrie variable pour la mise en œuvre du présent code.

Article 4

Sans préjudice des dispositions particulières édictées dans d'autres domaines, le présent Code s'applique aux échanges entre les Etats membres de la Communauté et aux échanges entre la Communauté et les pays tiers.

Article 5

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre des conventions et de la législation internationale ainsi que de la législation communautaire régissant d'autres domaines, ce code s'applique de façon uniforme dans l'ensemble du territoire douanier de la Communauté.

Article 6

1. Le territoire douanier de la Communauté comprend :

- a) Le territoire de la République d'Angola,
 - b) Le territoire de la République du Burundi,
 - c) le territoire de la République du Cameroun,
 - d) Le territoire de la République Centrafricaine,
 - e) Le territoire de la République du Congo,
 - f) Le territoire de la République Démocratique du Congo,
 - g) Le territoire de la République Gabonaise,
 - h) Le territoire de la République de Guinée Equatoriale,
 - i) Le territoire de la république du Rwanda,
 - j) Le territoire de la République Démocratique de Sao Tome et Principe,
 - k) Le territoire de la République du Tchad.
- 2. Sont inclus dans le territoire douanier de la Communauté visé au paragraphe 1, la mer territoriale, le plateau continental, les eaux intérieures maritimes et l'espace aérien des États membres.
 - 3. Les produits extraits du plateau continental sont considérés comme extraits d'une partie du territoire douanier. Les mêmes produits doivent, pour l'application de la législation fiscale, être considérés comme extraits du territoire des Etats membres.
 - 4. Le régime et la liste des matériels industriels ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, affectés, sur le plateau continental, à la recherche et à l'exploration des hydrocarbures et d'autres substances minérales et organiques sont déterminés par Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC.
 - 5. Des zones franches, soustraites à tout ou partie de la législation et de la réglementation douanière peuvent être constituées dans le territoire douanier des Etats membres de la Communauté.

Article 7

- 1. Sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 paragraphes 3, la législation et la réglementation douanière de la Communauté doivent être appliquées sur l'ensemble du territoire communautaire et sans égard à la qualité des personnes.
- 2. Les marchandises importées ou exportées y compris par les Etats membres ou pour leur compte ne font l'objet d'aucune immunité ou dérogation sauf dans les cas prévus par les conventions internationales, les textes communautaires et le présent Code.

CHAPITRE II - POUVOIRS GENERAUX DE L'AUTORITE COMPETENTE

SECTION 1 – DROITS ET TAXES A L'IMPORTATION

Article 8

1. Le pouvoir de légiférer, en matière de droits et taxes d'importation, est exercé par le Conseil des Ministres de la CEEAC.
2. Les actes du Conseil des Ministres de la CEEAC entrent en vigueur dans les Etats membres auxquels ils s'appliquent, conformément aux dispositions prévues dans le Traité révisé instituant la Communauté.

SECTION 2 – CONCESSION D'AVANTAGES TARIFAIRES

Article 9

1. Le Conseil des Ministres de la CEEAC peut concéder des avantages tarifaires aux pays qui font bénéficier aux marchandises originaires des Etats membres d'avantages corrélatifs.
2. Le Conseil des Ministres de la CEEAC peut décider de négocier avec les pays étrangers la concession, pour une durée déterminée, de clauses tarifaires, en échange d'avantages corrélatifs.

SECTION 3 – CLAUSES DOUANIERES CONTENUES DANS LES TRAITES ET CONVENTIONS DE COMMERCE

Article 10

Les dispositions intéressant la réglementation douanière, contenues dans les arrangements, conventions ou traités de commerce et leurs annexes intervenus entre les Etats membres et les pays tiers sous quelque forme qu'ils aient été rédigés, sont mises en application par Actes du Conseil des Ministres de la CEEAC.

SECTION 4 – MESURES PARTICULIERES

Article 11

Le Conseil des Ministres de la CEEAC peut :

1. En cas de différend commercial ou douanier entre les Etats membres, organiser en son sein la concertation entre les Etats concernés à travers les comités techniques respectifs prévus à cet effet ;
2. Décider après avis de l'instance en charge de la concurrence, l'application des mesures nécessaires à la défense des économies des Etats membres ;
3. Sauf dispositions conventionnelles contraires, décider d'assujettir par réciprocité telles ou telles marchandises étrangères à des droits, taxes ou formalités de toute nature identiques ou analogues, selon le cas, à ceux qui, dans les pays d'origine, sont applicables à telles ou telles marchandises originaires des Etats membres ;
4. Prendre d'urgence, dans les cas où les mesures arrêtées par des pays étrangers sont de nature à entraver le commerce des Etats membres, toutes dispositions appropriées aux circonstances.

Article 12

1. Peuvent être soumises à l'entrée dans le territoire douanier, à un droit les marchandises qui causent ou menacent de causer un préjudice important à la production nationale d'une marchandise identique ou directement concurrente d'un Etat membre de la CEEAC, dans les conditions suivantes :
 - a) À un droit compensateur, les marchandises taxées ou non qui bénéficient à l'étranger d'une prime ou d'une subvention directe ou indirecte, quels qu'en soient la nature, l'origine ou le mode d'attribution ;
 - b) À un droit antidumping, les marchandises taxées ou non dont le prix payé ou à payer est :
 - i. Inférieur au prix comparable pratiqué au cours d'opérations commerciales effectuées pour des marchandises similaires destinées à la consommation dans le pays d'origine ou dans l'un des pays de transit ou dans le pays de provenance, déduction faite des droits et taxes applicables aux ventes réalisées dans ces pays dont les marchandises en cause auraient été exonérées ou dont le montant fait ou serait destiné à faire l'objet de remboursement du fait de leur exportation ;
 - ii. Ou, en l'absence d'un tel prix, inférieur au prix comparable le plus élevé pratiqué au cours d'opérations commerciales effectuées pour une marchandise similaire exportée vers un pays tiers, ou inférieur au coût de production réel ou estimatif de cette marchandise dans le pays d'origine augmenté d'un supplément raisonnable pour les frais de vente et le bénéfice.
2. Les modalités d'application et les quotités des droits compensateurs ou antidumping sont fixées par des actes du Conseil des Ministres de la CEEAC. Ces actes pourront désigner les marchandises soumises à des droits de cette nature en faisant référence à leur définition technique ou commerciale et à l'entreprise qui les produit et qui les vend. Ils s'appliquent à tout le territoire douanier ou à la partie de territoire qu'ils définissent.

Article 13

Les droits compensateurs et les droits antidumping dont le montant ne peut être supérieur à la prime ou subvention ou à la marge de dumping sont liquidés, recouvrés et les infractions constatées et réprimées comme en matière de douane.

Article 14

Sous réserve de l'application des accords internationaux, l'importation des denrées, matières et produits de toute nature et toutes origines qui ne satisfont pas aux obligations législatives ou réglementaires imposées en matière de commercialisation ou de vente aux denrées, matières ou produits similaires des Etats membres, peut être prohibée ou réglementée par le Conseil des Ministres de la CEEAC.

SECTION 5 – POUVOIRS DES ETATS MEMBRES

Article 15

1. Sauf conventions contraires, les marchandises à l'exportation sont soumises aux droits et taxes fixés par chacun des Etats membres.
2. En cas de mobilisation, d'agression manifeste mettant les Etats membres dans la nécessité de pourvoir à leur défense, en période de tension extérieure et lorsque les circonstances l'exigent, les Gouvernements des Etats Membres peuvent réglementer ou suspendre l'importation de certaines marchandises.

SECTION 6 – RESTRICTIONS D'ENTREE, DE SORTIE, DE TONNAGE ET DE CONDITIONNEMENT

Article 16

Le Gouvernement de chaque Etat peut :

1. Limiter la compétence de certains bureaux de douane et désigner ceux par lesquels devront s'effectuer obligatoirement certaines opérations douanières ;
2. Fixer les limites des ports à l'intérieur desquelles les débarquements peuvent avoir lieu ;
3. Décider que certaines marchandises ne pourront être exportées que par des navires d'un tonnage déterminé et fixer ce tonnage ;
4. Fixer pour certaines marchandises, des règles particulières de conditionnement.

SECTION 7 – OCTROI DE LA CLAUSE TRANSITOIRE

Article 17

1. Les marchandises auxquelles s'appliquent les actes pris en vertu de l'article 11 ci-dessus que l'on justifie avoir été expédiées directement à destination du territoire douanier avant la date de publication desdits actes, sont admises au régime antérieur plus favorable lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constituées en dépôt. Les justifications doivent résulter des derniers titres de transport créés, avant la date de publication, à destination directe et exclusive d'une localité du territoire douanier.
2. Tout acte instituant ou modifiant des mesures tarifaires peut, par une disposition expresse, accorder le bénéfice de la clause transitoire prévue au paragraphe précédent.

SECTION 8 – REGLEMENTS GENERAUX DES DOUANES

Article 18

1. Les conditions d'application du présent Code sont fixées par le Conseil des Ministres de la CEEAC, à l'exception des matières explicitement réservées par le présent Code aux Etats membres.
2. Les instructions ou réglementations nationales qui précisent en cas de besoin les conditions d'application des matières explicitement réservées aux Etats tel que qu'indiqué à la l'alinéa 1 doivent être notifiées à la Commission de la CEEAC.

CHAPITRE III - DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES AU REGARD DE LA LEGISLATION DOUANIÈRE

SECTION 1 – COMMUNICATION D'INFORMATIONS

Article 19

1. Tout échange d'informations, telles que des déclarations, demandes ou décisions entre les autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières, ainsi que le stockage de ces informations, en vertu de la législation douanière, sont effectués, dans la mesure du possible, en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
2. Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les procédés informatiques de traitement des données visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés comme suit :
 - a) De façon permanente dans les cas dûment justifiés par le type de trafic concerné ou lorsque les procédés électroniques de traitement des données ne sont pas appropriés aux fins des formalités douanières concernées ;
 - b) Sur une base temporaire, en cas d'indisponibilité des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques.

Article 20

1. Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l'accomplissement de leurs tâches est couverte par le secret professionnel. Elle n'est pas divulguée par les autorités compétentes sans la permission expresse de la personne ou de l'autorité qui l'a fournie.
2. Toutefois, cette information peut être transmise sans permission lorsque les autorités douanières y sont contraintes ou autorisées conformément aux dispositions en vigueur, notamment dans le cadre de procédures judiciaires.
3. Les informations confidentielles visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées par les autorités compétentes aux autorités douanières ou autres autorités compétentes de pays ou territoires situés dans et hors du territoire douanier de la CEEAC aux fins de la coopération douanière avec ces pays ou territoires dans le cadre d'un accord international ou de la législation de la CEEAC.

Article 21

1. Les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger des informations qui ne sont pas expressément exigées par la législation douanière, en particulier lorsque ces informations sont échangées aux fins de la coopération mutuelle visant à identifier et à contrecarrer les risques. Cet échange peut s'effectuer dans le

cadre d'un accord écrit et prévoir l'accès aux systèmes informatiques des opérateurs économiques par les autorités douanières.

2. À moins que les parties n'en conviennent autrement, toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération visée au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle.

Article 22

1. Toute personne intervenant dans l'accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, la totalité des documents ou informations requis, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement des formalités ou des contrôles précités.
2. Le dépôt d'une déclaration par une personne aux autorités douanières ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de toute autre décision, rend la personne concernée responsable :
 - a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements fournis dans la déclaration, la notification ou la demande;
 - b) de l'authenticité, de l'exactitude et de la validité des documents accompagnant la déclaration, la notification ou la demande;
 - c) le cas échéant, de la conformité à l'ensemble des obligations se rapportant au placement des marchandises en question sous le régime douanier en cause, ou à l'exécution des opérations autorisées.
3. Ces dispositions s'appliquent également à la communication de toute information requise par les autorités douanières ou fournies à ces dernières.
4. Lorsque la déclaration déposée, la demande présentée ou l'information fournie émane d'un représentant en douane de la personne concernée, ce représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au présent article.

SECTION 2 – PUBLICATION ET DISPONIBILITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Article 23

1. Les dispositions, procédures et informations suivantes sont publiées d'une manière facilement accessible afin que les autorités douanières et les personnes physiques et morales puissent en avoir connaissance :
 - a) Le présent code des douanes ainsi que les actes pris pour son application ;
 - b) Les procédures d'importation, d'exportation et de transit, celles relatives aux régimes douaniers, ainsi que les formulaires et documents requis ;
 - c) Les horaires d'ouverture des bureaux de douane ;

- d) Les taux des droits appliqués et des taxes de toute nature imposées à l'importation ou à l'exportation ;
 - e) Les exonérations des droits et taxes appliqués à l'importation ou à l'exportation ;
 - f) Les redevances et impositions imposées par des organismes gouvernementaux à l'importation, à l'exportation ou en transit ;
 - g) Les règles concernant la classification ou l'évaluation des produits à des fins douanières ;
 - h) Les textes relatifs aux règles d'origine ;
 - i) Les restrictions ou prohibitions à l'importation, à l'exportation ou en transit ;
 - j) Les pénalités prévues en cas de non-respect des formalités d'importation, d'exportation ou de transit ;
 - k) les voies de recours et les procédures applicables ;
 - l) Les accords ou parties d'accords conclus avec un ou plusieurs pays concernant l'importation, l'exportation ou le transit ;
 - m) Les procédures relatives à l'administration des contingents tarifaires ;
 - n) Les coordonnées des points d'information des autorités douanières ;
 - o) Dans la mesure du possible, les temps moyens de dédouanement dans chaque Etat membre.
2. Les dispositions, procédures et informations susmentionnées sont publiées sur les sites internet de la CEEAC et des Administrations des douanes de chaque Etat membre et sont mises à jour régulièrement dans un délai raisonnable.

Article 24

1. Des points d'informations sont établis dans les Etats membres pour répondre gratuitement aux demandes raisonnables présentées par les personnes physiques et morales concernant les dispositions, procédures et informations visés à l'article 23 ainsi que pour fournir les formulaires et les documents requis.
2. Ces points d'informations répondent aux demandes de renseignements et fournissent les formulaires et documents dans un délai raisonnable, fixé par le Directeur national des douanes de chaque Etat membre concerné, qui pourra varier selon la complexité ou la nature de la demande.

SECTION 3 – POSSIBILITÉ DE PRESENTER DES OBSERVATIONS, INFORMATION DU PUBLIC AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE NOUVELLES DISPOSITIONS ET CONSULTATIONS

Article 25

1. Les projets ou propositions de lois et de textes réglementaires relatifs au mouvement, à la mainlevée, au dédouanement des marchandises et aux régimes douaniers

doivent, sauf circonstances particulières, être portés à la connaissance du public en vue de recueillir ses observations. Un délai approprié est accordé au public pour que les personnes intéressées puissent formuler leurs observations.

2. La date d'entrée en vigueur de ces lois et textes réglementaires est différée, sauf mesure d'application urgente, en vue de permettre aux intéressés de se conformer aux nouvelles dispositions.
3. Des renseignements et explications concernant les modifications induites par ces lois et textes sont mis à la disposition du public le plus tôt possible avant l'entrée en vigueur de ces lois ou textes selon les modalités prévues à l'article 23.
4. Les autorités douanières organisent régulièrement des consultations avec les opérateurs économiques.

SECTION 4 – REPRESENTATION EN DOUANE

Article 26

1. Toute personne peut désigner un représentant en douane qui doit être établi sur le territoire douanier de la CEEAC.
2. Les personnes qui ne déclarent pas qu'elles agissent en tant que représentant en douane ou qui déclarent agir en tant que représentant en douane sans y être habilitées, sont réputées agir en leur nom propre et pour leur propre compte.
3. Les autorités douanières peuvent exiger des personnes déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de leur habilitation par la personne représentée.
4. Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation.

SECTION 5 – DECISIONS ANTICIPEES RELATIVES A L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DOUANIERE

Article 27

1. Lorsqu'une personne introduit une demande de décision anticipée relative à l'application de la législation douanière, elle fournit toutes les informations nécessaires aux autorités douanières compétentes pour leur permettre de statuer.
2. Sauf dispositions contraires, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur tient sa comptabilité principale à des fins douanières ou le lieu où celle-ci est disponible, et où est exercée une partie au moins des activités devant être couvertes par la décision.

3. Les autorités douanières vérifient, sans tarder et au plus tard dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision anticipée, si les conditions d'acceptation de ladite demande sont réunies.
4. Lorsque les autorités douanières établissent que la demande contient toutes les informations requises pour arrêter la décision anticipée, elles notifient au demandeur l'acceptation du traitement de sa demande dans les trente jours qui suivent la réception de la demande de décision anticipée.
5. L'autorité douanière compétente arrête la décision anticipée visée au paragraphe 1 et la notifie au demandeur au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date d'acceptation de la demande, sauf dispositions contraires.
6. Lorsque les autorités douanières ne sont pas en mesure de respecter le délai de prise de la décision anticipée, elles en informent le demandeur avant l'expiration dudit délai, en indiquant les motifs qui justifient le dépassement ainsi que le nouveau délai qu'elles estiment nécessaire pour statuer. Sauf dispositions contraires, ce nouveau délai ne dépasse pas trente jours.
7. Sans préjudice de l'alinéa 5, les autorités douanières peuvent prolonger le délai de prise de décision anticipée, comme le prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prolongation afin de procéder aux ajustements nécessaires pour garantir le respect des conditions et des critères applicables. Ces ajustements et le nouveau délai que ceux-ci exigent sont communiqués aux autorités douanières, qui statuent sur la prolongation du délai.
8. À moins que la décision anticipée ou la législation douanière n'en disposent autrement, cette décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le demandeur. Les décisions prises sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette date, sauf si un sursis d'exécution est accordé,
9. À moins que la législation douanière n'en dispose autrement, la validité de la décision anticipée n'est pas limitée dans le temps.
10. Toute décision anticipée en matière douanière, y compris la modification, la révocation ou l'annulation d'une décision existante, expose les raisons qui la motivent, ainsi que la possibilité d'exercer le droit de recours prévu au Titre IX du présent code.

Article 28

1. Le titulaire d'une décision douanière informe, sans tarder, les autorités douanières de tout événement survenu après la prise de décision et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu.
2. Les autorités douanières qui ont arrêté une décision peuvent à tout moment l'annuler ou la modifier lorsqu'elle n'est pas ou n'est plus conforme à la législation douanière.

Article 29

1. Les autorités douanières annulent une décision favorable au titulaire de la décision si toutes les conditions suivantes sont réunies :

- a) la décision a été arrêtée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets ;
 - b) le titulaire de la décision connaissait ou devait raisonnablement connaître le caractère inexact ou incomplet des éléments;
 - c) la décision aurait été différente si les éléments avaient été exacts et complets.
2. Le titulaire de la décision est informé de l'annulation de la décision.
 3. L'annulation prend effet à compter de la date à laquelle la décision initiale a pris effet, à moins que la décision arrêtée en application de la législation douanière n'en dispose autrement.

Article 30

1. Une décision favorable est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l'article qui précède :
 - a) une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption ne sont pas ou plus respectées ; ou
 - b) le titulaire de la décision en fait la demande.
2. Sauf dispositions contraires, une décision favorable adressée à plusieurs destinataires ne peut être révoquée qu'à l'égard d'une personne qui ne se conforme pas à une obligation lui incombant du fait de cette décision.
3. Le titulaire de la décision est informé de sa révocation ou de sa modification.
4. La révocation ou modification de la décision prend effet à la date à laquelle elle est reçue ou réputée reçue par le titulaire de la décision.
5. Toutefois, dans les cas exceptionnels dans lesquels les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la prise d'effet de la révocation ou de la modification d'un an au maximum. Cette date est indiquée dans la décision de révocation ou de modification.

Article 31

1. Les autorités douanières prennent, sur demande, des décisions en matière de renseignements tarifaires contraignants (ci-après dénommées "décisions RTC"), ou des décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (ci-après dénommées "décisions RCO").
2. Cette demande n'est pas recevable dans tous les cas suivants :
 - a) La demande est présentée, ou a été présentée précédemment au même bureau ou à un autre bureau de douane, par le titulaire d'une décision relative aux mêmes marchandises ou pour son compte et les conditions déterminant le classement tarifaire ou l'acquisition de l'origine sont inchangées ;
 - b) La demande ne correspond à aucune utilisation prévue d'une décision RTC ou RCO ou à aucune utilisation prévue d'un régime douanier.

3. Les décisions RTC ou RCO ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises :
 - a) Pour les autorités douanières vis-à-vis du titulaire de la décision, qu'à l'égard des marchandises pour lesquelles les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet ;
 - b) Pour le titulaire de la décision vis-à-vis des autorités douanières, qu'à partir de la date à laquelle la notification de la décision est reçue ou réputée reçue par celui-ci.
4. Les décisions RTC ou RCO sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.
5. Aux fins de l'application d'une décision RTC ou RCO dans le cadre d'un régime douanier particulier, le titulaire d'une telle décision est en mesure de prouver :
 - a) Dans le cas d'une décision RTC, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision ;
 - b) Dans le cas d'une décision RCO, que les marchandises en question et les conditions déterminant l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux conditions décrites dans la décision.

Article 32

1. Une décision en matière de Renseignements Tarifaires Contraignants (RTC) cesse d'être valable avant le terme de la période visée à l'article qui précède lorsqu'elle n'est plus conforme au droit, en raison d'une modification de la nomenclature douanière, avec prise d'effet à la date d'application de cette modification.
2. Une décision en matière de Renseignements Contraignants en matière d'Origine (RCO) cesse d'être valable avant le terme de la période qui précède dans les cas suivants :
 - a) Lorsqu'un règlement adopté ou un accord conclu par la CEEAC entre en application dans la CEEAC et que la décision RCO n'est plus conforme au droit ainsi établi, avec prise d'effet à la date d'application dudit règlement ou accord ;
 - b) Lorsqu'elle n'est plus compatible avec l'accord de l'Organisation mondiale du commerce sur les règles d'origine ou avec les notes explicatives ou un avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit accord, avec prise d'effet à la date de leur publication au Journal officiel de la CEEAC.
3. La cessation de validité des décisions RTC ou RCO n'a pas d'effet rétroactif.
4. Les décisions RTC et RCO sont annulées lorsqu'elles sont fondées sur des informations inexacts ou incomplètes fournies par les demandeurs.
5. Les décisions RTC et RCO ne peuvent pas être modifiées.
6. Les autorités douanières révoquent les décisions RTC lorsqu'elles sont devenues incompatibles avec la nomenclature du tarif douanier et ses notes explicatives, avec

prise d'effet à la date de la publication du changement concerné dans la nomenclature ou les notes explicatives.

7. L'Etat membre qui émet un RTC ou RCO le notifie à la Commission de la CEEAC et aux autres Etats membres qui disposent d'un délai d'un mois pour formuler d'éventuelles objections. En l'absence d'objections reçues, le RTC ou RCO est applicable sur tout le territoire douanier de la CEEAC. En cas d'objection, le secrétariat de la CEEAC rend une décision RTC ou RCO qui sera applicable dans toute la CEEAC.

SECTION 6 – OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE

Article 33

1. Un opérateur économique établi sur le territoire douanier de la CEEAC peut introduire une demande pour bénéficier du statut d'opérateur économique agréé. Ce statut est accordé par décision du Directeur national des douanes, si nécessaire après consultation d'autres autorités compétentes.
2. Le statut d'opérateur économique agréé comprend les types d'autorisations suivants :
 - a) Le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines simplifications conformément à la législation douanière, ou ;
 - b) Le statut d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines facilités en matière de sécurité et de sûreté.
3. Une personne peut être titulaire des deux types d'autorisations visés au paragraphe 2 en même temps.
4. Le statut d'opérateur économique agréé est reconnu par les autorités douanières de tous les Etats membres.
5. Sur la base de la reconnaissance du statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, et à condition que les exigences liées à un type spécifique de simplification prévu dans la législation douanière soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur considéré à bénéficier de cette simplification. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères ayant déjà été examinés lors de l'octroi du statut d'opérateur économique agréé.
6. L'opérateur économique agréé bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en matière de contrôles douaniers, en fonction du type d'autorisation accordée, y compris un allègement des contrôles physiques et documentaires, une éligibilité de droit aux procédures simplifiées de dédouanement visées aux a), b) et c) de l'article 152 et une éligibilité de droit à la garantie globale visée à l'article 153.
7. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés en dehors du territoire douanier de la CEEAC qui satisfont aux conditions et se conforment

aux obligations définies dans la législation pertinente desdits pays ou territoires, dans la mesure où ces conditions et obligations sont reconnues par la CEEAC comme étant équivalentes à celles imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de la CEEAC. Les avantages accordés le sont sur la base du principe de réciprocité, à moins que la CEEAC n'en décide autrement, et reposent sur un accord international ou la législation de la CEEAC.

Article 34

1. Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont les suivants :
 - a) L'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux dispositions fiscales, y compris l'absence d'infractions pénales graves liées à l'activité économique du demandeur ;
 - b) La démonstration par le demandeur qu'il exerce un niveau élevé de contrôle sur ses opérations et les mouvements de marchandises au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents relatifs au transport, permettant d'exercer les contrôles douaniers nécessaires ;
 - c) La solvabilité financière, qui est considérée comme prouvée dès lors que le demandeur présente une situation financière satisfaisante lui permettant de s'acquitter de ses engagements, en tenant dûment compte des caractéristiques du type de l'activité économique concernée ;
 - d) En ce qui concerne l'autorisation d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, le respect de normes pratiques en matière de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée ;
 - e) En ce qui concerne l'autorisation d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, l'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriées, qui sont considérées comme respectées dès lors que le demandeur prouve qu'il a pris les mesures appropriées pour assurer la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris pour ce qui est de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et de la manutention de types spécifiques de marchandises, de son personnel et de ses partenaires commerciaux.
2. Les autorités douanières vérifient que les candidats au statut d'opérateur économique agréé remplissent les critères visés à l'alinéa 1 en procédant à des audits chez ces derniers.
3. Une fois accordé, le statut d'opérateur économique agréé fait l'objet d'un suivi régulier de la part des autorités douanières.

SECTION 7 – RECOURS

Article 35

1. Toute personne a le droit d'exercer un recours, selon les modalités fixées au Titre X, contre les décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par les autorités douanières et qui la concernent directement et individuellement.

2. A également le droit d'exercer un recours quiconque a sollicité une décision auprès des autorités douanières mais qui n'a pas obtenu de décision sur la demande dans le délai imparti.

Article 36

Le recours est introduit dans l'État membre où la décision a été prise ou sollicitée.

SECTION 8 – GESTION DES RISQUES ET CONTROLE DES MARCHANDISES

Article 37

1. Les autorités douanières peuvent exercer tout contrôle douanier qu'elles estiment nécessaires dans le respect des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent Code.
2. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques visant à distinguer les niveaux de risque associés aux personnes et marchandises faisant l'objet d'un contrôle douanier ou d'une surveillance douanière, et à établir s'il y a lieu de soumettre ces personnes et ces marchandises à des contrôles douaniers spécifiques.
3. Cette gestion des risques comprend notamment des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et la mise en œuvre des mesures requises, ainsi que le suivi et le réexamen réguliers du processus et des résultats obtenus.
4. Les contrôles douaniers lors du dédouanement autres que les contrôles aléatoires sont principalement fondés sur l'analyse de risque pratiquée à l'aide de procédés informatiques de traitement des données, et visent à déceler et à évaluer les risques et à élaborer les contre-mesures nécessaires.
5. Les autorités douanières des États membres échangent des informations en matière de risque, en particulier lorsqu'elles détiennent des éléments laissant supposer que la fraude concerne plusieurs États membres.

Article 38

1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, ces dernières s'efforcent, en étroite coopération avec les autres autorités concernées, de faire en sorte que ces contrôles soient effectués au même moment et au même endroit que les contrôles douaniers, les autorités douanières assurant la coordination de ces différents contrôles.
2. Dans le cadre des contrôles prévus dans la présente section, les autorités douanières et les autres autorités compétentes échangent des informations en vue de lutter contre la fraude.

SECTION 9 – CONSERVATION DES DOCUMENTS ET AUTRES INFORMATIONS

Article 39

1. La personne concernée conserve aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois années, les documents et informations pouvant faire l'objet du droit de communication, par tout moyen permettant aux autorités douanières d'y avoir accès et acceptable par ces dernières.
 - a) Pour les marchandises mises à la consommation ou pour les marchandises déclarées pour l'exportation, cette période commence à la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations de mise à la consommation ou d'exportation ont été acceptées.
 - b) Toutefois, pour ce qui concerne les marchandises mises à la consommation en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être sous surveillance douanière.
 - c) En ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises placées en magasins ou aires de dédouanement, ce délai commence à la fin de l'année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le séjour en magasin ou aire de dédouanement a pris fin.
2. Lorsqu'un contrôle fait apparaître la nécessité de rectifier la prise en compte des droits et taxes dans la comptabilité douanière des recettes, les documents et informations sont conservés pendant trois ans supplémentaires à compter de la date de cette nouvelle prise en compte.
3. Lorsqu'un recours a été introduit ou lorsque la procédure judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou 2, selon les cas, jusqu'à la date du règlement final du litige.

SECTION 10 – FRAIS ET COÛTS

Article 40

1. Les autorités douanières ne demandent le paiement d'aucun frais pour l'accomplissement des contrôles douaniers ou de tout autre acte lié à l'application de la législation douanière pendant les heures d'ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.
2. Les autorités douanières peuvent demander le paiement de frais dans les cas suivants :
 - a) La présence requise du personnel douanier en dehors des heures de bureau officielles ou dans des locaux autres que ceux de la douane ;
 - b) Des analyses ou des expertises de marchandises.

3. Le montant de ces frais ne peut pas être supérieur au coût du service rendu.
4. La nature et la liste ainsi que les coûts de ces services sont arrêtés par le Conseil des Ministres de la CEEAC

CHAPITRE IV - ELEMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS A L'IMPORTATION OU A L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUES DANS LE CADRE DES ECHANGES DE MARCHANDISES

SECTION 1 – TARIF DOUANIER COMMUN

Article 41

1. Les produits importés des pays tiers et qui entrent dans le territoire douanier communautaire sont passibles des droits et taxes de douane inscrits au Tarif des Douanes de la Communauté.
2. Outre le droit de douane prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, il est perçu des droits et taxes à caractère fiscal applicables aux marchandises quelle que soient leur origine et leur provenance.
3. Les taxes, autres que celles qui sont inscrites au Tarif des Douanes, dont l'administration des douanes peut être chargée d'assurer la perception, sont liquidées et perçues et leur recouvrement poursuivi comme en matière de douane.
4. Il en est de même de la constatation et de la répression des infractions y relatives.
5. Les marchandises exportées par les Etats membres à destination des pays tiers sont assujetties aux droits de sortie prévus par la législation nationale de chaque Etat membre.
6. Les dispositions du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises supportant une taxation globale égale ou supérieure à 25 % de la valeur imposable.

Article 42

1. Les produits importés sont soumis aux droits et taxes inscrits au tarif douanier commun dans l'état où ils se trouvent au moment où celui-ci leur devient applicable.
2. Toutefois, l'administration des douanes peut autoriser la séparation des marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite d'événements survenus avant saisie ou prise en charge de la déclaration en détail ; les marchandises avariées doivent être, soit détruites immédiatement, soit réexpédiées à l'intérieur, ou réexportées suivant le cas, soit taxées selon leur nouvel état.
3. Les droits, taxes et surtaxes spécifiques sont perçus sans égard à la valeur relative ou au degré de conservation des marchandises.

Article 43

Le tarif douanier commun comprend tous les éléments suivants :

1. La nomenclature tarifaire et statistique (NTS) ;
2. Le tableau des droits et taxes dont les taux et l'assiette sont déterminés par le Conseil des Ministres de la CEEAC ;
3. Les mesures tarifaires préférentielles contenues dans les accords que la Communauté a conclus avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté ;
4. Les mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par la Communauté vis-à-vis de certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté ;
5. Les mesures autonomes prévoyant la réduction ou l'exonération des droits de douane sur certaines marchandises ;
6. Des régimes tarifaires préférentiels définis pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux points 3 à 6 du présent article.
7. D'autres mesures tarifaires prévues par d'autres législations de la Communauté.

SECTION 2 – ESPECE DES MARCHANDISES, ASSIMILATION ET CLASSEMENT

Article 44

1. L'espèce des marchandises est la dénomination technique qui leur est attribuée par le Tarif des Douanes de la Communauté.
2. La nomenclature du Tarif des douanes de la Communauté est établie conformément au Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH).

Article 45

1. Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes de la Communauté sont provisoirement assimilées aux objets les plus analogues par des décisions de la Commission de la CEEAC.
2. La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise lorsque cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée provisoirement par une décision de classement du Directeur des Douanes de l'Etat membre intéressé.
3. Les décisions de classement et d'assimilation sont soumises lors de chaque session à l'homologation du Conseil des Ministres de la CEEAC. La décision intervenue n'a pas

d'effet rétroactif (sur les affaires en cours, ayant obtenu l'arbitrage cité à l'alinéa 2 ci-dessus).

4. Les redevables ont la faculté de présenter leurs observations dans un mémoire écrit adressé à la Commission sous le couvert de la Direction Nationale des Douanes de l'Etat membre intéressé.

Article 46

Le classement des marchandises est effectué conformément aux Règles générales interprétatives et autres dispositions de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

SECTION 3 – ORIGINE ET PROVENANCE DES MARCHANDISES

Article 47

1. A l'importation, les droits de douane sont perçus sans égard à l'origine et à la provenance des marchandises conformément au Tarif douanier Commun, sauf application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur pour l'octroi des tarifs préférentiels conformément aux dispositions de l'article 49 ci-dessous.
2. Les règles applicables pour la détermination de l'origine communautaire des marchandises sont celles fixées par les dispositions de la Communauté instituant les règles d'origine des produits qui seront échangés entre les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale.

§1^{er} – Origine non préférentielle

Article 48

1. Les marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.
2. Les marchandises dans la production de laquelle interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de fabrication important.
3. Les textes particuliers pris par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC déterminent l'origine non préférentielle des produits.

§2 – Origine préférentielle

Article 49

1. Pour les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles définies dans les accords conclus par la Communauté avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de la Communauté ou bénéficiant d'avantages tarifaires concédés en application de l'article 9 du présent code, les règles d'origine préférentielle sont déterminées dans ces accords ou dans les décisions concédant ces avantages tarifaires.
2. Il est justifié de cette origine préférentielle conformément aux dispositions de ces accords ou des décisions concédant ces avantages tarifaires.

§3 – Provenance

Article 50

Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture.

SECTION 4 – VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES

§1^{er} – A l'importation

A. Champ d'application

Article 51

1. Aux fins de l'application du tarif douanier commun et des mesures non tarifaires établies par des dispositions spécifiques de la CEEAC dans le cadre des échanges de marchandises, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 52 et 57 ci-dessous.
2. L'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce fait partie intégrante du chapitre IV du Titre Premier du présent code des douanes.

B. Détermination de la valeur en douane sur la base de la valeur transactionnelle

Article 52

1. La base première pour la détermination de la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la CEEAC, après ajustement, le cas échéant.
2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou par l'acheteur à une tierce partie au bénéfice du vendeur,

pour les marchandises importées et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer comme condition de la vente des marchandises importées.

3. La valeur transactionnelle s'applique, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
- a) Qu'il n'existe pas de restrictions concernant la cession ou l'utilisation des marchandises par l'acheteur, autres que l'une quelconque de celles qui:
 - i. Sont imposées ou exigées par la loi ou par les autorités publiques dans la CEEAC ;
 - ii. Limitent la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues ;
 - iii. N'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises ;
 - b) Que la vente ou le prix ne soit pas subordonné à des conditions ou à des prestations dont la valeur n'est pas déterminable pour ce qui se rapporte aux marchandises à évaluer ;
 - c) Qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, sauf si un ajustement approprié peut être opéré ;
 - d) Que l'acheteur et le vendeur ne soient pas liés ou que les liens n'aient pas influencé le prix. Pour l'application du présent d), des personnes ne sont réputées être liées que :
 - i. Si l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre et réciproquement ;
 - ii. Si elles ont juridiquement la qualité d'associés ;
 - iii. Si l'une est l'employeur de l'autre ;
 - iv. si une personne quelconque possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5% ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de l'une et de l'autre ;
 - v. si l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement, c'est-à-dire si elle est, en droit ou en fait, en mesure d'exercer sur celle-ci un pouvoir de contrainte ou d'orientation ;
 - vi. si toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne ;
 - vii. si elles sont membres de la même famille.

Article 53

1. Lorsqu'une déclaration a été présentée et que les autorités douanières ont des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude des renseignements ou des documents

fournis à l'appui de cette déclaration, elles peuvent demander à l'importateur de communiquer des justificatifs complémentaires, y compris des documents ou d'autres éléments de preuve, attestant que la valeur déclarée correspond à la valeur définie à l'article 52.

2. En l'absence de réponse de l'importateur, ou si les autorités douanières ont encore des doutes raisonnables au sujet de la véracité ou de l'exactitude de la valeur déclarée après avoir reçu les justificatifs complémentaires visés à l'alinéa 1, les autorités douanières pourront considérer que la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée conformément aux dispositions de l'article 52. Dans ce cas, la valeur en douane est déterminée conformément aux dispositions de l'article 57 ci-après.
3. Lorsqu'une décision finale aura été prise en application de l'article 52, les autorités douanières la feront connaître par écrit à l'importateur, ainsi que les raisons qui l'ont motivée conformément aux dispositions de l'article 52.

C. Éléments de la valeur transactionnelle

Article 54

1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 52 ci-dessus, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par :
 - a) Les éléments énumérés ci-après, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur mais n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :
 - i. Commissions et frais de courtage, à l'exception des commissions d'achat ;
 - ii. Coût des contenants traités, aux fins douanières, comme ne faisant qu'un avec la marchandise ; et
 - iii. Coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux ;
 - b) La valeur, imputée de façon appropriée, des produits et services suivants lorsqu'ils sont fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés dans le cadre de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :
 - i. Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées ;
 - ii. Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées ;
 - iii. Matières consommées dans la production des marchandises importées ; et

- iv. Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés ailleurs que dans l'Union et nécessaires pour la production des marchandises importées ;
- c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, soit directement soit indirectement, en tant que condition de la vente des marchandises à évaluer, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer ;
- d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur ; et
- e) Les frais suivants jusqu'au lieu où les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de la CEEAC :
 - i. Les frais de transport et d'assurance des marchandises importées ; et
 - ii. Les frais de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.
- 2. Tout élément qui est ajouté, en application du paragraphe 1, au prix effectivement payé ou à payer est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.
- 3. Pour la détermination de la valeur en douane, aucun élément n'est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, à l'exception de ceux qui sont prévus par le présent article.

D. Eléments ne devant pas être inclus dans la valeur en douane

Article 55

Pour déterminer la valeur en douane en vertu de l'article 52, aucun des éléments suivants n'est inclus :

- 1. Les frais de transport des marchandises importées après leur entrée sur le territoire douanier de la CEEAC ;
- 2. Les frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée sur le territoire douanier de la CEEAC, des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel ;
- 3. Les montants des intérêts au titre d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne pour autant que l'accord de financement considéré a été établi par écrit et que l'acheteur peut démontrer, si demande lui en est faite, que les conditions suivantes sont réunies :
 - a) De telles marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix

effectivement payé ou à payer ;

- b) Le taux d'intérêt réclamé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions au moment et dans le pays où le financement a été assuré ;
- 4. Les frais relatifs au droit de reproduire dans la CEEAC les marchandises importées ;
- 5. Les commissions d'achat ;
- 6. Les droits à l'importation et autres taxes dans la CEEAC en raison de l'importation ou de la vente des marchandises ;
- 7. Nonobstant l'article 54, paragraphe 1, point c), les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribuer ou de revendre les marchandises importées, si ces paiements ne sont pas une condition de la vente pour l'exportation des marchandises importées à destination de la CEEAC.

E. Simplification

Article 56

Les autorités douanières peuvent, sur demande, autoriser que les montants ci-après soient déterminés sur la base de critères spécifiques, lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date à laquelle la déclaration en douane est acceptée :

- a) Les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 54, paragraphe 2 ; et
- b) Les montants visés aux articles 54 et 55.

F. Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane

Article 57

- 1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l'article 52, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 du présent article jusqu'au premier de ces points qui permettra de la déterminer. L'ordre d'application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
- 2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
 - a) La valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la CEEAC et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
 - b) La valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de la CEEAC et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;

- c) La valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de la CEEAC des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; ou
- d) La valeur calculée, égale à la somme :
 - i. Du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
 - ii. D'un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination de la CEEAC ;
 - iii. Du coût ou de la valeur des éléments visés à l'article 54, paragraphe 1. e).
- 3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de la CEEAC, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes :
 - a) L'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
 - b) L'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
 - c) Le présent chapitre.
- 4. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas :
 - a) Sur le prix de vente, dans l'Etat membre d'importation, de marchandises produites dans cet Etat,
 - b) Sur un système prévoyant l'acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
 - c) Sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation,
 - d) Sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour les marchandises identiques ou similaires, conformément au présent article,
 - e) Sur le prix de marchandises, vendues pour l'exportation à destination d'un pays autre que l'Etat d'importation,
 - f) Sur des valeurs en douane minimales, ou
 - g) Sur des valeurs arbitraires ou fictives.

5. S'il en fait la demande, l'importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
6. Pour l'application de l'alinéa 2 du présent article, on entend par :
 - a) « Marchandises identiques », les marchandises produites dans le même pays que les marchandises à évaluer, qui sont les mêmes à tous égards, y compris pour ce qui est des caractéristiques, de la qualité et de la réputation. Des différences d'aspect mineures n'empêchent pas des marchandises conformes par ailleurs à la définition d'être considérées comme identiques ;
 - b) « Marchandises similaires », les marchandises produites dans le même pays que les marchandises à évaluer qui, sans être pareilles à tous égards, présentent des caractéristiques semblables et sont composées de matières semblables, ce qui leur permet de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables. La qualité des marchandises, leur réputation et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce font partie des éléments à prendre en considération pour déterminer si des marchandises sont similaires.

§2 – A l'exportation

Article 58

1. A l'exportation, la valeur en douane est celle de la marchandise au point de sortie, déclarée à la date d'enregistrement de la déclaration au bureau de douane, ajustée, le cas échéant, des frais de transport du point de départ jusqu'à la frontière. Sont exclus de cette valeur :
 - a) les droits de sortie ;
 - b) les taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à l'exportateur.
2. La valeur en douane des produits exportés peut être déterminée par des mercuriales définies par chaque Etat membre.

SECTION 5 – POIDS DES MARCHANDISES

Article 59

1. Le Conseil des Ministres de la CEEAC fixe les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérification des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins.
2. Le poids imposable des marchandises taxées au poids net ne peut être déterminé par l'application d'une taxe forfaitaire.

CHAPITRE V – PROHIBITIONS, RESTRICTIONS, CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

SECTION 1 – GENERALITES

Article 60

1. Pour l'application du présent Code, sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumises à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des formalités particulières.
2. Lorsque l'importation ou l'exportation n'est permise que sur présentation d'une autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est prohibée si elle n'est pas accompagnée d'un titre régulier ou si elle est présentée sous le couvert d'un titre non applicable.
3. Tous titres portant autorisation d'importation ou d'exportation (licences ou autres titres analogues) ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet d'un prêt, d'une vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.

SECTION 2 – PROHIBITIONS RELATIVES A LA PROTECTION DES MARQUES ET DES INDICATIONS D'ORIGINE

Article 61

1. Sont prohibés à l'entrée et à la sortie du territoire douanier et exclus des régimes douaniers et de la circulation tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, caisses, ballots, enveloppes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués dans un Etat membre ou qu'ils en sont originaires.
2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité de même nom qu'une localité d'un Etat membre, qui ne portent pas en même temps que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention « importé » en caractères manifestement apparents.

Article 62

Sont prohibés à l'entrée et à la sortie du territoire douanier et exclus des régimes douaniers et de la circulation tous les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origine et d'appellation géographique par la législation en vigueur.

SECTION 3 – PROHIBITIONS RELATIVES AUX MARCHANDISES PORTANT ATTEINTE À UN DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Article 63

Sont prohibées à l'entrée et à la sortie du territoire douanier et exclues des régimes douaniers et de la circulation, les marchandises de contrefaçon, les marchandises pirates et, d'une manière générale, les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle.

Article 64

Lorsque les autorités douanières disposent d'éléments de preuve suffisants indiquant que des marchandises portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, elles peuvent saisir ces dernières.

Article 65

1. Tout titulaire de droits peut déposer une demande d'intervention auprès des autorités douanières.
2. Cette demande doit contenir les éléments permettant d'établir la présomption d'atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ainsi qu'une description suffisamment détaillée des marchandises pour en faciliter la reconnaissance.
3. Les autorités douanières doivent examiner cette demande d'intervention et faire savoir au requérant, dans un délai raisonnable, si elles font droit à sa demande. Dans cette hypothèse, elles doivent l'informer de la durée de la période pour laquelle elles prendront des mesures.
4. Les autorités douanières qui ont fait droit à la demande d'intervention du titulaire de droits doivent retenir des marchandises soupçonnées de porter atteinte à au droit de propriété intellectuelle de ce dernier.
5. La durée de rétention ne peut pas dépasser une durée maximum de dix (10) jours ouvrables. Les autorités douanières doivent informer l'importateur et le requérant de la rétention des marchandises et de la durée de cette dernière. Les autorités douanières peuvent inspecter les marchandises retenues aux fins de vérifier l'atteinte au droit de propriété intellectuelle.
6. Les autorités douanières peuvent exiger du requérant qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et prévenir les abus.
7. Si, à l'issue du délai de dix (10) jours ouvrables de rétention visé à l'alinéa 5, l'autorité judiciaire n'a pas pris de mesures provisoires prolongeant la rétention des marchandises, ces dernières doivent être mises en libre circulation, sous réserve que toutes les autres conditions fixées par la réglementation douanière sont remplies. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger que le propriétaire, l'importateur ou le destinataire de ces marchandises constitue une caution dont le montant sera suffisant pour protéger le titulaire de droits de toute atteinte à ses droits.

8. Les Etats membres peuvent exempter de l'application des dispositions qui précèdent les marchandises sans caractère commercial contenues en petites quantités dans les bagages personnels des voyageurs ou expédiées en petits envois.

Article 66

Lorsque les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle sont confisquées ou abandonnées, elles doivent obligatoirement être détruites.

SECTION 4 – AUTRES PROHIBITIONS

Article 67

Sont également prohibées à l'entrée et à la sortie du territoire douanier et exclues des régimes douaniers et de la circulation, les marchandises portant atteinte :

1. À l'ordre public ;
2. À la sécurité publique ;
3. À la protection de la santé ou de la vie des personnes et des animaux ;
4. À la moralité publique ;
5. À la préservation de l'environnement ;
6. À la protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ;
7. Au respect du droit de la concurrence ;
8. À la défense des consommateurs.

SECTION 5 – CONDITIONS, MODALITÉS ET CONSÉQUENCES DES PROHIBITIONS

Article 68

1. Les conditions et les modalités d'application des articles 63 à 67 du présent code sont prévues par la législation de chaque Etat membre.
2. Dans les cas où des marchandises présentées pour l'importation sont refusées par l'autorité compétente d'un Etat membre pour cause de non-respect des réglementations sanitaires ou phytosanitaires ou des règlements techniques prescrits, les autorités douanières, sous réserve de ses lois et réglementations et conformément à celles-ci, autorisent l'importateur à réexpédier ou à renvoyer à l'exportateur ou à une autre personne désignée par l'exportateur les marchandises refusées.

3. Lorsque la possibilité visée à l'alinéa 2 est donnée à l'importateur et que celui-ci ne l'utilise pas dans un délai raisonnable, les autorités douanières peuvent adopter une solution différente pour ces marchandises non conformes.

SECTION 6 – CONTROLE DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER

Article 69

1. Indépendamment des obligations prévues par le présent Code, les importateurs et les exportateurs, ainsi que tous les opérateurs impliqués dans les opérations du commerce extérieur, dont l'administration des douanes à la charge, doivent se conformer aux réglementations du contrôle du commerce extérieur et des changes, à la législation contre le blanchiment d'argent et à celle contre le financement du terrorisme.
2. Un texte particulier du Conseil des Ministres précise les modalités d'application du présent article.

TITRE II

ORGANISATION ET

FONCTIONNEMENT DU SERVICE

DES DOUANES

CHAPITRE PREMIER – CHAMP D’ACTION DU SERVICE DES DOUANES

Article 70

1. L’action du service des douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code et par tous les textes pris pour son application sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté.
2. Une zone de surveillance spéciale est organisée le long des frontières terrestres, maritimes, fluviales et lacustres. Elle constitue le rayon des douanes.
3. Les autorités douanières des Etats membres peuvent édicter, aux fins de guider les agents des douanes, des mesures, procédures, instructions ou règles conformes au présent code.

Article 71

1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
2. La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à 12 miles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale.
3. La zone terrestre s’étend :
 - a) Sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà du rivage de la mer et des rives des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer, jusqu’au dernier bureau de douane situé en amont, ainsi que dans un rayon de 60 kilomètres autour dudit bureau.
 - i. Les propriétaires riverains ne peuvent élever aucun obstacle au libre parcours des bords de la mer ou des fleuves et rivières pour la surveillance de la douane.
 - ii. Le fait pour les riverains d’élever un obstacle ou de refuser de laisser passer les agents des douanes constitue une opposition à l’exercice des fonctions de ces agents.
 - b) Sur les frontières terrestre, entre les limites du territoire douanier et une ligne tracée à 60 kilomètres en deçà.
4. Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, dans une mesure variable, par acte du Conseil des Ministres de la CEEAC.
5. Les distances sont calculées à vol d’oiseau, sans égard aux sinuosités des routes.

Article 72

Le tracé de la limite intérieure de la zone terrestre du rayon est fixé par acte du Conseil des Ministres de la CEEAC.

CHAPITRE II – ORGANISATION DES SERVICES DES DOUANES

SECTION 1 – ETABLISSEMENT DES BUREAUX DE DOUANE

Article 73

1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que dans les bureaux de douane.
2. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par décision du Directeur national des douanes.

Article 74

1. Les bureaux de douane sont établis et supprimés par décision du Gouvernement de l'Etat intéressé. Il en informe la Commission de la CEEAC en précisant les heures d'ouverture et de fermetures ainsi que les compétences des nouveaux bureaux.
2. Lorsque le bureau est situé à l'intérieur du rayon des douanes, la décision qui prescrit sa création ou sa suppression doit être affichée, à la diligence de l'autorité régionale, dans la commune où se trouve le bureau et dans les localités limitrophes.

Article 75

L'administration des douanes est tenue de faire apposer sur la façade de chaque bureau en un endroit apparent, un tableau portant ces mots : « **Bureau des douanes** ».

Article 76

1. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane sont fixées par le Gouvernement de l'Etat dans lequel ils sont implantés.
2. Lorsque les bureaux de douane sont situés au même point de passage d'une frontière commune (bureaux de douane dits « juxtaposés »), les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d'ouverture, de fermeture et la compétence de ces bureaux.
3. Lorsque les bureaux de douane sont situés sur une frontière commune mais ne sont pas juxtaposés, les administrations des douanes concernées harmonisent les heures d'ouverture, de fermeture et la compétence de ces bureaux.

SECTION 2 – ETABLISSEMENT ET SUPPRESSION DES BRIGADES ET POSTES DE DOUANE

Article 77

Les brigades et postes de douane sont créés et supprimés par décision du Gouvernement de l'Etat intéressé. Il en informe la Commission de la CEEAC.

CHAPITRE III – DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Article 78

1. Les agents des douanes sont sous la protection de la loi. Il est spécialement interdit à toute personne physique ou morale, civile ou militaire :
 - a) De les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
 - b) De s'opposer à l'exercice de leurs fonctions.
2. Les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.

Article 79

1. Sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve la résidence où ils sont nommés.
2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispensé de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article suivant.

Article 80

Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des douanes doivent être munis de leurs commissions d'emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l'exhiber à la première réquisition.

Article 81

Les Gouvernements des États membres fixent par la voie législative ou réglementaire les règles d'attribution de primes, parts de saisies ou de pénalités, et autres rémunérations complémentaires auxquelles peuvent avoir droit les agents des douanes dans l'exercice de leurs fonctions. Ces rémunérations sont enregistrées en comptabilité et versées aux bénéficiaires par virement ou chèque bancaire.

Article 82

1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :
 - a) Lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par les individus armés ;

- b) Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;
- c) Lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;
- d) Lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement.

Article 83

Tout agent des douanes qui est destitué de son emploi ou qui le quitte est tenu de remettre immédiatement à son administration sa commission d'emploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il est chargé pour son service et de rendre ses comptes.

Article 84

1. Les agents de la surveillance doivent souscrire l'engagement de quitter, pendant 3 ans, le rayon des douanes, au cas où ils seraient révoqués à moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient dans le rayon avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de quitter le rayon, sont poursuivis par le procureur près le tribunal compétent, à la diligence de l'administration des douanes.

Article 85

1. Tout agent des douanes ayant servi, de façon ininterrompue, pendant trois années dans la branche de la surveillance, doit quitter le rayon des douanes immédiatement après sa révocation.
2. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines administratives et pénales prévues par les législations nationales des Etats membres de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent au titre de leurs fonctions ou à l'occasion de leur exercice.

Article 86

Le coupable qui dénonce la concussion ou la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.

Article 87

Sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues par les législations pénales des Etats membres, les agents des douanes ainsi que toutes personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou de leurs attributions à exercer à quelque titre que ce soit des fonctions dans les services des douanes ou à intervenir dans l'application de la législation des douanes.

CHAPITRE IV – POUVOIRS DES AGENTS DE DOUANES

SECTION 1 – DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT ET DES PERSONNES

Article 88

Pour l'application des dispositions du présent Code et en vue de la recherche de la fraude, les agents peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.

Article 89

1. Tout conducteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions et signaux d'arrêt des agents des douanes.
2. Ces derniers peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs injonctions.
3. En cas de refus d'obtempérer à la troisième injonction à haute et intelligible voix, les agents des douanes peuvent faire usage de la force pour exercer ce droit de visite.

Article 90

Les agents des douanes peuvent visiter tous navires au-dessous de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 91

1. Les agents des douanes peuvent aller à bord de tous bâtiments, y compris les navires de guerre, qui se trouvent dans les ports ou rades ou qui montent ou descendent les rivières et canaux, ils peuvent y demeurer jusqu'à leur déchargement ou sortie.
2. Les commandants doivent recevoir les agents des douanes, les accompagner et, s'ils le demandent, faire ouvrir les écoutilles, les chambres et armoires de leur bâtiment ainsi que les colis désignés pour la visite. En cas de refus, les agents peuvent demander l'assistance d'un juge (ou, s'il n'y en a pas sur le lieu, d'un officier municipal dudit lieu ou d'un officier de police judiciaire) qui est tenu de faire ouvrir les écoutilles, chambres, armoires et colis ; il est dressé procès-verbal de cette ouverture et des constatations faites aux frais des commandants.
3. Les agents chargés de la vérification des bâtiments et cargaisons peuvent, au coucher du soleil, fermer les écoutilles qui ne pourront être ouvertes qu'en leur présence.
4. Sur les navires de guerre, les visites ne peuvent être faites après le coucher du soleil.

Article 92

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continental, là où c'est applicable. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant à son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.

SECTION 2 – DROIT D'ACCES AUX LOCAUX ET LIEUX A USAGE PROFESSIONNEL

Article 93

1. Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions prévues au présent Code, les agents des douanes de catégorie A ou B ou assimilés selon la législation de chaque Etat membre, et les agents de catégorie C ou assimilé en fonction de la législation de chaque Etat membre, à condition qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités, ont accès aux locaux ou lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts où les marchandises et documents se rapportant à ces infractions sont susceptibles d'être détenus quel qu'en soit le support. Aux mêmes fins, ils ont accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.
2. Cet accès a lieu entre 8 heures et 18 heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé, ou lorsque sont en cours des activités de production, de fabrication, de conditionnement, de transport, de manutention, d'entreposage ou de commercialisation.
3. En dehors des cas visés à l'alinéa 2, l'autorisation du Procureur près la juridiction compétente est requise pour les opérations visées à l'alinéa 1. Il dispose d'un délai de 24 heures pour réagir à la demande dont il est saisi. En cas de flagrant délit, il doit se prononcer dès sa saisine. Si le Procureur ne réagit pas dans le délai prescrit, l'autorisation est réputée accordée. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant l'opération. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
4. Au cours de leurs investigations, les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1 peuvent effectuer un prélèvement d'échantillons, dans des conditions fixées par la législation communautaire, et procéder à la saisie de documents pour les besoins de l'enquête ou en prendre copie, quel qu'en soit le support.
5. Le présent article ne s'applique pas à la partie des locaux et lieux cités à l'alinéa 1 qui est également affectée au domicile privé.

SECTION 3 – VISITES DOMICILIAIRES

Article 94

1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers prévues au présent code, les agents des douanes de catégorie A et B ou assimilés selon la législation de chaque Etat membre, et les agents de catégorie C ou assimilé en fonction de la législation de chaque Etat membre, à condition qu'ils soient accompagnés de l'un des agents précités, peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d'être retenus. Ils sont accompagnés soit d'un officier municipal du lieu, soit d'un officier de police judiciaire, soit d'un représentant de l'autorité régionale ou locale.
2. Les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1 peuvent procéder, à l'occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu'en soit le support, se rapportant aux infractions. Si, à l'occasion d'une visite, les agents découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des infractions, ils peuvent procéder à leur saisie.
3. Si à l'occasion de la visite, les agents des douanes mentionnées à l'alinéa 1 découvrent l'existence d'un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux est titulaire et où des pièces, documents, objets ou marchandises se rapportant aux agissements visés à l'alinéa 1 sont susceptibles de se trouver, ils peuvent procéder immédiatement à la visite de ce coffre.
4. La visite ne peut être commencée avant 5 heures, ni après 19 heures. Elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier ou le représentant visé à l'alinéa 1 requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de l'Administration des douanes. Les agents des douanes mentionnés à l'alinéa 1, l'occupant des lieux ou son représentant et l'officier ou le représentant visé à l'alinéa 1 peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
5. En dehors des cas visés à l'alinéa 9, l'autorisation du Procureur près la juridiction compétente est requise pour les opérations visées à l'alinéa 1. Il dispose d'un délai de 24 heures pour réagir à la demande dont il est saisi. En cas de flagrant délit, il doit se prononcer dès sa saisine. Si le Procureur ne réagit pas endéans 24h, l'autorisation est réputée accordée. Un procès-verbal de constat relatant le déroulement des opérations de contrôle lui est transmis dans les cinq jours suivant l'opération. Une copie en est transmise à l'intéressé dans le même délai.
6. Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits douaniers dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l'officier ou le représentant visé à l'alinéa 1 et par les personnes mentionnées à l'alinéa 4. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
7. Si l'inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L'occupant des lieux ou son représentant est avisé qu'il peut assister à l'ouverture des scellés qui a lieu en présence de l'officier ou du représentant visé à l'alinéa 1. L'inventaire est établi à l'ouverture de ces scellés.

8. Une copie du procès-verbal et de l'inventaire est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant. Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des infractions.
9. Toutefois, les agents des douanes peuvent intervenir, même en dehors des horaires visés à l'alinéa 4, sans l'assistance d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale pour la recherche des marchandises qui, poursuivies à vue sans interruption dans les conditions prévues par l'article 340 ci-après, sont introduites dans une maison ou tout autre bâtiment, même sis en dehors du rayon.
10. S'il y a refus d'ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d'un officier municipal du lieu, d'un officier de police judiciaire ou d'un représentant de l'autorité régionale ou locale dans les conditions prévues au présent article.

SECTION 4 – DROIT DE COMMUNICATION PARTICULIER A L'ADMINISTRATION DES DOUANES

Article 95

1. Les chefs de bureaux et receveurs des douanes, les agents des douanes ayant le grade d'inspecteur ou d'officier des douanes de catégorie A ou assimilé selon la législation de chaque Etat membre, de contrôleur des douanes de catégorie C ou assimilé selon la législation de chaque Etat membre, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature, quel qu'en soit le support, relatifs aux opérations intéressant leur service :
 - a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres, registres, etc.) ;
 - b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) ;
 - c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) ;
 - d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.) ;
 - e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de transports rapides, qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous les modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;

- f) Chez les commissionnaires ou transitaires ;
 - g) Chez les destinataires et les expéditeurs réels de marchandises ;
 - h) Chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité matières, etc.) ;
 - i) Dans les établissements bancaires et financiers ;
 - j) Chez les opérateurs de télécommunications ou des services ;
 - k) Et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes.
2. Les divers documents visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.
 3. Au cours des contrôles et des enquêtes opérées chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe 1 du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
 4. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.
 5. En aucun cas, les administrations de l'Etat et des collectivités locales, ainsi que les entreprises concédées par l'Etat et les collectivités locales, de même que tous les établissements ou organismes quelconques soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent opposer le secret professionnel aux agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur qui, pour établir les impôts institués par les lois existantes, leur demandent communication des documents de service qu'ils détiennent, quel qu'en soit le support.

Les agents des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication susvisé lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet ordre doit être présenté aux autorités visées à l'alinéa ci-dessus.

SECTION 5 – CONTROLE DOUANIER DES ENVOIS PAR LA POSTE ET PAR LES COURRIERS EXPRESS

Article 96

1. Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste sédentaires ou ambulants, y compris les salles de tri, en correspondance directe avec l'extérieur, ainsi que les locaux des entreprises de courriers express, pour y rechercher, en présence des agents des postes, les envois clos ou non, d'origine intérieure ou extérieure, à l'exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.
2. L'administration des postes et les entreprises de courriers express sont tenues de soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale Universelle, les envois frappés de prohibitions à l'importation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l'entrée.
3. L'administration des postes et les entreprises de courriers express sont également tenues de soumettre au contrôle les envois frappés de prohibitions à l'exportation, passibles de droits ou taxes perçus par l'administration des douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à la sortie.
4. Il ne peut en aucun cas être porté atteinte au secret des correspondances.

SECTION 6 – LIVRAISONS SURVEILLEES

Article 97

1. Afin de constater les délits douaniers portant sur des produits prohibés, si la peine maximale encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des douanes habilités, dans les conditions fixées par les textes nationaux en vigueur, procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir informé le Directeur national des douanes ou l'un de ses représentants habilités et sauf opposition de celui-ci, à la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens des articles 429 à 430 du présent code.
2. Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre.
3. L'information préalable prévue à l'alinéa 1 du présent article doit être donnée, par tout moyen, au Directeur national des douanes.
4. Les dispositions d'application du présent article sont fixées par un texte national.

SECTION 7 – INFILTRATION

Article 98

1. Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation et de transit de certains produits prohibés, le Procureur de la République, à la demande du Directeur National des Douanes, peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration.
2. La liste des produits visés à l'alinéa précédent ainsi que les modalités d'infiltration sont fixées par un texte national.

SECTION 8 – RETENUE PROVISOIRE DES PERSONNES

Article 99

1. A l'occasion des contrôles qui relèvent de leurs attributions, les agents des douanes peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière d'une personne en cas de flagrant délit douanier passible de peines d'emprisonnement et si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.
2. La personne est gardée comme en matière de procédure pénale, si nécessaire dans des locaux gardés mis à la disposition par la police. La décision de retenue est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur qui en informe immédiatement sa hiérarchie.
3. La durée de la retenue ne peut excéder 24 heures. Toutefois, elle peut être portée à 48 heures sur autorisation du Procureur de la République si les nécessités de l'enquête douanière le justifient.

SECTION 9 – VERIFICATION D'IDENTITE DES PERSONNES

Article 100

Les agents des douanes peuvent contrôler l'identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.

TITRE III

CONDUITE ET MISE EN DOUANE

DES MARCHANDISES

CHAPITRE PREMIER – IMPORTATION ET EXPORTATION

SECTION 1 – IMPORTATION

§1^{er} – Transports par mer

Article 101

1. Les marchandises arrivant par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou état général du chargement du navire.
2. Ce document doit être signé par le Commandant. Il doit mentionner l'espèce, le nombre de colis, leurs marques et numéros, la nature, le poids des marchandises et les lieux de chargement.
3. Il est interdit de présenter comme unité, dans le manifeste, plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
4. Les marchandises prohibées doivent être portées au manifeste sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.

Article 102

Le commandant d'un navire arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes doit, à la première réquisition :

1. Soumettre l'original du manifeste au visa ne varietur des agents des douanes qui se rendent à bord ;
2. Leur remettre une copie du manifeste.

Article 103

Sauf en cas de force majeure dûment justifié, les navires ne peuvent accoster que dans les ports pourvus d'un bureau de douane.

Article 104

A son entrée dans le port, le commandant est tenu de présenter le journal de bord au visa des agents des douanes.

Article 105

1. La compagnie maritime ou le consignataire doit déposer au bureau de douane :
 - a) À titre de déclaration sommaire :
 - i. Le manifeste de la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction authentique ;

- ii. Les manifestes spéciaux des provisions de bord et des marchandises de pacotille appartenant aux membres de l'équipage ;
 - iii. Les certificats d'appareillage ou clearance
- b) Les chartes parties ou connaissements, acte de nationalité et tous autres documents qui pourront être exigés par l'administration des douanes en vue de l'application des mesures douanières.
- 2. Le manifeste de la cargaison visé à l'alinéa 1. a) doit être transféré par voie électronique. Toutefois, dans des situations particulières, les autorités concernées peuvent accepter que le manifeste de la cargaison soit déposé sur support papier.
 - 3. Lorsque le manifeste de la cargaison est transféré par voie électronique, il doit être transféré quarante-huit heures avant l'arrivée du navire dans le port. Lorsque le manifeste de la cargaison est déposé sur support papier, il doit être déposé dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port. Le délai de vingt-quatre heures ne court pas les dimanches et jours fériés.
 - 4. La déclaration sommaire doit être déposée même lorsque les navires sont sur lest.

Article 106

- 1. Le chargement ou le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports où les bureaux de douane sont établis.
- 2. Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée qu'avec l'autorisation écrite des agents des douanes et qu'en leur présence. Les déchargements et transbordements doivent avoir lieu pendant les heures et sous les conditions fixées par le directeur national des douanes.
- 3. Sur la demande des intéressés, et à leurs frais, des autorisations exceptionnelles de déchargement et de transbordement en dehors des lieux, heures et jours déterminés comme il est dit ci-dessus, peuvent être accordés.

Article 107

Les commandants des navires militaires sont tenus de remplir à l'entrée toutes les formalités auxquelles sont assujettis les commandants des navires marchands.

§2 – Transports par les voies terrestres

Article 108

- 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bureau de douane par la route la plus directe désignée par le Gouvernement de l'Etat dont dépend ce bureau et acheminées directement, après contrôle de la douane, du bureau vers leur destination.
- 2. Elles ne peuvent être introduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites au bureau ; elles ne peuvent dépasser ce bureau sans permis.

Article 109

1. Les routes directes desservant les bureaux d'importance secondaire peuvent être fermées au trafic international par décision du directeur national des douanes, pendant tout ou partie de la fermeture de ces bureaux.
2. Les marchandises ne peuvent circuler sans autorisation du service des douanes sur les routes visées au paragraphe précédent, pendant les heures de fermeture.

Article 110

1. Tout conducteur de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane, remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de route indiquant les objets qu'il transporte et comportant les mêmes indications que celles exigées pour les manifestes couvrant le transport par mer et par air.
2. Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de route sous leur véritable dénomination, par nature et espèce.
3. Les marchandises qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont déposées sans frais dans les dépendances dudit bureau jusqu'au moment de son ouverture ; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au service des douanes dès l'ouverture du bureau.

§3 – Transports par la voie aérienne

Article 111

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre la ligne aérienne qui leur est imposée.
2. Ils ne peuvent se poser que sur les aéroports douaniers.
3. Les aéroports douaniers sont désignés par le Gouvernement de l'Etat où ils sont installés ; ce dernier peut également prendre toutes dispositions utiles pour que les aéronefs n'échappent pas aux formalités douanières.

Article 112

Les marchandises transportées par aéronef doivent être inscrites sur un manifeste signé par le commandant de l'appareil ; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues, pour les navires, par l'article 101 ci-dessus.

Article 113

1. Le commandant de tout aéronef civil ou militaire doit présenter le manifeste aux agents des douanes à la première réquisition.
2. La compagnie aérienne ou son représentant doit transférer ce document par voie électronique, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport, avec le cas échéant sa traduction authentique, au plus tard à l'arrivée de l'appareil.

Article 114

1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.
2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire jeter en cours de route le lest, le courrier postal dans les lieux pour ce officiellement désignés, ainsi que les marchandises chargées dont le jet est indispensable au salut de l'aéronef.

Article 115

Les dispositions de l'article 10 ci-dessus concernant les déchargements et les transbordements sont applicables aux transports effectués par la voie aérienne.

SECTION 2 – EXPORTATION**Article 116**

1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.

CHAPITRE II – DISPOSITIONS COMMUNES AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS PAR MER

Article 117

S'il existe à bord des navires des provisions qui ont été affranchies des droits et taxes comme devant être consommées en mer, elles doivent, jusqu'au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des douanes.

Article 118

Lorsqu'un navire arrête ses opérations de débarquement ou d'embarquement, les agents des douanes peuvent fermer les écoutilles et y apposer les plombs ou cachets qui ne doivent être enlevés que par eux-mêmes.

Article 119

Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute sont tenues de présenter leur chargement au bureau de douane le plus proche du lieu de provenance ou de leur destination, soit pour y acquitter les droits et en recevoir le récépissé, soit pour se munir de titres ou expéditions réglementaires.

Article 120

1. Les pirogues et autres embarcations de moins de dix tonneaux de jauge brute ne peuvent sortir des ports sans un permis de douane, quel que soit le point de la côte vers lequel elles doivent se diriger.
2. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux bateaux et aux pirogues se livrant à la pêche, dont les opérations ne sont soumises à aucune formalité de douane.

Article 121

1. Il est interdit aux navires et aux embarcations de toutes sortes de pénétrer dans les eaux intérieures autrement que par les estuaires, passes ou rivières conduisant au premier bureau de douane. Ils ne doivent pratiquer à la sortie que les mêmes passes ou cours d'eau et doivent représenter, s'ils en sont requis, l'acquit de paiement des droits ou toutes autres expéditions.
2. Dans le cas où plusieurs voies navigables également directes conduisent à un même bureau, la voie autorisée est fixée par décision du Directeur National des Douanes.
3. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à la navigation dans les fleuves et rivières limitrophes des Etats qui, par convention, ont reconnu la liberté de la navigation et la neutralité des eaux.

CHAPITRE III – DISPOSITIONS SPECIALES A LA NAVIGATION SUR LES FLEUVES ET COURS D'EAU FORMANT LA FRONTIERE

Article 122

1. Tout bateau naviguant sur les eaux des fleuves, rivières ou lacs qui servent de frontière au territoire douanier d'un ou plusieurs Etats membres et touchant un point de ce territoire pour y effectuer des opérations de chargement ou de déchargement de marchandises, d'embarquement ou de débarquement de passagers, doit, pour chacun de ses voyages être muni :
 - a) D'un certificat de navigation ;
 - b) D'une liste complète du personnel embarqué à bord, indiquant les noms, nationalité et fonction des membres de l'équipage ;
 - c) D'un manifeste, établi comme précisé par l'article 101 ci-dessus, relatif aux transports par mer.
2. Ces deux derniers documents, établis au lieu de départ, sont visés au départ par le chef du bureau des douanes ou à défaut, par l'autorité administrative du lieu ou par celle du poste le plus rapproché. Ils sont complétés, s'il y a lieu, en cours de route et doivent être remis au bureau des douanes ou à défaut à l'autorité administrative du point terminus du voyage.
3. En ce qui concerne les bateaux et embarcations étrangers, le certificat de navigation est remplacé par les papiers de bord réglementaires.

Article 123

Les dispositions des articles 90, 91, 101 à 107, 121 à 122 ci-dessus et 124, 127 alinéas 1 et 2 ci-dessous sont applicables aux bateaux désignés à l'article 122 sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions des articles suivants.

Article 124

Sont seules exemptées de l'obligation du manifeste, les pirogues ne transportant que des produits vivriers du cru.

Article 125

Aucune opération ne pourra être effectuée en cours de route sans l'autorisation préalable de la douane, ou à défaut, de l'autorité administrative du lieu qui devra faire mention détaillée de l'opération sur le manifeste.

Article 126

Dans toutes les escales, les agents des douanes pourront se faire présenter le manifeste, la liste d'équipage et les contrôler. Pour ce contrôle, ils seront autorisés à visiter le bateau dans toutes ses parties.

Article 127

1. Toute irrégularité constatée, tant pour la cargaison que pour le personnel sera mentionnée par le chef du bureau des douanes, ou par l'autorité administrative, sur le manifeste, ou sur la liste de l'équipage.
2. En outre, lorsqu'elle ne sera pas dûment justifiée, elle fera l'objet d'un procès-verbal établi par l'autorité qui aura constaté l'irrégularité.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MOYENS DE TRANSPORT

Article 128

Les manifestes ou Déclaration de chargement et autres documents, transférés par voie électronique ou déposés sur support papier à titre de déclaration sommaire, peuvent être rectifiés par le déclarant, à condition que ce dernier en ait fait la demande aux autorités douanières :

- a) Dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de l'arrivée du navire ; ou
- b) Pour les moyens de transport autres que par mer, dans un délai de douze (12) heures à compter de l'arrivée du moyen de transport.

CHAPITRE V – MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT

Article 129

1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articles 101 à 128 ci-dessus peuvent être placées en magasins ou en aires de dédouanement suivant les modalités fixées au présent chapitre.
2. Les terminaux à conteneur et ports secs sous douane sont des magasins et aires de dédouanement au sens du présent Titre et soumis à toutes ses dispositions sauf dérogations spéciales prévues par la loi nationale ou communautaire attribuant un autre régime juridique à ces entités.
3. La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du directeur national des douanes, qui en agréé l'emplacement, la construction et l'aménagement.
4. L'autorisation visée au paragraphe 2 du présent article détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparation des installations nécessaires à l'exécution du service.

Article 130

1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de dédouanement est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration sommaire ou d'un document en tenant lieu.
2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes

Article 131

1. La durée maximum du séjour des marchandises en magasins ou sur les aires de dédouanement est fixée par le Directeur national des douanes.
2. Lorsque, au plus tard à l'expiration du délai prévu au paragraphe 1 du présent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, elles sont constituées d'office en dépôt.

Article 132

Les obligations et les responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part. Cet engagement est cautionné.

TITRE IV

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER – DECLARATION EN DETAIL

SECTION 1 – OBLIGATION DE LA DECLARATION EN DETAIL

§1^{er} – Généralités

Article 133

1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'une déclaration en détail leur assignant un régime douanier.
2. En plus de la déclaration en détail, les marchandises importées et déclarées pour la mise à la consommation font l'objet d'une déclaration distincte sur la valeur dont la forme est déterminée par la Commission.
3. L'exemption des droits et taxes soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le présent article.

§2 – Dépôt de la déclaration en détail

Article 134

1. La déclaration en détail doit être déposée dans le bureau de douane ouvert à l'opération douanière envisagée.
2. La déclaration en détail doit être déposée pendant les heures d'ouverture du bureau dans un délai de trois jours francs (non compris les dimanche et jours fériés) après l'arrivée des marchandises audit bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes.
3. Le délai prévu à l'alinéa précédent est majoré de la durée de séjour réglementaire des marchandises en magasin ou sur une aire de dédouanement si cette procédure a été utilisée.
4. La déclaration en détail peut être déposée en dehors des heures d'ouverture du bureau lorsqu'elle est effectuée par voie électronique.
5. A l'exportation, la déclaration en détail doit être déposée au plus tard dès l'arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par le service des douanes ou, si les marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

§3 – Dépôt anticipé de la déclaration en détail

Article 135

1. Les déclarations en détail peuvent être déposées avant l'arrivée des marchandises.

2. Ces déclarations anticipées ne prennent effet, avec toutes les conséquences attachées à l'enregistrement, qu'à partir de la date à laquelle il est justifié de l'arrivée des marchandises et sous réserve que lesdites déclarations satisfassent aux conditions requises à cette date en vertu de l'article 144 ci-après.
3. Un Règlement du Conseil des Ministres fixe les conditions d'application du présent article.
4. Pour les déclarations anticipées, la mainlevée peut être accordée immédiatement, dès que l'arrivée des marchandises a été confirmée et sous réserve que l'ensemble des conditions requises pour l'octroi de cette mainlevée soient satisfaites.

SECTION 2 – PERSONNES HABILITEES A DECLARER LES MARCHANDISES EN DETAIL

Article 136

Sous réserve de l'article 26, la déclaration en douane peut être faite par toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter au service des douanes compétent la marchandise en cause ainsi que tous les documents dont la production est nécessaire pour permettre l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel la marchandise est déclarée.

Article 137

1. Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
2. Cet agrément est donné par le Conseil des Ministres de la CEEAC après avis du Comité Consultatif National des Commissaires en Douane agréés.
3. Le Conseil des Ministres de la CEEAC peut, selon la même procédure, retirer l'agrément à titre temporaire ou définitif.
4. Les critères sur la base desquels l'agrément est délivré comprennent obligatoirement la moralité douanière et fiscale, la solvabilité et les connaissances douanières et compétences professionnelles.
5. Le statut du commissionnaire en douane agréé est régi par un Règlement du Conseil des Ministres de la Communauté.

Article 138

1. Toute personne physique ou morale qui, sans exercer la profession de commissionnaire en douane entend, à l'occasion de son industrie ou de son commerce, faire à la douane des déclarations en détail pour autrui, doit obtenir l'autorisation de dédouaner.

2. Cette autorisation est accordée par le Directeur national des Douanes à titre temporaire et révocable. Elle est pour des opérations déterminées, dans des conditions déterminées par chaque Etat.
3. Les opérations douanières que la personne intéressée choisit d'effectuer pour son propre compte ne font pas l'objet d'un traitement moins favorable, et ne sont pas soumises à des conditions plus rigoureuses que les opérations qui sont effectuées par un tiers pour le compte de la personne intéressée.

Article 139

1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société. Les personnes habilitées à représenter les sociétés auprès de l'administration des douanes sont les suivantes :
 - a) Pour les sociétés de personnes :
 - i. Tous les associés en nom collectif ;
 - ii. Tous les commandités ;
 - iii. Le ou les gérants s'ils ne sont ni associés, ni commandités
 - b) Pour les sociétés anonymes :
 - i. Le Président Directeur Général ;
 - ii. Éventuellement, le Directeur Général et l'Administrateur ayant reçu la délégation prévue par la loi sur les sociétés anonymes.
 - c) Pour les sociétés à responsabilité limitée : le ou les gérants.
2. Le refus ou le retrait temporaire ou définitif, de l'agrément ou l'autorisation de dédouaner, peut faire l'objet d'un recours administratif et, le cas échéant, d'une contestation devant les juridictions compétentes.

Article 140

Les comités consultatifs nationaux prévus à l'article 137 paragraphe 2 ci-dessus, dont la création et le fonctionnement relèvent de la compétence exclusive des Etats, donnent leur avis sur les demandes ou les retraits d'agréments de commissionnaire en douane. Ils peuvent, en outre, proposer les retraits d'agréments.

Article 141

1. Les commissionnaires en douane doivent tenir des répertoires annuels, côtés et paraphés, de leurs opérations en douane.
2. Les répertoires sont distincts pour les opérations d'importation et pour les opérations d'exportation. Lesdites opérations doivent être inscrites à chaque répertoire sous une série unique de numéros ; ces numéros sont reproduits sur les déclarations de douane.

3. Les répertoires, dont le modèle est fixé par l'autorité nationale compétente de chaque Etat membre, servent de base aux recherches des agents des douanes qui peuvent en outre exiger la production des correspondances et des pièces de comptabilité afférentes aux opérations enregistrées. Ces répertoires, correspondances et pièces doivent être conservés pendant un délai de dix ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.

Article 142

Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous les intermédiaires : compagnies de navigation, compagnies de chemin de fer, courtiers maritimes, offices postaux etc., en ce qui concerne les déclarations de douane qu'ils font pour le compte de tiers.

Article 143

1. Les conditions d'application des dispositions des articles 141 et 142 sont fixées par décisions de l'autorité compétente de chaque Etat membre.
2. Ces décisions déterminent les conditions dans lesquelles les services publics, concédés ou subventionnés, peuvent accomplir pour autrui des opérations de dédouanement et les obligations qui leur incombent à cet égard.

SECTION 3 – FORME DE DECLARATIONS EN DETAIL

§1^{er} – Forme et contenu des déclarations en détail

Article 144

1. Les déclarations en détail doivent être faites par voie électronique.
2. Les déclarations doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanières et pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur, y compris le numéro d'identification unique (NIU) des importateurs et des exportateurs.
3. La forme des déclarations est conforme aux modèles fixés par un Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC se référant aux standards tels que recommandés par l'Organisation Mondiale des Douanes en la matière. Parmi les documents devant être annexés à la déclaration en détail, doit figurer la déclaration détaillant les éléments constitutifs de la valeur. Dans les cas où cela est approprié, les autorités douanières peuvent accepter les copies sur papier ou sous forme électronique des autres documents devant être annexés à la déclaration en détail.
4. Dans certains cas, la déclaration électronique peut être remplacée par une déclaration écrite ou verbale.
5. Les déclarations en détail doivent être validées par le déclarant. Lorsqu'en application de l'alinéa 4, elles sont remplacées par une déclaration écrite, elles doivent être signées par le déclarant.

Article 145

Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formulaire de déclaration, chaque article est considéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 146

Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

§2 – Demande d'examen des marchandises

Article 147

1. Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent examiner les marchandises avant déclaration et prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une demande d'examen ; lorsque cette demande est accordée par la douane, elle donne lieu à un permis d'examen.
2. Toute manipulation susceptible de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet d'un permis d'examen est interdite.
3. La forme des demandes et permis d'examen et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'examen préalable des marchandises sont déterminées par décisions du Président de la Commission de la CEEAC.

§3 – Enregistrement des déclarations en détail

Article 148

1. La déclaration en détail est enregistrée lorsqu'elle est validée par le déclarant et acceptée par le système informatique douanier.
2. Lorsque, en application de l'alinéa 4 de l'article 144, la déclaration électronique est remplacée par une déclaration écrite ou verbale, les autorités douanières déterminent si la déclaration est recevable. Lorsque la déclaration est reconnue comme recevable, elle est immédiatement enregistrée par les autorités douanières.
3. S'agissant des déclarations écrites, sont considérées comme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
4. Lorsqu'il existe, dans une déclaration, contradiction entre une mention en lettres ou en chiffres libellée conformément à la terminologie douanière et une mention non conforme à cette terminologie ; cette dernière mention est nulle. En tout autre cas, sont nulles les mentions en chiffres, contredisant les mentions en lettres de la déclaration.

Article 149

Lorsque le dernier jour valable pour appliquer un tarif est un dimanche ou un jour férié, les bureaux doivent rester ouverts pour recevoir et enregistrer les déclarations relatives à l'application de ce tarif, pendant toute la durée des heures réglementaires, telles qu'elles sont fixées pour les jours ouvrables.

§4 – Rectification des énonciations des déclarations en détail

Article 150

1. Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières.
2. La rectification ne peut avoir pour objet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l'objet.
3. Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières ont soit :
 - a) informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises ;
 - b) constaté l'inexactitude des énonciations en question ;
 - c) donné mainlevée des marchandises.

§5 – Annulation de la déclaration en détail

Article 151

1. Le déclarant est autorisé à demander le retrait de la déclaration de marchandises à l'importation :
 - a) s'il apporte la preuve que les marchandises ont été déclarées par erreur sous un régime douanier déterminé et demande l'application d'un autre régime douanier, ou qu'en raison des circonstances particulières cette déclaration ne se justifie plus ; et
 - b) à condition que la demande soit introduite auprès du bureau de douane avant l'octroi de la main levée et pour autant que les raisons invoquées soient jugées valables par l'administration des douanes ;
2. Le déclarant est autorisé à demander le retrait de la déclaration de marchandises à l'exportation, s'il apporte la preuve que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier ou y a été réintroduite.

CHAPITRE II – PROCEDURES SIMPLIFIÉES

Article 152

1. Des décisions du Directeur national des douanes peuvent autoriser des procédures simplifiées de mise en douane et de dédouanement prévoyant notamment :
 - a) Que certaines indications des déclarations en détail seront fournies ou reprises ultérieurement sous la forme de déclarations complémentaires pouvant présenter un caractère global, périodique ou récapitulatif ;
 - b) La mainlevée sur la base d'une déclaration en détail incomplète avec établissement ultérieur de la déclaration en détail complète des marchandises ;
 - c) La mise en douane ou le dédouanement des marchandises dans les locaux du déclarant ou dans tout autre lieu agréé ;
 - d) L'enregistrement de déclarations en détail dans un bureau de douane de la CEEAC différent de celui où les marchandises sont présentées.
2. Les mentions des déclarations complémentaires sont réputées constituer, avec les mentions des déclarations auxquelles elles se rapportent respectivement un acte unique et indivisible prenant effet à la date d'enregistrement de la déclaration initiale correspondante.

Article 153

1. Les envois de secours, les envois urgents et marchandises périssables sont éligibles à la procédure de la déclaration simplifiée visée à l'article 152 1. b).
2. La Commission de la CEEAC fixe la liste des marchandises visées au précédent alinéa.

Article 154

1. Lorsqu'une garantie est exigée pour assurer l'exécution des obligations résultant d'un régime douanier, les autorités douanières acceptent une garantie globale de la part de tout déclarant qui déclare régulièrement des marchandises.
2. Les autorités douanières n'exigent pas de garanties lorsqu'elles sont convaincues que l'intéressé remplit toutes ses obligations envers elles.

CHAPITRE III – VERIFICATION DES MARCHANDISES

SECTION 1 – CONDITIONS DE LA VERIFICATION DES MARCHANDISES

Article 155

1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes décide s'il procède, sur la base d'une analyse de risque, à la vérification de la déclaration et de tout ou partie des marchandises déclarées.
2. En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration et des marchandises sur lesquelles porte la contestation.

Article 156

1. La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.
2. Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.
3. Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission du service des douanes.
4. Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par le service des douanes ; à défaut de cet agrément, l'accès des magasins et aires de dédouanement et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.
5. Les autorités douanières peuvent soumettre, pour analyse, à un laboratoire spécialisé des échantillons des marchandises déclarées si l'espèce ou d'autres caractéristiques de ces dernières ne peuvent être établies de façon satisfaisante par d'autres moyens. Les frais résultants du recours aux laboratoires d'analyses sont à la charge :
 - a) De l'administration lorsque les résultats de la vérification ou du règlement final du litige confirment les éléments de la déclaration du redevable ;
 - b) Du redevable dans le cas contraire.

6. A condition d'en informer les autorités douanières, l'importateur peut faire réaliser une seconde analyse à ses frais. Dans ce cas, les autorités douanières lui indiquent le laboratoire auprès duquel cette analyse peut être effectuée.
7. En outre, les autorités douanières peuvent avoir recours à un expert désigné sur la base de ses compétences au regard du cas considéré.

Article 157

1. La vérification a lieu en présence du déclarant ou de son représentant.
2. Lorsque les agents des douanes l'exigent, le déclarant fournit l'assistance nécessaire pour faciliter cette vérification.
3. Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification des marchandises, le service des douanes lui notifie son intention de commencer les opérations de visite ou de les poursuivre s'il les avait suspendues. Si, à l'expiration d'un délai de huit jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le tribunal compétent dans le ressort duquel est situé le bureau de douane désigne d'office, à la requête du chef du bureau des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

SECTION 2 – CONTESTATIONS DES ENONCIATIONS DE LA DECLARATION DES MARCHANDISES

Article 158

Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, des énonciations de la déclaration, il en donne avis au déclarant. Si ce dernier n'accepte pas les résultats de la vérification, il peut exercer son droit de recours conformément au Titre X du présent code.

SECTION 3 – APPLICATION DES RESULTATS DE LA VERIFICATION DES MARCHANDISES

Article 159

1. Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d'après les résultats de la vérification, et, le cas échéant, conformément à la décision de l'instance habilitée de la Communauté chargée de trancher les litiges douaniers.
2. Les constatations matérielles de la douane relatives au poids, à la mesure, au nombre ainsi que la déduction des emballages ou leur taxation, l'application et la liquidation des droits et taxes ont lieu conformément aux règles fixées par les décisions prises en application de l'article 18 ci-dessus.

3. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciations de la déclaration.
4. Sauf application des dispositions transitoires prévues par l'article 17 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir à l'importation et à l'exportation sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail.
5. Les droits et taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.

SECTION 4 – CONTRÔLE APRES DEDOUANEMENT

Article 160

1. Pour s'assurer de la conformité d'un opérateur à la réglementation douanière, les autorités douanières peuvent, après octroi de la mainlevée des marchandises, contrôler, dans les limites du délai de prescription prévu aux articles 373 à 375 du présent Code :
 - a) Les déclarations de cet opérateur et tous les documents s'y rapportant ;
 - b) Sa comptabilité ;
 - c) Les écritures se rapportant aux opérations relatives aux marchandises importées ou exportées ;
 - d) Les opérations commerciales portant sur ces marchandises.
2. Ce contrôle peut s'exercer à partir des locaux des autorités douanières ou dans les locaux de l'opérateur, de son représentant, de toute personne directement ou indirectement liée à titre professionnel à ces opérations et de toute autre personne disposant des documents et données visés à l'alinéa 1 pour des raisons professionnelles.
3. L'opérateur peut se faire assister par un Conseil en douane dont le statut est déterminé par un Règlement du Conseil des Ministres.

CHAPITRE IV – PAIEMENT ET REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

SECTION 1 – LIQUIDATION, PRISE EN COMPTE ET RECouvreMENT DES DROITS ET TAXES

Article 161

1. Les droits et taxes liquidés dans les déclarations en détail électroniques sont pris en compte automatiquement dans la comptabilité douanière des recettes par l'intermédiaire du système informatique douanier au moment de l'acceptation de ces déclarations par ce système. Le recouvrement est dans ce cas effectué conformément aux dispositions des articles 162 à 164 et 168 du présent code.
2. Dans tous les autres cas où naît une dette douanière, le service des douanes de constatation liquide immédiatement les droits et taxes exigibles et transmet cette liquidation au receveur des douanes dans un délai de 48 heures. Le receveur des douanes prend immédiatement en compte ces droits et taxes dans la comptabilité douanière des recettes et en notifie le montant au redevable, ainsi qu'à la caution si une garantie a été constituée, dans un délai de 48 heures.
3. Le redevable dispose d'un délai de quinze jours francs pour s'acquitter de sa dette.
4. En cas de non-paiement à l'échéance, le receveur des douanes met en œuvre toutes les voies de droit pour recouvrer les droits et taxes exigibles et applique un intérêt de retard dont le taux et les modalités sont fixés par chaque Etat membre.

SECTION 2 – PAIEMENT AU COMPTANT

Article 162

1. Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant, par tous procédés, y compris les procédés électroniques. Toutefois, au-dessus d'un montant fixé par le Ministre des finances de chaque Etat Membre, le paiement électronique est obligatoire.
2. Il est immédiatement donné quittance du paiement des droits et taxes. La quittance est délivrée par voie électronique sauf dans les cas où la déclaration peut être déposée par écrit ou faite verbalement, conformément à l'alinéa 4 de l'article 144.
3. Les registres de liquidation et de paiement des droits ainsi que les registres de restes à recouvrer sont informatisés.

Article 163

1. Les droits et taxes ne sont pas dus sur les marchandises dont l'administration des douanes accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon est accepté par l'administration des douanes sont vendues dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.

SECTION 3 – CREDIT DES DROITS ET TAXES

Article 164

1. Les redevables peuvent être admis à présenter des obligations dûment cautionnées d'un à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes liquidés par l'administration des douanes à l'exception des prélèvements communautaires.
2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer pour une même journée est inférieure à un minimum à déterminer dans chaque Etat.
3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit, à un intérêt de retard en cas de non-paiement à l'échéance, ainsi qu'à une remise spéciale, aux taux fixés dans chaque Etat.
4. Les traites comprennent, indépendamment des droits et taxes, le montant de l'intérêt de crédit.
5. La remise spéciale est payable au moment de la souscription des traites.
6. La remise spéciale ne peut se cumuler avec la remise prévue pour le crédit d'enlèvement.

SECTION 4 – REMBOURSEMENT DES DROITS ET TAXES

Article 165

Les redevables qui ont acquitté indûment des droits liquidés par le service des douanes peuvent en obtenir le remboursement dans la limite de la prescription prévue par l'article 342 ci-après, sous réserve que l'indue perception ait pour cause l'erreur de l'administration et que l'action en répétition soit exercée par la personne qui a effectué le paiement ou par celle au nom de qui il a été fait.

Article 166

1. Le remboursement des droits et taxes, autres que ceux représentatifs d'un service rendu, perçus à l'importation et/ou à l'exportation par le service des douanes, peut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation, les marchandises étaient défectueuses ou non conformes aux clauses du contrat en exécution duquel elles ont été importées.
2. Le remboursement des droits et taxes est subordonné à la réexportation des marchandises à destination ou pour le compte du fournisseur étranger.

3. Toutefois, lorsque la réexportation n'est pas économiquement justifiée, il peut lui être substituée la destruction, aux frais du redevable, des marchandises avec l'accord et sous le contrôle des autorités douanières.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC.

CHAPITRE V – ENLEVEMENT DES MARCHANDISES

SECTION 1 – REGLES GENERALES

Article 167

1. Les marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service des douanes ne peuvent y être enlevées sans l'autorisation du service des douanes ou sans que les droits et taxes aient été préalablement payés ou garantis.
2. Les marchandises doivent être enlevées dès la délivrance de cette autorisation, sauf délais spécialement accordés par le service des douanes.

Article 168

1. Si au cours de la vérification de la déclaration en douane, il devient nécessaire de différer la détermination définitive de l'espèce, l'origine ou la valeur, l'importateur des marchandises pourra néanmoins les retirer de la douane, à condition de fournir une garantie suffisante sous la forme d'une caution, d'un dépôt ou d'un autre instrument approprié, couvrant l'acquittement des droits de douane et taxes d'effet équivalent dont les marchandises pourraient être passibles, et sous réserve que les autorités douanières se soient assurées que les marchandises ne font l'objet d'aucune prohibition ou restriction.
2. Dans les cas où la mainlevée n'est pas accordée et qu'un délai est nécessaire en vue de terminer les vérifications, les autorités douanières en informent l'opérateur dans les moindres délais.

SECTION 2 – CREDIT D'ENLEVEMENT

Article 169

1. Les redevables peuvent être admis à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications, et avant liquidation et acquittement des droits, moyennant le dépôt entre les mains du receveur compétent d'une soumission cautionnée renouvelable chaque année, sous l'obligation de payer une remise.
2. Ces dispositions s'appliquent non seulement aux droits d'entrée et de sortie, mais aussi à tous les autres droits et taxes accessoires liquidés par le service des douanes.
3. Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits afférents aux marchandises à enlever aussitôt après vérification, est de quinze jours francs après la prise en compte des droits et taxes selon les modalités fixées par l'article 162 du présent code. En cas de non-paiement à l'échéance, le comptable des douanes met en œuvre, à l'encontre du déclarant et de la caution, toutes les voies de droit pour recouvrer les droits et taxes exigibles et applique un intérêt de retard dont le taux et les modalités sont fixés par chaque Etat membre.

SECTION 3 – RESPONSABILITE RESPECTIVE DES CHEFS DE BUREAUX DES DOUANES ET DES RECEVEURS

Article 170

Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées par les chefs des bureaux des douanes et sous la responsabilité de ceux-ci.

Article 171

1. Le comptable compétent est chargé, sous sa responsabilité, de l'octroi du crédit d'enlèvement et du recouvrement des droits.
2. Les contrôles à effectuer par le comptable compétent et par les chefs des bureaux des douanes en vue d'éviter le dépassement de crédit ainsi que le partage des remises sur le crédit d'enlèvement sont fixés dans chaque Etat par voie réglementaire.

SECTION 4 – EMBARQUEMENT ET CONDUITE A L'ETRANGER DES MARCHANDISES DESTINEES A L'EXPORTATION

Article 172

1. Après accomplissement des formalités douanières, les marchandises destinées à être exportées par la voie maritime ou aérienne doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs.
2. Celles qui doivent être exportées par les voies terrestres doivent être conduites immédiatement et directement à l'étranger par la route la plus directe visée à l'article 109 ci-dessus.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite à l'étranger.
4. Les dispositions des articles 129 à 132 relatives aux magasins et aires de dédouanement sont applicables aux magasins et aires d'exportation.

Article 173

Le chargement et le transbordement des marchandises destinées à l'exportation sont soumis aux mêmes dispositions que celles prévues :

1. Aux paragraphes 1 à 3 de l'article 106 ci-dessus, s'il s'agit d'une exportation par mer ;
2. Aux paragraphes 2 et 3 de l'article 111, s'il s'agit d'une exportation par la voie aérienne.

Article 174

1. Aucun navire marchand ou militaire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port ou quitter son lieu de chargement en rade foraine avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
 - a) Des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
 - b) D'un manifeste ou déclaration de chargement visé par la douane, établi conformément aux dispositions de l'article 101 ci-dessus et présentant séparément les marchandises de réexportation, suivant qu'elles sont ou non originaires de la zone franche.
2. Le manifeste ou déclaration de chargement, les connaissements et les expéditions de douane doivent être présentés à toute réquisition des agents des douanes.

Article 175

1. Les aéronefs civils et militaires qui sortent du territoire douanier ne peuvent prendre leur vol qu'à partir des aéroports douaniers.
2. Les mêmes dispositions que celles prévues par les articles 111 à 115 du présent Code sont applicables auxdits aéronefs et à leurs cargaisons.

TITRE V

REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS ET

ECONOMIQUES

SOUS-TITRE I
DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE UNIQUE – ACQUITS-A-CAUTION

Article 176

1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être couvertes par un acquit-à-caution.
2. Les marchandises soumises à des taxes intérieures dans un Etat membre, doivent circuler sur le territoire douanier de la CEEAC sous couvert d'un acquit-à-caution lorsque ces taxes intérieures n'ont pas encore été acquittées.
3. Le directeur national des douanes peut prescrire l'établissement d'acquit-à-caution pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises ou l'accomplissement de certaines formalités.

Article 177

L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux prescriptions des textes législatifs ou réglementaires.

Article 178

Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

Article 179

1. Les engagements souscrits sont annulés et, le cas échéant, les sommes consignées sont remboursées au vu du certificat de décharge donné par les agents des douanes du bureau de destination.
2. Le directeur national des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation des marchandises, à la production d'un certificat délivré, soit par les autorités consulaires des Etats membres, soit par les douanes étrangères dans le pays de destination, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
3. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

Article 180

1. Les quantités de marchandises pour lesquelles les obligations prescrites n'ont pas été remplies sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des acquits-à-caution et les pénalités encourues sont déterminées d'après ces mêmes droits et taxes ou d'après la valeur desdites quantités sur le marché intérieur à la même date.

2. Si les marchandises visées au paragraphe 1 précédent ont péri par suite d'un cas de force majeure dûment constatée, l'administration des douanes peut dispenser le soumissionnaire et sa caution du paiement des droits et taxes.

Article 181

Les modalités d'application des articles 176 à 180 ci-dessus sont fixées par décisions du Président de la Commission de la CEEAC.

SOUS-TITRE II
REGIMES DOUANIERS SUSPENSIFS

CHAPITRE PREMIER – DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CIRCULATION AVEC EMPRUNT DU TERRITOIRE ETRANGER

Article 182

1. Les marchandises originaires des Etats membres et celles qui ont acquitté les droits et taxes d'importation peuvent être autorisées à emprunter le territoire étranger avec dispense des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, lorsque leur circulation ne peut avoir lieu directement sur le territoire douanier.
2. Sont dispensées des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, les mêmes catégories de marchandises qui circulent par voie maritime, d'un port à un autre du territoire douanier.
3. Dans les deux cas visés ci-dessus, la circulation desdites marchandises doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptées de droits et taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la sortie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.
4. La circulation par voie maritime des marchandises étrangères manifestées à destination des Etats membres et qui sont transbordées dans un port du territoire douanier pour un autre port de ce même territoire sans avoir acquitté les droits et taxes d'importation, s'effectue sous le couvert d'un acquit-à-caution.

CHAPITRE II – TRANSIT

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 183

1. Le transit consiste en la circulation des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
2. Le transport par voie maritime est exclu du transit.
3. Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables aux marchandises.

Article 184

Dans les cas où des documents autres que la déclaration de transit sont demandés par les autorités douanières, celles-ci peuvent accepter des copies de ces documents sur papier ou sous forme électronique.

Article 185

Sont exclus du transit à titre absolu, les contrefaçons en librairie et les marchandises portant soit sur elles-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire qu'elles ont été fabriquées ou qu'elles sont originaires d'un Etat membre ou d'un Etat avec lequel a été signé un accord en l'objet.

Article 186

1. La circulation des marchandises en transit est effectuée sous le couvert d'un acquit-à-caution.
2. Elle doit être effectuée dans les délais fixés par le service des douanes qui peut en outre imposer un itinéraire aux transporteurs.
3. Elle n'est pas soumise à des sujétions ou impositions douanières, à des retards ou restrictions non nécessaires, telles que des contrôles fixes ou systématiques en cours de circulation.
4. Les autorités douanières ne peuvent exiger le recours au convoi douanier ou à l'escorte douanière pour le trafic en transit que dans des circonstances présentant des risques élevés ou lorsque l'utilisation de garanties ne permet pas d'assurer le respect de la réglementation douanière.

Article 187

Les marchandises présentées au départ au service des douanes doivent être représentées en même temps que les acquits-à-caution ou documents en tenant lieu :

1. En cours de route, à toute réquisition du service des douanes ;

2. À destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par le service des douanes.

Article 188

1. Sauf disposition contraire de la législation douanière, toute opération de transit doit être couverte par une garantie. Cette garantie a pour but d'assurer le paiement des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière et autre imposition qui pourrait naître en rapport avec les marchandises.
2. Un règlement du Conseil des Ministres détermine les principes gouvernant la fixation du montant des garanties.
3. Le transit prend fin et les obligations du principal obligé sont remplies lorsque les marchandises et les documents sont présentés au bureau de destination. Dans ce cas, la garantie fournie est immédiatement libérée.

Article 189

Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.

SECTION 2 – TRANSIT COMMUNAUTAIRE

§1^{er} – Titulaire et déclaration

Article 190

1. Le titulaire du régime de transit communautaire est le principal obligé. C'est la personne qui fait la déclaration de transit communautaire ou celle au nom de laquelle une déclaration de transit communautaire est faite.
2. Seule est exigée pour le transit communautaire une déclaration sommaire de type T1 dont la forme est fixée par le Conseil des Ministres de la CEEAC.

§2 – Obligations du principal obligé, du transporteur et du destinataire

Article 191

1. Le principal obligé est tenu :
 - a) De présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières ;
 - b) De respecter les autres dispositions relatives au régime de transit communautaire ;

- c) De fournir aux autorités douanières chargées du contrôle, à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu'en soit le support ainsi que toute assistance nécessaire.
- 2. Sans préjudice des obligations du principal obligé visé au paragraphe 1, le transporteur ou le destinataire des marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime de transit communautaire est également tenu de présenter les marchandises intactes et les documents requis au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités douanières.

§3 – Traitement informatise des données

Article 192

- 1. Les autorités douanières compétentes prévoient et déterminent dans le respect des principes établis par la réglementation douanière, que les formalités de transit sont accomplies par des procédés informatiques.
- 2. La Commission de la CEEAC détermine, en collaboration avec les Etats membres, les normes requises pour assurer l'interconnexion des systèmes informatiques des Etats membres.

§4 – Application du régime de transit

Article 193

- 1. Le régime de transit communautaire informatisé est appliqué à toutes les marchandises non communautaires transportées conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 56.
- 2. Sont considérées comme marchandises non communautaires les marchandises relevant d'une des catégories suivantes :
 - a) Les marchandises entrant sur le territoire douanier de la Communauté de provenances de pays ou territoires situés hors de ce territoire et non mises en libre pratique ;
 - b) Les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté lorsqu'elles sont obtenues à partir de marchandises placées sous le régime de l'entreposage, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif ou de la transformation sous douane ;
 - c) Les marchandises qui ont perdu leur statut douanier de marchandises communautaires en particulier celles qui sont réintroduites sur le territoire douanier de la Communauté après avoir été exportées hors de ce territoire.

§5 – Garantie communautaire

Article 194

Sauf disposition contraire de la législation douanière, toute opération de transit communautaire doit être couverte par une garantie unique valable pour tous les Etats membres.

§6 – Mesures d'identification

Article 195

1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scellement.
2. Le scellement s'effectue :
 - a) Par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions ou reconnu apte par le bureau de départ ;
 - b) Par colis dans les autres cas.
3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui :
 - a) Peuvent être scellés de manière simple et efficace ;
 - b) Sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être extraite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture de scellement ;
 - c) Ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises ;
 - d) Dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite par les autorités compétentes.
4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires permet leur identification.

Article 196

Le Président de la Commission de la CEEAC détermine les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisés pour le transit.

§7 – Autres dispositions

A. Assistance administrative

Article 197

1. Les autorités douanières des Etats membres concernés se communiquent toutes les informations utiles pour s'assurer de la bonne application des règles du transit communautaire.
2. En tant que de besoin, les autorités douanières des Etats membres concernés se communiquent les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués dans le cadre du transit communautaire ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime.
3. Elles s'échangent aussi des informations en cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction.
4. Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins du présent Code et recevoir dans l'Etat membre bénéficiaire la même protection que celles dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute restriction prescrite par ladite autorité.
5. Cette assistance administrative ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Protocole d'Assistance Mutuelle Administrative en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières entre les Etats membres de la CEEAC.

B. Dette douanière liée au transit et recouvrement des créances

Article 198

1. Aucune formalité n'est exigée aux frontières intérieures de la CEEAC, à l'exception du dépôt d'un avis de passage auprès du bureau de douane d'entrée dans le territoire de chaque Etat membre emprunté.
2. Lorsque les marchandises ne sont pas représentées à destination, les droits et taxes suspendus sont récupérés par le dernier Etat membre dans lequel un avis de passage a été déposé et le montant de ces droits et taxes sont affectés à son budget, à l'exception des prélèvements communautaires.
3. Les autorités douanières des Etats membres concernés se portent assistance mutuelle afin d'assurer le recouvrement de ces droits et taxes.

SECTION 3 – TRANSIT INTERNATIONAL

Article 199

1. Les dispositions sur le transit communautaire ne font pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit avec des pays tiers à la CEEAC, sans préjudice des limitations de cette application à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre du territoire douanier de la Communauté.
2. Le transit international est réservé à certains transporteurs privilégiés qui seuls peuvent être admis par décision de la Commission de la CEEAC à souscrire vis-à-vis de la douane des engagements que comportent les titres de mouvements utilisés pour les différents modes de transport empruntés.
3. Les entreprises bénéficiaires du transit international doivent mettre à la disposition de l'administration des douanes, les magasins où les marchandises seront reçues en attendant qu'un régime douanier définitif leur soit assigné, ainsi que les installations et le matériel nécessaires à leur dédouanement.
4. Le Président de la Commission de la CEEAC détermine les conditions de construction, de fermeture et de scellement des véhicules de toutes sortes utilisées pour le transit, ainsi que les formalités auxquelles est subordonnée la faculté de souscrire des manifestes-acquits en matière de transit par aéronefs.

CHAPITRE III – ADMISSION TEMPORAIRE

SECTION 1 – ADMISSION TEMPORAIRE NORMALE

Article 200

1. Le régime de l'admission temporaire normale permet l'importation en suspension des droits et taxes de certaines marchandises dans un but défini et destinées à être réexportées dans un délai déterminé, sans avoir subi de modifications, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait.
2. Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC désignent les marchandises susceptibles d'être admises au bénéfice de ce régime.
3. Le directeur national des douanes peut toutefois autoriser les opérations d'admission temporaire visées ci-après et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental :
 - a) Demandes d'introduction d'objets pour réparation, essais ou expériences ;
 - b) Demandes d'introduction présentant un caractère individuel et exceptionnel non susceptible d'être généralisé ;
 - c) Demandes d'introduction d'emballages à remplir et d'emballages importés pleins pour être réexportés vides ;
 - d) Demandes d'introduction de matériels techniques, importés provisoirement par les entreprises minières et pétrolières en vue de la recherche et de la prospection.
4. Les règlements visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article indiquent les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en l'état.

Article 201

Pour bénéficier de l'admission temporaire, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

- a) À réexporter ou à constituer en entrepôt les produits admis temporairement, dans un délai d'un an ;
- b) À satisfaire aux obligations prescrites par les textes en vigueur sur l'admission temporaire et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.

Article 202

Les produits expédiés de l'une des parties du territoire douanier dans une autre partie de ce même territoire ne sont pas admis à la décharge des comptes d'admission temporaire.

Article 203

Le Directeur national des douanes peut autoriser la régularisation des comptes d'admission temporaire :

1. Moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des déclarations d'importation en admission temporaire majoré, si les droits et taxes n'ont pas été consignés, de l'intérêt de crédit prévu à l'article 164 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ;
2. Moyennant la destruction ou la dénaturation de tout ou partie des marchandises importées temporairement ou de tout ou partie des produits compensateurs provenant de leur transformation, et acquittement des droits et taxes afférents aux résidus de cette destruction.

SECTION 2 – ADMISSION TEMPORAIRE SPECIALE

Article 204

1. Le Directeur national des douanes peut, aux conditions prévues ci-après, autoriser l'admission temporaire, en suspension partielle des droits et taxes, des matériels importés à titre temporaire par les entreprises de travaux.
2. Pour bénéficier de l'admission temporaire spéciale, les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :

- a) À réexporter ou à constituer en entrepôt les matériels admis temporairement, dans le délai d'un an éventuellement renouvelable ;
- b) À acquitter dans les conditions fixées par l'autorisation particulière qui leur est délivrée, la fraction des droits et taxes dont la perception est suspendue, établie sur la base du rapport existant entre la durée pendant laquelle les matériels sont utilisés dans le territoire douanier et leur durée d'amortissement comptable dans la limite des délais d'amortissement généralement admis d'après les usages en vigueur dans chaque Etat membre ;

La fraction des droits et taxes calculée dans les conditions fixées ci-dessus est majorée, lorsque son montant n'a pas été consigné, d'un intérêt de crédit prévu à l'article 164 paragraphe 3 ci-dessus, calculé à partir de cette même date ;

- c) À satisfaire aux obligations générales et particulières des règlements et de l'autorisation et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
3. Les contestations portant sur l'évaluation de la durée déclarée de l'amortissement comptable du matériel importé temporairement sont tranchées selon la législation nationale.

CHAPITRE IV – LES ENTREPOTS DE DOUANE

SECTION 1 – EFFETS DE L'ENTREPOT

Article 205

1. Sauf dispositions spéciales contraires, la mise en entrepôt :
 - a) Suspend l'application des prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières dont sont passibles les marchandises admises en entrepôt ;
 - b) Entraîne tout ou partie des effets attachés à l'exportation des marchandises entreposés.
2. Il existe trois catégories d'entrepôt de stockage :
 - a) L'entrepôt public ;
 - b) L'entrepôt privé ;
 - c) L'entrepôt spécial.
3. Le bénéficiaire de ce régime est tenu de faire apposer sur la façade de son établissement les mentions **"ENTREPOT PUBLIC/PRIVE/SPECIAL DES DOUANES"**

SECTION 2 – MARCHANDISES ADMISSIBLES EN ENTREPOT ET MARCHANDISES EXCLUES DE L'ENTREPOT

Article 206

Sous réserve des dispositions de l'article 207 ci-dessous, sont admissibles en entrepôt de stockage dans les conditions fixées au présent chapitre :

1. Toutes les marchandises soumises à l'importation, soit à des droits de douane, droits d'entrée, taxes ou prohibitions, soit à d'autres mesures économiques, fiscales ou douanières ;
2. Les marchandises provenant du marché intérieur et destinées à l'exportation ;
3. Par dérogation aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, les Etats membres peuvent en cas de besoin fixer par voie réglementaire la liste des marchandises admissibles en entrepôt de douane et en informer la Commission de la CEEAC.

Article 207

Sont exclus de l'entrepôt :

1. Les produits étrangers qui contreviennent aux lois sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de ces lois ;
2. Les produits de contrefaçon ;
3. Les produits étrangers portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, des marques de nature à faire croire à tort qu'ils ont été fabriqués ou qu'ils sont originaires d'un Etat membre ou d'un Etat avec lequel a été signé un accord de coopération technique douanière ;
4. Les produits étrangers qui ne satisfont pas aux obligations visées à l'article 53 ci-dessus.
5. Les produits visés aux articles 61, 62 et 67 ;
6. Les marchandises portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visées aux articles 63 à 66.

Article 208

Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC peuvent prononcer d'autres exclusions.

SECTION 3 – ENTREPOT PUBLIC

§1^{er} – Concession de l'entrepôt public

Article 209

1. L'entrepôt public est accordé par acte pris par l'autorité nationale compétente. La concession qui ne peut être rétrocédée est accordée selon une procédure et à des conditions fixées dans chaque Etat par décision des autorités nationales compétentes.
2. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux dûment constatés ; dans ce cas, les frais d'exercice sont à la charge du budget de l'Etat. Il peut être aussi concédé, à charge pour le concessionnaire de supporter tout ou partie des frais d'exercice, compte tenu du degré d'intérêt général qu'il présente.
3. Les arrêtés portant concession déterminent les conditions à imposer au concessionnaire et fixent, le cas échéant, la part initiale des frais d'exercice devant être supportée par lui.
4. Le concessionnaire perçoit des taxes de magasinage dont le tarif doit être approuvé par arrêté du Ministre des Finances, après consultation des collectivités et organismes visés à l'alinéa 1 ci-dessus.
5. L'entrepôt public peut être rétrocédé par adjudication avec concurrence et publicité.
6. Des décisions du Gouvernement de l'Etat intéressé peuvent également constituer en entrepôt des douanes, à titre temporaire, les locaux destinés à recevoir des

marchandises pour des concours, expositions, foires ou autres manifestations du même genre.

§2 – Construction et installation de l'entrepôt public

Article 210

1. L'emplacement, la construction et l'aménagement des locaux de l'entrepôt public doivent être agréés par le directeur national des douanes.
2. L'entrepôt public comporte l'installation, à titre gratuit, de corps de garde, de bureaux et de logements réservés aux agents des douanes.
3. Les dépenses de construction, de réparations et d'entretien sont à la charge du concessionnaire.

§3 – Surveillance de l'entrepôt public

Article 211

1. L'entrepôt public est gardé par le service des douanes.
2. Toutes les issues de l'entrepôt public sont fermées à deux clefs différentes, dont l'une détenue par les agents des douanes ou par tout autre moyen assurant les mêmes fonctions de sécurité.

§4 – Séjour des marchandises en entrepôt public et manipulations autorisées

Article 212

La durée du séjour en entrepôt public est fixée à trois ans.

Article 213

1. Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC déterminent les manipulations dont les produits placés en entrepôt public peuvent faire l'objet, ainsi que les conditions auxquelles ces manipulations sont subordonnées.
2. Ces décisions peuvent, dans l'intérêt du commerce d'exportation ou de réexportation, déroger aux interdictions prévues par des lois ou des règlements spéciaux.

Article 214

1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits et taxes sur les marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des douanes en mêmes quantité et qualité.

Si les marchandises sont prohibées, il est tenu au paiement de leur valeur.

2. Toutefois, le directeur national des douanes peut autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises importées qui se sont avariées en entrepôt public, sous réserve que soient acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au service des douanes.
3. Toutefois, les déficits provenant, soit de l'extraction des poussières, pierres et impuretés, soit de causes naturelles, sont admis en franchise.
4. Lorsque la perte des marchandises placées en entrepôt public résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, les entrepositaires sont dispensés du paiement des droits et taxes.
5. Quand il y a eu vol de marchandises placées en entrepôt public et que la responsabilité des entrepositaires est dégagée, ils sont également dispensés du paiement des droits et taxes.
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne couvre que la valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les dispositions des alinéas 4 et 5 du présent article ne sont pas applicables.

§5 – Marchandises restant en entrepôt public à l'expiration des délais

Article 215

1. A l'expiration du délai fixé conformément à l'article 212 ci-dessus, les marchandises placées en entrepôt public doivent être réexportées, ou, si elles ne sont pas prohibées, soumises aux droits et taxes d'importation.
2. A défaut, sommation est faite à l'entrepositaire, à son domicile, s'il est présent, ou à celui de l'autorité administrative locale, s'il est absent, d'avoir à satisfaire à l'une ou l'autre de ces obligations. Si la sommation reste sans effet dans le délai d'un mois, les marchandises sont constituées d'office en dépôt dans les conditions prévues à l'article 214.

SECTION 4 – ENTREPOT SPECIAL

§1^{er} – Ouverture de l'entrepôt spécial

Article 216

1. L'entrepôt spécial peut être autorisé :
 - a) Pour les marchandises dont la présence dans l'entrepôt public présente des dangers ou est susceptible d'altérer la qualité des autres produits ;
 - b) Pour les marchandises dont la conservation exige des installations spéciales.

2. Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC désignent les produits admissibles en entrepôt spécial.
3. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt spécial est accordée par le Ministre des Finances de l'Etat membre compétent.
4. Les locaux de l'entrepôt spécial sont fournis par le concessionnaire ; ils doivent être agréés par le directeur national des douanes et sont fermés dans les mêmes conditions que l'entrepôt public. Des dispositions particulières sont prises pour les entrepôts des hydrocarbures.
5. Les frais d'exercice de l'entrepôt spécial sont à la charge du concessionnaire. Les dispositions prévues pour l'entrepôt public par l'article 209 alinéa 2 ci-dessus, sont applicables à l'entrepôt spécial.

Article 217

Les entrepositaires doivent prendre l'engagement cautionné de mettre à la consommation ou réexporter les marchandises dans le délai fixé par l'article 201 ci-dessus.

§2 – Séjour des marchandises en entrepôt spécial

Article 218

La durée de séjour en entrepôt spécial est fixée à deux ans.

Article 219

Les règles fixées pour l'entrepôt public par les articles 209 et 214, alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 sont applicables à l'entrepôt spécial.

SECTION 5 – ENTREPOT PRIVE

§1^{er} – Etablissement de l'entrepôt privé

Article 220

1. L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée par le directeur national des douanes :
 - a) Aux collectivités ou aux personnes physiques ou morales faisant profession principalement ou accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte des tiers (entrepôt privé banal) ;
 - b) Aux entreprises de caractère industriel ou commercial pour leur usage exclusif en vue d'y stocker les marchandises qu'elles revendent à la sortie d'entrepôt (entrepôt privé particulier).

2. L'entrepôt privé banal peut également être accordé pour les marchandises destinées à figurer dans les foires, expositions, concours et autres manifestations du même genre.
3. L'entrepôt privé est constitué dans les magasins du commerce, sous la garantie d'un engagement cautionné de mettre à la consommation ou de réexporter les marchandises dans le délai fixé par l'article 221 ci-après. L'engagement de se soumettre à la législation en vigueur est souscrit sur la déclaration d'entrée en entrepôt privé.

§2 – Séjour des marchandises en entrepôt privé et manipulations autorisées

Article 221

1. La durée de séjour des marchandises en entrepôt privé est fixée à un an
2. Les marchandises avariées sont exclues de l'entrepôt privé.

Article 222

1. L'entrepôt privé banal est ouvert à toutes les marchandises sous réserve des dispositions de l'article 207.
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.
3. Les magasins affectés à l'entrepôt privé ne doivent contenir que des marchandises placées sous ce régime.
 - a) Il est interdit de changer de magasin les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt privé.
 - b) Les colis doivent être disposés de manière à permettre leur reconnaissance et leur dénombrement.
 - c) Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et les mouvements de marchandises en entrepôt privé.

Article 223

Les règles fixées pour l'entrepôt public à l'article 214 ci-dessus sont applicables à l'entrepôt privé, même en cas de vol ou de sinistre.

Article 224

Le Conseil des Ministres de la CEEAC fixe les manipulations autorisées en entrepôt privé et, le cas échéant, alloue en franchise des droits et taxes, les déficits résultant de ces opérations.

SECTION 6 – DISPOSITION DIVERSES

Article 225

1. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est une déclaration en détail souscrite dans les conditions prévues au chapitre 1^{er} du Titre V.
2. En cas de déclaration de cession de marchandises en entrepôt de stockage, les obligations de l'ancien entrepositaire sont transférées au nouveau. Lorsque la cession et la sortie d'entrepôt sont concomitantes, le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de sortie d'entrepôt mais, celle-ci doit être alors visée par le cédant. Pour les sorties d'entrepôt spécial et privé, l'engagement cautionné primitivement souscrit subsiste, dans ce dernier cas, jusqu'à la régularisation de l'opération de sortie.

Article 226

1. Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu'ils jugent utiles.
2. Les marchandises en entrepôt de stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir, à leur sortie d'entrepôt, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et aux mêmes conditions.
3. Les marchandises constituées en entrepôt peuvent être mutées d'entrepôt, soit de même catégorie, soit de catégorie différente, sous réserve, dans ce dernier cas, qu'elles y soient admissibles.
4. Les comptes d'entrepôt sont tenus selon un procédé informatique. Ils sont apurés selon les quantités et espèces prises en charge lors de leur entrée en entrepôt ou après manipulation ou encore après recensement. Toutefois, les entrepositaires peuvent exiger que les marchandises déclarées à la sortie d'entrepôt public pour la consommation fassent l'objet d'une nouvelle vérification afin de déterminer, notamment dans le cas de déperdition naturelle, les quantités exactes à soumettre aux droits.
5. En cas de fermeture d'un entrepôt, le concessionnaire n'est libéré de ses obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'à l'expiration du trimestre au cours duquel les comptes d'entrepôt ont été entièrement régularisés.

En cas de suppression du bureau de douane de rattachement de l'entrepôt privé, les comptes d'entrepôt doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure aux intéressés.

Article 227

1. La durée de séjour maximum en entrepôt est comptée à partir de l'entrée en entrepôt ; en cas de mutation d'entrepôt de catégorie différente, la durée de séjour en entrepôt ne peut excéder au total celle afférente à la catégorie d'entrepôt qui bénéficie du délai le plus long.

2. Exceptionnellement, et à condition que les marchandises soient en bon état, les délais fixés par les articles 212, 218 et 221 ci-dessus peuvent être prorogés par l'administration des douanes, à la demande des entrepositaires.

Article 228

1. Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer, sous la garantie d'acquit-à-caution et par terre, sous le régime du transit.
2. L'entrepositaire expéditeur doit, sur les déficits qui sont constatés, payer les droits et taxes.

Article 229

1. Lorsque les marchandises mises à la consommation en suite d'entrepôt ont été obtenues après manipulation comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou la quantité de ces produits est soustraite de la valeur ou de la quantité à soumettre aux droits et taxes.
2. Lorsqu'il s'agit de produits préalablement constitués en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire sur autorisation des autorités douanières, les droits et taxes sont appliqués selon le point a) de l'article 205. Le cas échéant, il est procédé au recouvrement du complément des droits et taxes exigibles sur les quantités de marchandises importées correspondant aux déchets admis en franchise lors de l'apurement des comptes d'admission temporaire.

Article 230

1. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.
2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur des marchandises soustraites de l'entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation de la soustraction.
3. En cas de déficit portant sur des marchandises visées à l'article 207, les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

Article 231

Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC déterminent les conditions d'application du présent chapitre.

SOUS-TITRE III

**LES REGIMES DE TRANSFORMATION OU REGIMES
ECONOMIQUES**

CHAPITRE REMIER – PERFECTIONNEMENT ACTIF

SECTION 1 – ADMISSION AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

Article 232

Les marchandises admises pour le perfectionnement actif bénéficient de la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Toutefois les produits, y compris les déchets, provenant de l'ouvroison ou de la transformation des marchandises admises pour perfectionnement actif et qui ne sont pas exportées ou traitées de manière à leur ôter toute valeur commerciale, peuvent être soumis à l'acquittement des droits et taxes à l'importation.

Article 233

Le perfectionnement actif n'est pas limité aux marchandises qui sont importées directement de l'étranger, mais est également autorisé pour les marchandises déjà placées sous un autre régime douanier (entrepôt, admission temporaire...).

Article 234

Le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les marchandises à mettre en œuvre ont une origine, une provenance ou une destination déterminée.

Article 235

Le droit d'importer des marchandises pour perfectionnement actif n'est pas réservé au propriétaire des marchandises importées.

Article 236

Lorsque, dans le cadre de l'exécution d'un contrat conclu avec une personne établie à l'étranger, les marchandises à utiliser sont fournies par cette personne, le perfectionnement actif ne devrait pas être refusé pour le motif que les marchandises identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques sont disponibles sur le territoire douanier d'importation.

Article 237

La possibilité de déterminer la présence des marchandises importées dans les produits compensateurs ne doit pas être imposée comme condition indispensable pour l'octroi du perfectionnement actif lorsque :

1. L'identité des marchandises peut être établie :
 - a) Sur la base des renseignements fournis sur le procédé de fabrication et les matières entrant dans la composition des produits compensateurs ; ou
 - b) Au cours des opérations de perfectionnement, par un contrôle de la douane ;

2. L'apurement du régime est admis par l'exportation des produits obtenus à la suite du traitement de marchandises qui sont identiques, par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques à celles qui ont été admises pour perfectionnement actif.

SECTION 2 – PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE RÉGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

§1^{er} – Autorisation du perfectionnement actif

Article 238

L'obtention du régime du perfectionnement actif est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes.

Article 239

L'autorisation de perfectionnement actif indique les conditions dans lesquelles les opérations permises sous le régime du perfectionnement actif sont effectuées.

Article 240

Lorsqu'une demande visant à bénéficier du perfectionnement actif est faite après l'importation des marchandises et satisfait aux critères d'autorisation, l'autorisation doit être accordée rétroactivement.

Article 241

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement actif devraient bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

Article 242

Lorsque les marchandises admises pour le perfectionnement actif doivent subir une ouvraison ou une transformation, les autorités compétentes fixent ou acceptent le taux de rendement de l'opération en se fondant sur les conditions réelles dans lesquelles s'effectue cette opération. Le taux de rendement est fixé ou accepté en précisant l'espèce, la qualité et la quantité des divers produits compensateurs.

Article 243

Lorsque les opérations de perfectionnement actif :

1. Portent sur des marchandises de caractéristiques sensiblement constantes,
2. Sont effectuées traditionnellement dans des conditions techniques bien définies, et
3. Aboutissent à l'obtention de produits compensateurs de qualité constante, les autorités compétentes peuvent fixer des taux forfaitaires de rendement applicables à ces opérations.

§2 – Mesures d'identification

Article 244

Les exigences relatives à l'identification des marchandises pour perfectionnement actif sont fixées par l'administration des douanes. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu.

SECTION 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

Article 245

L'administration des douanes fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement actif.

Article 246

Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par l'administration des douanes, cette dernière peut proroger le délai initialement fixé.

Article 247

Le perfectionnement actif peut être poursuivi en cas de cession des marchandises importées et des produits compensateurs à un tiers, sous réserve que celui-ci prenne en charge les obligations de la personne qui bénéficie de l'autorisation.

Article 248

L'administration des douanes peut permettre que les opérations de perfectionnement soient effectuées par une autre personne que le bénéficiaire du perfectionnement actif. Dans ce cas la cession des marchandises admises pour perfectionnement actif n'est pas nécessaire à condition que la personne qui bénéficie du perfectionnement actif reste, pendant toute la durée des opérations, responsable devant la douane du respect des conditions fixées dans l'autorisation.

Article 249

Les produits compensateurs peuvent être exportés par un bureau de douane différent de celui d'importation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif.

SECTION 4 – APUREMENT DU PERFECTIONNEMENT ACTIF

§1^{er} – Exportation

Article 250

L'apurement du perfectionnement actif est obtenu par l'exportation des produits compensateurs en un ou plusieurs envois.

Article 251

Sur demande du bénéficiaire, l'administration des douanes peut autoriser la réexportation en l'état des marchandises, en apurement du perfectionnement actif.

§2 – Autres cas d'apurement

Article 252

La suspension ou l'apurement du perfectionnement actif peut être obtenu en plaçant les marchandises importées ou les produits compensateurs sous un autre régime douanier sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

Article 253

Le montant des droits et taxes à l'importation applicables dans le cas où les produits compensateurs ne sont pas exportés sera limité au montant des droits et taxes à l'importation applicables aux marchandises importées pour le perfectionnement actif

Article 254

L'apurement du perfectionnement actif peut être obtenu pour les marchandises dont la perte résulte de leur nature, dans la mesure où les produits compensateurs sont exportés et sous réserve que cette perte soit dûment établie à la satisfaction de l'administration des douanes.

Article 255

Les produits obtenus à la suite du traitement des marchandises équivalentes peuvent être assimilés aux produits compensateurs (compensation à l'équivalent).

Article 256

Lorsque la compensation à l'équivalent est admise, l'administration des douanes peut autoriser l'exportation des produits compensateurs avant l'importation des marchandises pour perfectionnement actif.

CHAPITRE II – PERFECTIONNEMENT PASSIF

SECTION 1 – ADMISSION AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF

Article 257

Le perfectionnement passif ne peut pas être refusé pour la seule raison que les marchandises doivent être transformées, ouvrées ou réparées dans un pays déterminé.

Article 258

L'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif n'est pas réservée au propriétaire de ces marchandises.

SECTION 2 – PLACEMENT DES MARCHANDISES SOUS LE REGIME DU PERFECTIONNEMENT PASSIF

§1^{er} – Formalités antérieures à l'exportation temporaire de marchandises

Article 259

L'obtention du régime du perfectionnement passif est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par le Directeur National des Douanes.

Article 260

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de perfectionnement passif peuvent bénéficier, sur demande, d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

Article 261

Le directeur national des douanes fixe, dans le cadre de l'autorisation accordée pour l'obtention du perfectionnement passif, le taux de rendement d'une opération concernée lorsqu'il le juge nécessaire ou lorsque cette opération peut s'en trouver facilitée. Le taux de rendement permet de fixer la quantité des produits compensateurs qui sera normalement obtenue à partir des marchandises exportées.

§2 – Mesures d'identification

Article 262

Les exigences relatives à l'identification des marchandises pour perfectionnement passif sont fixées par l'administration des douanes. A cet effet, il est tenu dûment compte de la nature des marchandises, de l'opération à effectuer et de l'importance des intérêts en jeu.

SECTION 3 – SEJOUR DES MARCHANDISES HORS TERRITOIRE DOUANIER

Article 263

L'administration des douanes fixe, dans chaque cas, le délai pour le perfectionnement passif.

Article 264

Sur demande de l'intéressé et pour des raisons jugées valables par la douane, celle-ci peut proroger le délai initialement fixé.

SECTION 4 – IMPORTATION DES PRODUITS COMPENSATEURS

Article 265

Les produits compensateurs peuvent être importés par un bureau de douane différent de celui d'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

Article 266

Les produits compensateurs peuvent être importés en un ou plusieurs envois.

Article 267

1. Sur demande du bénéficiaire, le directeur national des douanes autorise, en exonération des droits et taxes à l'importation, la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif si elles sont renvoyées en l'état.
2. Cette exonération n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels un remboursement ou une remise a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

Article 268

L'apurement du perfectionnement passif est obtenu, soit par la réimportation des marchandises exportées temporairement pour perfectionnement passif, soit par la déclaration des marchandises pour l'exportation définitive sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas.

SECTION 5 – DROITS ET TAXES APPLICABLES AUX PRODUITS COMPENSATEURS

Article 269

Le Directeur national des Douanes détermine l'étendue de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée lors de la mise à la consommation des produits compensateurs ainsi que le mode de calcul de cette exonération

Article 270

L'exonération des droits et taxes à l'importation prévue à l'égard des produits compensateurs n'est pas applicable aux droits et taxes pour lesquels une restitution ou une remise a été accordée à l'occasion de l'exportation temporaire des marchandises pour perfectionnement passif.

Article 271

Les marchandises en exportation temporaire pour perfectionnement passif qui ont été réparées gratuitement à l'étranger peuvent être réimportées en exonération totale des droits et taxes à l'importation aux conditions fixées par la législation en vigueur.

Article 272

L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée si les produits compensateurs ont été placés sous un autre régime douanier avant d'être déclarés pour la mise à la consommation.

Article 273

L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée si les produits compensateurs ont fait l'objet d'une cession avant leur mise à la consommation.

CHAPITRE III – REMBOURS

SECTION 1 – ADMINISTRATION AU REGIME DU REMBOURS

Article 274

La liste des produits admissibles au bénéfice du régime du rembours est arrêtée par Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC.

Article 275

Les constatations des laboratoires officiels des Etats membres concernant la composition des marchandises donnant droit au bénéfice du rembours, ainsi que celles concernant l'espèce des produits mis en œuvre pour la fabrication desdites marchandises, sont définitives.

SECTION 2 – CONDITIONS A REMPLIR

Article 276

L'administration des Douanes ne suspend pas le paiement du rembours pour le seul motif qu'au moment de l'importation des marchandises pour la mise à la consommation, l'importateur n'a pas signalé qu'il avait l'intention de demander le rembours à l'exportation. De la même manière, l'exportation des marchandises n'est pas obligatoire lorsqu'une telle déclaration a été faite au moment de l'importation.

SECTION 3 – DUREE DU SEJOUR DES MARCHANDISES DANS LE TERRITOIRE DOUANIER

Article 277

Lorsqu'il est fixé, pour l'exportation des marchandises, un délai au-delà duquel elles ne sont plus susceptibles de bénéficier du rembours, ce délai peut, sur demande, être prorogé pour des raisons jugées valables par l'Administration des Douanes.

Article 278

Lorsque les demandes de drawback ne sont plus acceptées à l'expiration d'un délai déterminé, ce délai peut être prorogé pour des raisons, d'ordre commercial notamment, jugées valables par l'Administration des Douanes.

SECTION 4 – PAIEMENT DU REMBOURS

Article 279

Le rembours est payé le plus tôt possible après que les éléments de la demande ont été vérifiés.

Article 280

Le rembours peut également être payé lors de la mise en entrepôt de douane des marchandises ou lors de l'entrée de celles-ci dans une zone franche, à condition qu'elles soient destinées à être exportées ultérieurement.

Article 281

L'Administration des Douanes peut, sur demande, verser le rembours périodiquement pour les marchandises exportées au cours d'une période déterminée.

CHAPITRE IV – TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION

SECTION 1 – CONDITIONS D'ADMISSION

Article 282

Le bénéfice du régime de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est accordé à condition que :

1. L'administration des douanes puisse s'assurer que les produits issus de la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation ont été obtenus à partir des marchandises importées ;
2. L'état initial des marchandises ne puisse être économiquement rétabli après la transformation ou l'ouvrage.

Article 283

Le Conseil des Ministres de la CEEAC spécifie les catégories de marchandises et les opérations autorisées pour la transformation des marchandises destinées à la mise à la consommation.

Article 284

La transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas seulement réservée aux marchandises importées directement de l'étranger, mais est également autorisée pour les marchandises qui font déjà l'objet d'un autre régime douanier.

Article 285

Le droit de transformer des marchandises destinées à la mise à la consommation n'est pas uniquement réservé au propriétaire des marchandises importées.

Article 286

Les personnes qui effectuent fréquemment des opérations de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation peuvent bénéficier du régime, sur demande d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

SECTION 2 – APUREMENT DE L'OPERATION DE TRANSFORMATION DE MARCHANDISES DESTINEES A LA MISE A LA CONSOMMATION

Article 287

L'opération de transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation est apurée lors du dédouanement pour la mise à la consommation des produits issus de ladite transformation.

Article 288

L'Administration des douanes peut accorder, si les circonstances le justifient et à la demande de la personne intéressée, l'apurement du régime lorsque les produits issus de la transformation ou de l'ouvraison sont placés sous un autre régime douanier, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans chaque cas.

Article 289

Les déchets et débris résultant de la transformation de marchandises destinées à la mise à la consommation sont assujettis, en cas de dédouanement pour la mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation qui seraient applicables à ces déchets et débris s'ils étaient importés dans cet état.

CHAPITRE V – L'ENTREPÔT INDUSTRIEL

Article 290

1. L'entrepôt industriel est le régime douanier applicable aux entreprises qui, travaillant pour l'exportation ou à la fois pour l'exportation et le marché intérieur, peuvent être autorisées à procéder, pour ces deux destinations, à la mise en œuvre des marchandises en suspension des droits et taxes auxquels elles sont assujetties en raison de l'importation.
2. A cet effet, ces entreprises sont placées sous le contrôle de l'administration des douanes.

Article 291

1. L'entreprise bénéficiant du régime de l'entrepôt industriel doit domicilier toutes ses opérations auprès d'un même bureau de douane.
2. Sont admis en entrepôt industriel :
 - a) Les matériels, les biens d'équipements et leurs parties et pièces détachées ;
 - b) Les marchandises destinées à être mises en œuvre par lesdits matériels et équipements ainsi que les marchandises, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé des finances après avis du (ou des) ministre(s) intéressé(s), qui ne se retrouvent pas dans les produits compensateurs mais qui permettent l'obtention de ces produits, même si ces marchandises disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation.

Article 292

Des Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC déterminent le mode de fonctionnement de l'entrepôt industriel.

CHAPITRE VI – AUTRES REGIMES AUTORISES

SECTION I – TRANSBORDEMENT

Article 293

1. Sauf dispositions légales contraires, le transbordement de marchandises, à l'intérieur de l'enceinte des bureaux douaniers, d'un navire ou d'un aéronef sur un autre navire ou un autre aéronef, suspend l'application des restrictions quantitatives à l'importation et à l'exportation et des prohibitions autres que celles prévues à l'article 67 ci-dessus.
2. Les transbordements sont suivis au moyen d'une seule déclaration sommaire électronique.
3. Le transbordement s'applique :
 - a) Aux marchandises qui sont destinées à un autre pays et qui passent par le territoire douanier : transbordement ordinaire ;
 - b) Aux marchandises qui sont débarqués et entreposées dans les magasins, et qui doivent être exportées par suite d'une erreur d'expédition ou de refus du destinataire ;
 - c) Sur autorisation du directeur national des douanes, aux marchandises qui ont déjà été déclarées en détail et n'ont pas encore été enlevées du rayon douanier ;
4. Sont exclues du régime de transbordement, les marchandises ci-après :
 - a) Les animaux et les marchandises en provenance de pays contaminés, dans les conditions prévues par la législation sur la police sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire
 - b) Les stupéfiants et les substances psychotropes ;
 - c) Les armes de guerre, pièces d'armes et munitions de guerre à l'exception de celles destinées aux armées nationales
 - d) Les écrits, imprimés, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices, reproduction pornographiques et tous objets contraires aux bonnes mœurs ou de nature à troubler l'ordre public ;
 - e) Les produits naturels ou fabriqués portant soit sur eux même, soit sur des emballages une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe, une étiquette ou un motif décoratif de nature à faire croire à l'origine communautaire des dits produits lors qu'ils sont étrangers.
5. Les Règlements du Conseil des Ministres de la CEEAC fixent les modalités de fonctionnement du régime de transbordement.

SECTION 2 – CABOTAGE

Article 294

1. Le régime du cabotage est le régime douanier applicable aux marchandises mises à la consommation et aux marchandises importées qui n'ont pas été déclarées, à condition qu'elles soient transportées à bord d'un navire autre que le navire à bord duquel elles ont été importées dans le territoire douanier. Ces marchandises ainsi chargées à bord d'un navire en un point du territoire douanier, sont transportées en un autre point du même territoire douanier où elles sont alors déchargées.
2. Le Directeur national des douanes fixe les conditions à remplir et les formalités à accomplir aux fins du régime du cabotage, ainsi que les lieux de chargement et de déchargement des marchandises placées sous ce régime.

SECTION 3 – LA REEXPORTATION

§1^{er} – Cadre général

A. Non taxation des marchandises lors de la réexportation

Article 295

Les réexportations de marchandises d'un Etat membre de prime importation vers un autre Etat membre de destination finale sont exonérées du paiement des droits d'exportation à l'exception des frais d'administration et de service normalement applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises similaires conformément aux législations et réglementations douanières de la Communauté ou des Etats membres et n'excédant pas dans tous les cas, 0,5% de la valeur CAF (coût, assurance, fret) de la marchandise.

B. Taxation des marchandises réexportées dans le pays membre de destination

Article 296

Les marchandises tierces qui ont acquitté les droits de douane dans un Etat membre de prime importation sont, en cas de réexportation, soumis au paiement des mêmes droits dans le pays membre de destination finale.

C. Non- discrimination

Article 297

1. Les marchandises de réexportation en provenance ou à destination des Etats membres, ne doivent pas faire l'objet de traitement discriminatoire.
2. Les marchandises réexportées qui remplissent les conditions pour être considérées comme originaires d'un Etat membre en vertu des dispositions relatives à l'origine des marchandises, sont traitées comme si elles étaient directement importées par l'Etat

destinataire depuis l'Etat membre d'origine. Ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel approprié du Marché commun à la condition que le ré-exportateur fournisse des documents certifiés par les autorités compétentes et prouvant que les marchandises sont bien originaires de l'Etat membre d'importation.

D. Non restriction des réexportations

Article 298

1. La réexportation n'est pas soumise à une demande ou une autorisation préalable d'une autorité.
2. Les Etats membres sont tenus de faciliter la réexportation des marchandises à l'intérieur de la Communauté dans les conditions prévues en matière de transit.

§2 – Modalités de mise en œuvre

A. Déclaration de réexportation

Article 299

1. Les marchandises tierces qui ont acquitté des droits et taxes de douane dans l'Etat de prime importation sont soumises à la formalité de la levée d'une déclaration douanière de réexportation.
2. Cette déclaration de réexportation doit être déposée dans le bureau de douane compétent.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les déclarations de réexportation de marchandises placées dans un régime suspensif ou économique, de transbordement ou dans les autres régimes assimilés sont faites suivant les prescriptions prévues au présent code des douanes.
4. La réglementation douanière ainsi les autres les autres textes de la Communauté s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de réexportation.

B. Exonération des droits et des taxes

Article 300

Lorsque les marchandises importées ont bénéficié de l'admission à des fins d'entrepôt, de transit ou de pays de prime importation, ces marchandises sont exemptées de tous droits d'importation et d'exportation dans ce pays lorsqu'elles sont ultérieurement réexportées.

C. Vérifications des prix

Article 301

L'Etat de destination finale des marchandises réexportées peut demander à l'Etat de prime importation des informations relatives au prix et à la valeur de celles-ci notamment.

D. Remboursement des droits de douane

Article 302

1. L'Etat de prime importation qui a procédé au recouvrement des droits d'importation sur des marchandises est tenu de rembourser ceux-ci, déduction faite des subventions s'il en existe, à l'importateur lors de la réexportation desdites marchandises qu'elles soient présentées dans leur état originel ou après avoir été soumis à un traitement admis.
2. Cette réexportation doit cependant intervenir dans un délai de douze mois à compter de la date d'importation des marchandises qui figure sur la déclaration en douane.
3. Le remboursement intervient sur demande de l'importateur à l'autorité compétente. Cette demande comprend l'ensemble des pièces justificatives du paiement des droits à l'importation ainsi que les documents pertinents traduisant la réalité de la réexportation.
4. Le remboursement doit intervenir dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la demande jugée régulière.

Article 303

1. Nonobstant les dispositions du précédent article, les Etats de prime importation peuvent, supprimer ou faire payer à titre définitif une partie des droits perçus ou percevables, lorsque les marchandises ont été réemballées, montées, mises en conserve, mélangées ou transformées de toute autre manière dans l'Etat d'importation sur autorisation.
2. Aucun droit d'importation n'est remboursé lorsque les marchandises transformées remplissent les conditions nécessaires pour être considérées comme originaires de l'Etat d'importation en vertu des dispositions relatives à l'origine des marchandises.

SOUS-TITRE IV
DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

CHAPITRE PREMIER – IMPORTATION ET EXPORTATION TEMPORAIRES DES OBJETS PERSONNELS APPARTENANT AUX VOYAGEURS

SECTION 1 – IMPORTATION TEMPORAIRE

Article 304

1. Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier d'un Etat membre peuvent importer, en suspension des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils apportent avec eux, à charge de réexpédition à l'identique dans un délai qui ne saurait excéder un an.
2. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'importation.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les Autorités nationales compétentes qui peuvent notamment subordonner l'importation en franchise temporaire à la souscription d'acquets-à-caution, déterminer les conditions d'utilisation et de réexportation des objets importés en franchise temporaire et déroger aux dispositions du paragraphe 1 précédent, visant les objets prohibés dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public.

SECTION 2 – EXPORTATION TEMPORAIRE

Article 305

1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douanier peuvent exporter, en franchise temporaire des droits et taxes de sortie, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux. Sont exclus de cette mesure les objets prohibés à l'exportation.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par les autorités nationales compétentes qui peuvent notamment subordonner l'exportation à la souscription d'acquit-à-caution, déroger aux dispositions du paragraphe 1 précédent visant les objets prohibés à l'exportation, dans la mesure où il ne s'agit pas de prohibitions instituées dans un intérêt d'ordre public, et déterminer les conditions de réimportation desdits objets en franchise et en dérogation aux prohibitions d'importation.

CHAPITRE II – EXONERATION SOUS CONDITION DE DESTINATION PARTICULIERE

Article 306

1. Le régime de l'exonération sous condition de destination particulière est utilisé pour la mise à la consommation des marchandises admises en exonération totale ou partielle de droits et taxes.
2. L'exonération est conditionnée au respect, après la mainlevée des marchandises, des conditions légales et réglementaires, générales ou particulières, de leur utilisation. Le non-respect de ces conditions entraîne l'exigibilité immédiate des droits et taxes sans préjudice des pénalités encourues.
3. Les importateurs doivent rendre compte annuellement à l'administration douanière de l'utilisation et de la consommation qui ont été faites de toutes les marchandises pour lesquelles ils ont bénéficié d'une exonération l'année précédente.
4. Ces importateurs ne sont pas autorisés à céder ou à transférer les marchandises exonérées sans une autorisation expresse des autorités douanières. La cession ou le transfert sans autorisation expresse entraîne l'exigibilité immédiate des droits et taxes sans préjudice des pénalités encourues. Dans le cas où une telle autorisation est accordée, le nouveau détenteur des marchandises est substitué dans les droits et obligations de l'importateur initial qui était bénéficiaire du régime de l'exonération sous condition de destination particulière.
5. Le service des douanes exerce une surveillance des marchandises admises au présent régime. Le régime est suspendu à titre temporaire ou définitif lorsque les importateurs se rendent coupables de fraudes graves ou répétées.
6. Les exonérations applicables dans chaque Etat membre de la CEEAC sont classées selon une typologie régionale approuvée par la Commission de la CEEAC.

TITRE VI

DEPOT DE DOUANE

CHAPITRE PREMIER – CONSTITUTION DES MARCHANDISES EN DEPOT

Article 307

Sont constituées d'office en dépôt par le service des douanes :

1. Les marchandises qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans le délai légal ;
2. Les marchandises qui restent en douane pour tout autre motif.

Article 308

Les marchandises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial tenu selon un procédé informatique

Article 309

1. Les marchandises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriétaires, sauf si la preuve peut être établie que leur détérioration, altération, déperdition ou disparition est imputable aux autorités douanières qui en avaient la garde exclusive.
2. Au-delà du délai légal Prévu, l'administration des douanes peut procéder à la vente aux enchères des marchandises placées dans un dépôt de douanes.
3. La détérioration, altération ou déperdition des marchandises pendant leur séjour en dépôt, par le fait d'un agent des douanes, peut donner lieu à dommages et intérêts de la part de l'administration des douanes, sous réserve de l'action récursoire de l'administration des douanes à l'égard de l'agent responsable des faits.
4. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépôt sont à la charge du propriétaire de la marchandise.

Article 310

Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par le juge compétent dans les conditions prévues par l'article 157, paragraphe 2, du présent code.

CHAPITRE II – VENTE DES MARCHANDISES EN DEPOT

Article 311

1. Les marchandises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de trois mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont de plein droit vendues aux enchères publiques. Toutefois, pour les marchandises d'une valeur inférieure à un montant équivalant à 400 Dollars des Etats Unis, l'administration des douanes peut en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance.
2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge compétent.

Article 312

1. La vente des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 313

1. Le produit de la vente est affecté, par ordre de priorité et à due concurrence :
 - a) Au règlement des frais et autres dépenses accessoires de toutes natures, engagés par la douane pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi que pour la vente des marchandises ;
 - b) Au recouvrement des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produit de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de tous les autres frais pouvant grever les marchandises, notamment les frais de magasinage.
3. Le reliquat éventuel est versé en dépôt au trésor où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au budget de l'Etat dans lequel a eu lieu la vente. Toutefois, s'il est inférieur à un montant équivalent à 200 Dollars des Etats Unis, le reliquat est pris, sans délai, en recette au budget de ce même Etat.
4. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au paragraphe 1 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées en dépôt au trésor et réparties, s'il y a lieu, selon la procédure de distribution par contribution, à la diligence de l'administration. En cas de litige, le juge compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.

TITRE VII

ZONE FRANCHE ET OPERATIONS

PRIVILEGIEES

CHAPITRE PREMIER – ZONE FRANCHE

Article 314

1. L'entrée, le séjour et la sortie des marchandises en zone franche sont effectués sous le contrôle des autorités douanières.
2. Les marchandises extraites ou fabriquées dans la zone franche sont considérées comme étrangères à la CEEAC.

Article 315

1. La zone franche est instituée par les autorités compétentes de chaque Etat membre.
2. Les règles et les conditions de constitution, de concession, d'installation et d'exploitation de la zone franche, ainsi que les opérations qui y sont autorisées sont fixées par chaque Etat membre. La législation en la matière intègre notamment les exigences douanières en matière de conception, construction et aménagement des zones franches.
3. Un Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC détermine le régime cadre de la zone franche.

CHAPITRE II – OPERATIONS PRIVILEGIEES

SECTION 1 – ADMISSION EN FRANCHISE

Article 316

1. Par dérogation aux articles 2 et 3 ci-dessus, l'importation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :
 - a) Des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits, en retour de l'étranger ;
 - b) Des dons offerts aux Chefs d'Etat ;
 - c) Des matériels et produits fournis gratuitement aux Etats membres par les Etats étrangers ou des organismes internationaux ;
 - d) Des envois destinés aux Ambassadeurs, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans les Etats membres, sous condition de réciprocité conformément aux dispositions de l'article 47 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
 - e) Des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres œuvres de solidarité de caractère national ;
 - f) Des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial ;
 - g) De certains matériels et produits, soit en raison de leur mode de financement, soit en raison de leur nature ou de leur destination.
2. Peuvent de même être exonérés des droits et taxes de sortie :
 - a) Les marchandises exportées par la Croix Rouge ou autres œuvres de solidarité de caractère national ;
 - b) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
3. Les envois de secours visés à l'article 153 du présent Code sont admis en franchise des droits et taxes à l'importation et libres de toutes prohibitions ou restrictions de caractère économique à l'importation lorsqu'ils constituent un don adressé à un organisme agréé et sont destinés à être utilisés ou à être distribués gratuitement par cet organisme ou sous son contrôle.
4. Les conditions d'application du présent article sont fixées par les autorités nationales compétentes.
5. Ces actes peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise

ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit, ou affectés à d'autres destinations pendant un délai déterminé.

6. Les Etats arrêtent la liste des organismes internationaux officiels et des œuvres de solidarité visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

SECTION 2 – AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET DES AERONEFS

§1^{er} – Dispositions applicables aux navires

Article 317

1. Sont exemptés des droits et taxes dus à l'entrée, les hydrocarbures, les lubrifiants et les houilles destinés à l'avitaillement de tous les navires immatriculés ou non dans les Etats membres, qu'ils naviguent en mer, sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au dernier bureau de douane situé en amont ou encore sur les fleuves formant la frontière entre deux bureaux de douane.
2. Les produits doivent être pris dans les entrepôts d'où ils sont expédiés sous la garantie d'un acquit-à-caution ou d'une escorte assurant leur mise à bord.

Article 318

1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l'étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 319

1. Les navires de mer expédiés pour toute autre destination que le cabotage ou la pêche côtière peuvent être ravitaillés en sortie d'entrepôt, sous les formalités de la réexportation, en vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire.
2. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
3. Si les quantités que l'on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d'équipage et à celui des passagers ainsi qu'à la durée présumée du voyage, l'administration des douanes peut refuser l'avitaillement en franchise.
4. Dans tous les cas, le nombre des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantités et espèces des vivres embarqués sont portés sur le permis d'embarquement qui doit être visé par les agents des douanes.

Article 320

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d'embarquement sauf en cas de difficulté pour la détermination des quantités, se conformer aux dispositions de l'article précédent.

§2 – Dispositions applicables aux aéronefs

Article 321

1. Sont exemptés de tous droits et taxes de douane, les hydrocarbures et les lubrifiants embarqués à bord des aéronefs qui effectuent une navigation au-delà des frontières de la CEEAC.
2. Sont également exemptés de tous droits et taxes de douane, les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire.

TITRE VIII

**CIRCULATION ET DETENTION DES
MARCHANDISES A L'INTERIEUR DU
TERRITOIRE DOUANIER
COMMUNAUTAIRE**

CHAPITRE PREMIER - CIRCULATION ET DETENTION DES MARCHANDISES DANS LA ZONE DU RAYON DES DOUANES

SECTION 1 – CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 322

1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant ou d'un autre document de douane en tenant lieu.
2. Le gouvernement de l'Etat intéressé peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer les conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.

Article 323

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant, provenant de l'intérieur du territoire douanier, qui pénètrent dans la zone terrestre du rayon des douanes, doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pour y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits.
2. Les transporteurs desdites marchandises doivent présenter aux agents des douanes, à la première réquisition, les titres de transport dont ils sont porteurs ainsi que tous autres documents justifiant la détention régulière des marchandises dans le territoire douanier (quittance de douane, factures d'achat, etc.).

Article 324

1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant que l'on désire enlever dans la zone terrestre du rayon des douanes pour y circuler ou pour être transportées hors du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à la présentation desdites marchandises au bureau, auquel cas leur enlèvement et leur transport jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au paragraphe 2 de l'article 323 ci-dessus.

Article 325

Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre du rayon des douanes, des marchandises visées aux articles 323 et 324 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux des douanes où ces marchandises ont été déclarées.

Article 326

Pour les marchandises qui ont acquitté les droits d'entrée ou de sortie et qui, après passage au bureau des douanes, sont acheminées directement vers le point de destination dans la zone terrestre du rayon, les quittances de paiement tiennent lieu de passavant.

Article 327

1. Les passavants et autres documents destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination desdites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport n'est plus couvert par les documents délivrés.
2. Pour les marchandises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes, les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, en outre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises ainsi que le jour et l'heure de leur enlèvement.
3. La forme des passavants, les énonciations qu'ils doivent contenir, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont déterminés par décision du Président de la Commission de la CEEAC.

Article 328

Les agents des douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont déposées et en exiger la représentation avant leur enlèvement.

Article 329

1. Les transporteurs sont tenus de ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant sauf cas de force majeure dûment justifié.
2. Ils doivent représenter les marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant lieu :
 - a) Aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;
 - b) Hors des bureaux des douanes, à toute réquisition des agents des douanes.

SECTION 2 – DETENTION DES MARCHANDISES

Article 330

Sont interdites dans le rayon des douanes :

1. La détention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour lesquelles on ne peut produire, à la première réquisition des agents des douanes, soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire

douanier. Un Règlement du Conseil des Ministres précise la liste des marchandises visées.

2. La détention de stocks de marchandises, autres que du cru du pays, prohibées ou taxées à la sortie, non justifiées par les besoins normaux de l'exploitation ou dont l'importance excède manifestement les besoins de l'approvisionnement familial appréciés selon les usages locaux.

CHAPITRE II – REGLES SPECIALES APPLICABLES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DOUANIER A CERTAINES CATEGORIES DE MARCHANDISES

Article 331

1. Toute personne qui détient ou qui transporte les marchandises visées à l'alinéa 1 de l'article 330 doit, à la première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2. Toute personne qui a détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d'origine.

CHAPITRE III – NAVIGATION

SECTION 1 – REGIME ADMINISTRATIF DES NAVIRES

Article 332

Le régime administratif des navires est déterminé par les Etats membres.

SECTION 2 – RELACHES FORCEES

Article 333

Les commandants qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite d'ennemis ou autres cas fortuits, sont tenus :

1. Dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 83 du présent code ;
2. Dans les vingt-quatre heures de leur arrivée au port, de justifier, par un rapport, des causes du relâche et de se conformer aux prescriptions de l'article 86 du présent code.

Article 334

Les marchandises se trouvant à bord des navires dont le relâche forcé est dûment justifié ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf dans le cas où le commandant est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent être déchargées et placées aux frais des commandants ou armateurs dans un local fermé à deux clés différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les commandants et armateurs peuvent même les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires après les avoir déclarées dans les conditions réglementaires.

SECTION 3 – MARCHANDISES SAUVEES DES NAUFRAGES – EPAVES

Article 335

Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de toute nature recueillies ou récupérées sur les côtes ou en mer.

Article 336

1. Ces marchandises ou épaves sont placées sous la double surveillance des services de la marine et de la douane.
2. Passé un délai d'un an pour les épaves, ou un délai ne dépassant pas 3 mois pour les marchandises, elles sont vendues aux enchères publiques selon la procédure décrite aux articles 318 à 320 du présent code.

TITRE IX

DROIT DE RECOURS DOUANIER

CHAPITRE PREMIER – GENERALITES

Article 337

1. Le requérant qui conteste une décision des autorités douanières dispose, d'un délai de trente jours pour introduire, par écrit, un recours motivé auprès d'une Autorité nationale compétente. Le requérant peut également introduire un recours motivé auprès du Directeur national des douanes contre une omission de décision des autorités douanières. Ce recours doit être introduit à l'expiration du délai au terme duquel les autorités douanières auraient dû se prononcer sur la demande initiale de décision.
2. Lorsque ce recours est incomplet, les autorités douanières peuvent, sur demande justifiée du requérant, accorder à ce dernier un délai additionnel pour compléter son recours par des éléments de preuve supplémentaires.
3. A compter de la réception du recours visé à l'alinéa 1 ou des éléments de preuve supplémentaires visés à l'alinéa 2, le Directeur national des douanes dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître au requérant sa décision. L'absence de décision du Directeur national des douanes dans le délai imparti est assimilée à un rejet du recours introduit par le requérant.
4. En cas de rejet du recours, les autorités douanières notifient au requérant, par écrit, les raisons qui motivent cette décision, et l'informent de son droit d'introduire un nouveau recours devant la Commission Nationale Indépendante de Recours Douanier visée au chapitre 2 du présent Titre. En l'absence de décision du Directeur national des douanes, le requérant peut également porter la contestation devant la Commission Nationale Indépendante de Recours Douanier.
5. Ce nouveau recours doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la décision du Directeur national des douanes ou, en l'absence de décision, à l'issue du délai visé à l'alinéa 3.
6. En cas de recours devant la Commission Nationale Indépendante de Recours Douanier, le Directeur national des douanes doit, dans un délai de dix jours, transmettre l'ensemble du dossier y compris les échantillons éventuels, à cette Commission. A défaut de la transmission du dossier par le Directeur national des douanes dans le délai imparti, le requérant peut transmettre d'office l'ensemble du dossier devant la Commission.

Article 338

1. Le requérant ou les autorités douanières qui contestent la décision prise par la Commission Nationale Indépendante de Recours Douanier et portant sur l'espèce, l'origine et la valeur, disposent d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision contestée pour introduire un recours devant la Commission de la CEEAC. La Commission de la CEEAC dispose d'un délai de trente jours pour donner sa décision.
2. Si le requérant ou l'administration des douanes conteste la décision de la Commission de la CEEAC, il dispose d'un droit de recours devant les autorités judiciaires.

Article 339

1. L'introduction d'un recours n'est pas suspensive de l'exécution de la décision contestée.
2. Toutefois, les autorités douanières peuvent surseoir, en tout ou en partie, à l'exécution de ladite décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée à la législation douanière ou de penser qu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.
3. Lorsque la décision contestée a pour effet l'application des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation, il est offert mainlevée des marchandises litigieuses non prohibées moyennant constitution d'une garantie ne pouvant pas excéder le montant des droits et taxes présumés compromis. Toutefois, pour des requérants présentant des risques élevés d'insolvabilité, il pourra être exigé une garantie suffisante des pénalités éventuelles, n'excédant pas le montant des droits et taxes présumés compromis.
4. Lorsque, selon les constatations de la douane, les marchandises sont prohibées, il peut, sauf si l'ordre public s'y oppose, être offert ou demandé mainlevée desdites marchandises moyennant constitution d'une garantie suffisante, qui peut s'élever au montant de leur valeur estimée par la douane ; les marchandises déclarées pour l'importation devant être renvoyées à l'étranger ou mises en entrepôt et les marchandises dont la sortie est demandée devant rester sur le territoire douanier.

Article 340

Les dispositions du présent Chapitre ne s'appliquent pas aux sanctions prises en matière contentieuse.

CHAPITRE II – LA COMMISSION NATIONALE INDEPENDANTE DE RECOURS DOUANIER

Article 341

1. Il est institué une Commission Nationale Indépendante de Recours Douanier.
2. Un Règlement du Conseil des Ministres de la CEEAC précise l'organisation et le fonctionnement de la Commission créée à l'alinéa 1 du présent article.

TITRE X

CONTENTIEUX

CHAPITRE PREMIER – CONSTATATION DES INFRACTIONS DOUANIERES

SECTION 1 – CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE SAISIE

§1^{er} – Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants

Article 342

1. Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constatées par les agents des douanes. Toutefois, les agents d'autres administrations peuvent procéder à la saisie de marchandises de fraude.
2. La qualification de l'infraction consiste à rattacher cette infraction à une ou plusieurs dispositions du Code des Douanes. C'est elle qui est mentionnée sur le procès-verbal des douanes.
3. Les constatations effectuées par les agents d'autres administrations peuvent être admises par le service des douanes auprès duquel sont déposés les objets saisis passibles de confiscation, les expéditions des objets saisis ainsi que les objets qu'ils auraient retenus à des fins préventives pour la sûreté des pénalités.
4. Il ne peut être procédé à la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

§2 – Formalités générales et obligatoires à peine de nullité de procès-verbaux de saisie

Article 343

1. Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu de la saisie.
 - a) Lorsqu'il existe dans une même localité plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l'un quelconque d'entre eux.
 - b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste de douane ou lorsqu'il n'y a pas de bureau ou de poste de douane dans une localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu ou d'un tiers sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité.
2. Les agents des douanes qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis.

3. Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation de l'infraction. Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au poste de police, au bureau d'un fonctionnaire des finances ou à la mairie du lieu. En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

Article 344

1. Les procès-verbaux énoncent :
 - a) La date et la cause de la saisie ;
 - b) Les articles du Code des Douanes visé ;
 - c) La déclaration qui a été faite au prévenu ;
 - d) Les noms, qualités et demeures des saisissants et de la personne chargée des poursuites ;
 - e) La nature des objets saisis et leur quantité ;
 - f) La présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d'y assister ;
 - g) Le nom et la qualité du gardien ;
 - h) Le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.
2. La forme et le contenu des procès-verbaux de saisie sont déterminés par décision du Président de la Commission de la CEEAC.

Article 345

1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.
2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 346

1. Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé de le signer et qu'il en a reçu de suite copie.
2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte extérieure du bureau ou du poste de douane, ou, soit à la mairie, soit au siège du Chef de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal s'il n'existe dans ce lieu, ni bureau ni poste de douane.
3. Dans l'un et l'autre cas, le procès-verbal, s'il constate une contravention aux lois et règlements douaniers, peut comporter citation à comparaître dans les conditions indiquées à l'article 380 ci-après.

§3 – Formalités relatives à quelques saisies particulières

A. Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions

Article 347

1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.
2. Lesdites expéditions, signées et paraphées ne varietur par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

B. Saisies à domicile

Article 348

1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus proche bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.
2. L'officier municipal du lieu, l'officier de police judiciaire, le représentant de l'autorité régionale ou locale ou le chef de village, intervenu dans les conditions prévues à l'article 95 paragraphe 1 ci-dessus, doit assister à la rédaction du procès-verbal en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C. Saisies sur les navires et bateaux pontés

Article 349

A l'égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donné copie à chaque vacation.

D. Saisies en dehors du rayon

Article 350

1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service des douanes.

2. Des saisies peuvent également être effectuées en tous lieux dans le cas de poursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 337 ci-dessus ou de découverte inopinée de marchandises dont l'origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.
3. En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :
 - a) S'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient dépourvues de l'expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
 - b) S'il s'agit d'autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu'au moment de leur saisie.

§4 – Règles à observer après la rédaction des procès-verbaux de saisie

Article 351

1. En cas d'arrestation des infracteurs, les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions et les prévenus arrêtés sont traduits devant ce magistrat.
2. A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

SECTION 2 – CONSTATATION PAR PROCES-VERBAL DE CONSTAT

Article 352

1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 96 ci-dessus et, d'une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.
2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectuées, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la saisie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux, chez qui l'enquête ou le contrôle a été effectué, ont été informés de la date et du lieu de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a été faite d'assister à cette rédaction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que lecture en a été faite et qu'elles ont été invitées à le signer.

SECTION 3 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROCES- VERBAUX DE SAISIE, AUX PROCES-VERBAUX DE CONSTAT ET AUTRES EXPLOITS DE DOUANE

§1^{er} – Timbre et enregistrement

Article 353

Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d'enregistrement.

§2 – Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Article 354

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents des douanes assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.
2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.

Article 355

1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent de douane assermenté font foi jusqu'à preuve contraire.
2. En matière d'infraction constatée par procès-verbal de constat à la suite d'un contrôle d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

Article 356

Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les articles 344 paragraphe 1, 345 à 350 et 352 ci-dessus.

Article 357

1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoirs spécial passé devant notaire, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.
2. Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.
3. Cette déclaration est reçue et signée par le juge et le greffier dans le cas où le déclarant ne sait ni écrire ni signer.

Article 358

1. Dans le cas d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le Procureur de la République fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.
2. Il pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu'après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

Article 359

Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l'article 364 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'affaire.

Article 360

1. Les procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à l'inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires à l'encontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.
2. Le juge compétent pour connaître la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlevée, en réduction ou cautionnement des saisies, est le juge d'instance du lieu de rédaction du procès-verbal.

CHAPITRE II – POURSUITES

SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Article 361

1. Tous délits et toutes contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.
2. A cet effet, il peut être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

Article 362

1. L'action pour l'application des peines est exercée par le ministère public.
2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 363

1. Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal d'instance la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, dans les conditions prévues dans le présent Code.
2. Toutefois, seul le service des douanes est compétent pour mener des enquêtes aux fins d'établir les manquements au respect de la réglementation douanière.

Article 364

Le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions est tenu de faire d'office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la contrebande.

SECTION 2 – POURSUITES PAR VOIE DE CONTRAINTE

§1^{er} – Emploi de la contrainte

Article 365

Le directeur et les chefs de bureau des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l'administration des douanes est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d'inexécution des engagements contenus dans les acquits-à-caution et soumissions, et, d'une manière générale, dans tous les cas où elle est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est due.

Article 366

Il peut être également décerné contrainte dans le cas prévu à l'article 83 ci-dessus.

Article 367

Les contraintes sont décernées par le comptable compétent ou ses préposés pour non-paiement des droits et taxes de douane et dans tous les autres cas par l'administration des douanes.

§2 – Titres

Article 368

La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

Article 369

1. Les contraintes sont visées sans frais par le juge compétent.
2. Le visa de toutes contraintes ne peut être refusé, sous quelque prétexte que ce soit.
3. Tout refus est susceptible de recours.

Article 370

Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l'article 338 ci-dessus.

SECTION 3 – EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION

§1^{er} – Transaction

Article 371

1. Les personnes poursuivies pour infraction douanière peuvent être admises à transiger.
2. La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif.

3. Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Article 372

1. Le droit de transaction en matière d'infractions douanières est exercé de façon différente selon que les infractions :
 - a) Sont préjudiciables à plusieurs Etats ;
 - b) Sont préjudiciables à un seul Etat.
2. Dans le premier cas, il est exercé par le Conseil des Ministres de la CEEAC lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à un montant équivalent à 15 millions Dollars des Etats Unis de droits éludés ou compromis ou à un montant équivalent à 30 millions de Dollars des Etats Unis de valeur s'il n'y a pas de droit compromis ; par le Secrétaire Exécutif de la CEEAC lorsque :
 - a) Le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima ;
 - b) L'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ;
 - c) L'infraction doit être sanctionnée par une amende de principe.
3. Dans le second cas, il est exercé par le Ministre des finances de l'Etat considéré lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à un montant équivalent à 10 millions Dollars des Etats Unis de droits éludés ou compromis ou à un montant équivalent à 20 millions Dollars des Etats Unis de valeur s'il n'y a pas de droits compromis, et par le Directeur National des Douanes lorsque :
 - a) Le litige porte sur des sommes inférieures à ces maxima ;
 - b) L'infraction a été commise par un ou des voyageurs et n'a pas donné lieu à poursuites judiciaires ;
 - c) L'infraction doit être sanctionnée par une amende de principe.

§2 – Prescriptions

A. L'action en recouvrement

Article 373

L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient dû être payés, à compter de la date d'établissement de la déclaration en douane.

B. L'action en répression

Article 374

1. L'action en répression se prescrit par trois ans à compter de la date d'établissement de la déclaration. Toutefois, elle devient trentenaire quand il y a avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.
2. Il en est de même à l'égard de la prescription visée à l'article 380 lorsque c'est par un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existence du fait générateur de son droit et n'a pas pu exercer l'action qui lui compétait pour en poursuivre l'exécution.

C. Prescription contre les redevables

Article 375

Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises, trois ans après le paiement des droits ou de la mise en dépôt des marchandises.

CHAPITRE III – PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX

SECTION 1 – TRIBUNAUX COMPETENTS EN MATIERE DE DOUANE

§1^{er} – Compétence “ratione materiae”

Article 376

Les juridictions compétentes de chaque Etat membre en matière de contravention connaissent des contraventions douanières et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.

Article 377

1. Les juridictions compétentes en matière de délit de chaque Etat membre connaissent de tous les délits de douane et de toutes les questions douanières soulevées par voie d'exception.
2. Ils connaissent pareillement des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.

Article 378

Les juridictions compétentes de chaque Etat membre connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

§2 – Compétence “ratione loci”

Article 379

1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction.
2. Les oppositions à contrainte sont formées devant la juridiction compétente, dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane où la contrainte a été décernée.
3. Les règles ordinaires de compétence en vigueur dans chaque Etat membre sont applicables aux autres instances.

SECTION 2 – PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE

§1^{er} – Citation à comparaître

Article 380

Dans les instances résultant des contraventions aux lois et règlements douaniers, la citation à comparaître devant la juridiction peut être donnée par le procès-verbal qui constate une contravention ; pour les autres instances, la citation est donnée conformément aux dispositions du code de procédure civile de chaque Etat membre.

§2 – Jugement

Article 381

1. Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend les parties si elles sont présentes et est tenu de rendre tout de suite son jugement.
2. Si les circonstances nécessitent un délai, celui-ci ne peut, sauf le cas prévu par l'article 332 ci-dessus, excéder trois jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à déperissement et des animaux servant au transport.
3. Lorsqu'un jugement a été rendu par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans les trois jours de la signification qui lui a été faite.

§3 – Appel des décisions rendues

Article 382

1. Toutes les décisions rendues en matière douanière sont susceptibles d'appel, quelle que soit l'importance du litige.
2. L'appel doit être notifié dans les délais légaux qui suivent la signification du jugement, sans citation préalable ; après ce délai, il n'est point recevable et le jugement est exécuté purement et simplement. La déclaration d'appel contient assignation devant la juridiction compétente dans les délais fixés par les textes en vigueur.

§4 – Signification des jugements et autres actes de procédure

Article 383

1. La signification à l'administration des douanes est faite à l'agent qui la représente.
2. La signification à l'autre partie est faite à la personne ou à son domicile, si elle en a un, réel ou élu, dans le lieu de l'établissement du bureau, sinon au maire de la commune ou à défaut, à l'autorité régionale ou locale du lieu.

SECTION 3 – PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES

Article 384

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels sont applicables dans le cas prévu par l'article 358 ci-dessus

Article 385

La mise en liberté provisoire des prévenus résidant à l'étranger et arrêtés pour délit de contrebande doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires.

Article 386

Les règles de procédure à suivre en matière de citations, jugements, oppositions, appels et significations sont celles en vigueur dans l'Etat où a été constatée l'infraction.

SECTION 4 – POURVOIS EN CASSATION

Article 387

Les règles en vigueur dans chaque Etat membre concernant les pourvois en cassation en matière civile et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane.

SECTION 5 – DISPOSITIONS GENERALES

§1^{er} – Règles de procédure communes à toutes les instances

A. Instruction et frais

Article 388

En première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale, sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part et d'autre.

B. Exploits

Article 389

Les agents des douanes peuvent faire en matière de douane tous exploits et autres actes de justice que les huissiers ont coutume de faire ; ils peuvent toutefois se servir de tel huissier, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

§2 – Protection des droits de l'Administration

Article 390

1. Les droits, les confiscations et amendes, ne peuvent être modérés, et leur emploi ne peut être ordonné au préjudice de l'administration.
2. Les contrevenants ne peuvent être excusés sur leur intention.

Article 391

1. Il ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administration.
2. Pour les marchandises périssables, le juge peut ordonner la mainlevée et leur vente en cas de besoin.
3. La main levée peut être également donnée sous caution du montant des droits et taxes et amendes en jeu.

Article 392

Il est défendu à tous les juges, sous les peines portées par l'article 369 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense ou surséance, qui seront nulles et de nul effet sauf les dommages et intérêts de l'administration.

Article 393

Les juridictions ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions, ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.

§3 – Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières

A. Preuves de contravention

Article 394

Dans toute action sur saisie, les preuves de contravention sont à la charge de l'administration douanière.

B. Action en garantie

Article 395

1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie.

C. Confiscation des objets saisis sur inconnus et des minutes

Article 396

1. L'administration des douanes peut demander au tribunal d'instance, sur une simple requête, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des individus qui n'ont pas fait l'objet de poursuites en raison du peu d'importance de la fraude.
2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.

D. Revendication des objets saisis

Article 397

1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E. Fausses déclarations

Article 398

Sous réserve des dispositions de l'article 150 ci-dessus, la vérité ou fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été premièrement déclaré.

CHAPITRE IV – EXECUTION DES JUGEMENTS, DES CONTRAINTES ET DES OBLIGATIONS EN MATIERE DOUANIÈRE

SECTION 1 – SURETES GARANTISSANT L'EXECUTION

§1^{er} – Droit de rétention

Article 399

Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être retenus jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

§2 – Privilèges et hypothèques ; subrogation

Article 400

1. L'administration des douanes a, pour les droits, taxes, confiscation, amende et restitution, privilège et préférence à tous les créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégiés, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la revendication dûment formée par les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.
2. L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables mais pour les droits et taxes seulement.
3. Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l'autorité judiciaire.

Article 401

1. Les commissionnaires en douane agréés, les commissionnaires de transport, les transporteurs et les établissements bancaires qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes de douane, sont subrogés au privilège de la douane quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.
2. Toutefois, cette subrogation ne peut en aucun cas être opposée aux administrations des Etats membres.

SECTION 2 – VOIES D'EXECUTION

§1^{er} – Règles générales

Article 402

1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lieu par toutes voies de droit.
2. Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.
3. Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.
4. Les contraintes sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps. L'exécution des contraintes peut être suspendue par une instance judiciaire compétente.
5. Lorsqu'un contrevenant vient à décéder avant d'avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.
6. Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.

§2 – Droits particuliers réservés à la douane

Article 403

L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel ou de cassation, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

Article 404

Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infraction aux lois, dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes, est frappée de recours par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous une bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

Article 405

Toutes saisies des droits et taxes, faites entre les mains des comptables, des chefs des bureaux des douanes ou en celles des redevables envers l'administration des douanes, sont

nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

Article 406

Dans le cas d'apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l'agent chargé du bureau des douanes par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en fait mention dans le procès-verbal d'apposition des scellés, soit même avant jugement.

Article 407

1. Dans les cas qui requerront célérité, le juge d'instance pourra, à la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie à titre conservatoire, même avant jugement, des effets mobiliers y compris les comptes bancaires des prévenus ou en vertu d'un jugement de condamnation.
2. L'ordonnance du juge sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. IL pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.
3. Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du juge d'instance.

Article 408

1. Tous dépositaires et débiteurs de deniers issus des redevables et affectés aux privilèges visés à l'article 407 ci-dessus sont tenus, sur la demande qui leur est faite, par le juge de payer tout ou partie des sommes dues. La saisie des produits des droits et taxes de douane entre les mains des comptables et autres responsables des douanes est nulle et de nul effet. Les redevables envers l'administration des douanes sont contraints au paiement des sommes par eux dues nonobstant lesdites saisies.
2. Les quittances des comptables chargés du recouvrement des créances privilégiées susvisées pour les sommes légitimement dues leur sont allouées en compte.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

§3 – Exercice anticipé de la contrainte par corps

Article 409

Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

§4 – Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de douane

A. Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport

Article 410

1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution aura été offerte par le procès-verbal et n'aura pas été acceptée par l'autre partie, ainsi qu'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir de risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en vertu de la permission du juge d'instance le plus voisin ou du juge d'instruction, procédé à la vente par enchères des objets saisis.
2. L'ordonnance portant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 383 paragraphe 2 ci-dessus, avec déclaration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, tant en l'absence qu'en présence, attendu le péril en la demeure.
3. L'ordonnance du juge d'instance ou du juge d'instruction sera exécutée nonobstant opposition ou appel.
4. Le produit de la vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être disposé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se prononcer sur la saisie.

B. Aliénation des marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Article 411

1. La confiscation s'entend du transfert à l'Etat de la propriété des marchandises saisies ou abandonnées à la suite d'un dépôt de douane ou par voie de jugement.
2. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée ou, en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.
3. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers inconnus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à la porte extérieure du bureau des douanes ; passé ce délai, aucune demande en répétition n'est recevable.

Article 412

L'administration des douanes procède elle-même à l'aliénation, avec publicité et concurrence, des objets confisqués pour infraction aux lois et règlements dont elle assure l'application ou qui lui sont abandonnés par transaction.

Article 413

1. L'adjudication a lieu, en principe, aux enchères verbales ; elle peut être également réalisée par voie de soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.
2. Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets à aliéner ; les adjudications sont portées à la connaissance du public dix jours au moins avant leur date, et par voie d'affichage. Elles peuvent faire l'objet d'annonces dans la presse ou de communiqués radiodiffusés.
3. Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans les conditions fixées dans chaque Etat par le Gouvernement.

Article 414

1. Le service des douanes fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte, notamment, de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets à vendre.
2. Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

Article 415

1. L'adjudication est effectuée par le chef du bureau des douanes ou par son représentant.
2. L'administration des douanes peut, toutefois, faire appel au concours d'officiers ministériels.

Article 416

1. A défaut d'offres ou enchères suffisantes, les objets sont retirés de la vente.
2. Faute de paiement comptant, les objets sont revendus sur-le-champ à la folle enchère de l'adjudicataire.
3. Les lots adjugés et payés dont le preneur n'aura pas effectué l'enlèvement dans les délais impartis seront, après mise en demeure, adressés à l'intéressé, soit placés sous le régime du dépôt de douane, soit, en cas de danger d'incendie ou de gêne, laissés à la seule appréciation de l'administration des douanes, détruits ou envoyés dans une décharge publique aux frais et risques des adjudicataires.
4. Les adjudications doivent être constatées par des procès-verbaux.

Article 417

1. L'administration des douanes est habilitée à consentir, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables, tant à des particuliers qu'à des services publics.

2. Les cessions amiables ne peuvent être réalisées à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur vénale des objets.
3. L'administration des douanes est, toutefois, autorisée :
 - a) À faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance des marchandises d'une valeur inférieure à 500.000 Francs ;
 - b) À céder aux musées nationaux, gratuitement ou à un prix inférieur à leur valeur vénale, les objets de caractère historique, artistique ou documentaire, susceptibles d'être classés dans le domaine public.
4. Les cessions amiables, autres que celles visées à l'alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus doivent être, préalablement à leur réalisation, autorisées par le Gouvernement de l'Etat intéressé et sont constatées au moyen de soumissions ou de procès-verbaux de cession.

Article 418

1. Les marchandises sont aliénées, libres de tous droits et taxes perçus par la douane, avec faculté pour l'adjudicataire ou le cessionnaire d'en disposer pour toutes les destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
2. Les marchandises vendues après exposition sont acquises dans l'état où elles se trouvent et telles qu'elles se poursuivent et comportent, sans garantie aucune de la part de l'administration des douanes et sans qu'aucune réclamation puisse être admise pour quelque cause que ce soit, notamment pour défaut de qualité, de poids, de mesure, de nombre ou d'erreur dans la dénomination de la marchandise, dans sa consistance ou dans sa composition.
3. Les marchandises vendues aux enchères sont libres de toutes autres prestations dont seraient redevables leurs propriétaires initiaux.
4. Toute opposition à leur enlèvement expose son auteur à des poursuites judiciaires à la diligence de l'administration des douanes.

Article 419

1. L'administration des douanes peut faire procéder à la destruction des marchandises sans valeur vénale et des denrées impropres à la consommation, des produits nuisibles à la santé publique et des objets susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
2. Les destructions doivent être constatées par des procès-verbaux.

Article 420

Sous peine des sanctions édictées par le code pénal, les agents préposés aux ventes ne peuvent s'immiscer directement ou indirectement dans l'achat ni accepter aucune rétrocession des objets dont la vente leur est confiée.

SECTION 3 – REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES ET CONFISCATIONS

Article 421

Les conditions dans lesquelles le produit des amendes et confiscations est réparti sont déterminées par chaque Etat.

CHAPITRE V – RESPONSABILITE ET SOLIDARITE

SECTION 1 – RESPONSABILITE PENALE

§1^{er} – Détenteur

Article 422

1. Le détenteur de marchandises de fraude est réputé responsable de la fraude.
2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs préposés ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration en mesure d'exercer utilement des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

§2 – Commandants de navires et d'aéronefs, les conducteurs de véhicules par voie terrestre

Article 423

1. Les commandants de navires, bateaux, embarcations, les conducteurs de véhicules par voie terrestre et les commandants d'aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes ou déclaration de chargement et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment.
2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 424

Le commandant est déchargé de toute responsabilité :

1. Dans le cas d'infraction visée à l'article 451, paragraphe 2 ci-après, s'il administre la preuve qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;
2. Dans le cas d'infraction visée à l'article 451, paragraphe 3 ci-après, s'il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite du service des douanes.

§3 – Déclarants

Article 425

Les signataires des déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

§4 – Commissionnaires en douane et transporteurs agréés

Article 426

1. Les commissionnaires en douane agréés et les transporteurs agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.
2. Les peines d'emprisonnement édictées par le présent Code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnelle.

§5 – Soumissionnaires

Article 427

1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements souscrits, sauf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.
2. A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai, et les pénalités réprimant l'infraction sont poursuivies au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

§6 – Complices

Article 428

1. Les dispositions du code pénal relatives à la complicité sont applicables en matière de douane.
2. Les complices sont passibles des mêmes peines que les auteurs du délit ou de la tentative de délit.

§7 – Intéressés à la fraude

Article 429

1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 458 ci-après.
2. Sont réputés intéressés :
 - a) Les entrepreneurs, membres d'entreprises, assureurs, assurés bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;

- b) Ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
 - c) Ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l'impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans déclaration.
3. L'intérêt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a agi en état de nécessité ou par suite d'erreur invincible.

Article 430

Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la 4^e classe.

SECTION 2 – RESPONSABILITE CIVILE

§1^{er} – Responsabilité de l'administration

Article 431

L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés dans l'exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

Article 432

Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 342 paragraphe 3 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d'indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à celle de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

§2 – Responsabilité des propriétaires des marchandises

Article 433

Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, taxes, confiscations, amendes et dépens.

§3 – Responsabilité solidaire des cautions

Article 434

Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION 3 – SOLIDARITE

Article 435

1. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont condamnées pour un même fait de fraude, elles sont solidaires, tant pour les pénalités pécuniaires y compris celles tenant lieu de confiscation que les dépens.
2. Il n'en est autrement qu'à l'égard des infractions aux articles 78 paragraphe 1, et 89, paragraphe 1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

Article 436

Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéressés à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et des dépens.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS REPRESSIVES

SECTION 1 – CLASSIFICATION DES INFRACTIONS DOUANIERES ET PEINES PRINCIPALES

§1^{er} – Généralités

Article 437

Il existe cinq classes de contraventions douanières et trois classes de délits douaniers.

Article 438

Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit même.

§2 – Contraventions douanières

A. Première classe

Article 439

1. Est passible d'une amende d'un montant équivalent à une somme qui varie entre 100 et 400 Dollars des Etats Unis, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent Code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup du paragraphe précédent :
 - a) Toute omission ou inexactitude portant sur des indications que les déclarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence sur l'application des droits ou prohibitions.
 - b) Toute omission d'inscription aux répertoires.

B. Deuxième classe

Article 440

Est passible d'une amende d'un montant équivalent à une somme qui varie entre 1 000 et 4 000 Dollars des Etats Unis.

1. Tout refus de communication de pièces ou d'opérations dans les cas prévus aux dispositions des articles 95 et 141 ci-dessus ;
2. Toute infraction aux dispositions des articles 71, paragraphe 3, 78, paragraphe 1, 89, 102 à 105, 110 paragraphe 1, 174, 176 et 333 ci-dessus ou aux dispositions des décisions prises pour l'application de l'article 16 du présent Code ;

3. Toute infraction aux dispositions des articles 136 à 139 ci-dessus, notamment celle commise par :
 - a) Toute personne qui, ayant fait l'objet d'une suspension, d'un retrait de l'agrément ou de l'autorisation de dédouaner prévus respectivement aux articles 137 et 138 ci-dessus, continue soit à accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises, soit à bénéficier directement ou indirectement de tout ou partie de leurs rémunérations.
 - b) Toute personne qui prête sciemment son concours en vue de soustraire aux effets du retrait ou de la suspension de l'agrément ceux qui en auraient été atteints.
4. Toute inexactitude ou omission dans les énonciations des éléments de la déclaration sur la valeur prévue à l'article 144 paragraphe 2.

C. Troisième classe

Article 441

1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :
 - a) Les déficits dans le nombre des colis déclarés, manifestés ou transportés sous passavant de transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer ou sous acquit-à-caution ;
 - b) Les déficits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif ;
 - c) La non-représentation des marchandises placées en entrepôt
 - d) L'inobservation totale ou partielle des obligations prévues à l'article 15 ci-dessus ;
 - e) La présentation à destination, sous scellé rompu ou altéré, de marchandises expédiées sous plombs ou cachets de douane ;
 - f) L'inexécution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-caution et soumissions ;

- g) Les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclarés.
3. Sont également sanctionnées des peines contraventionnelles de la 3^e classe toutes infractions compromettant le recouvrement des taxes de port.
 4. Sont également punies des peines prévues au paragraphe 1 ci-dessus toutes infractions aux dispositions des lois et règlements concernant l'exportation préalable ou le drawback lorsque ces irrégularités ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.

D. Quatrième classe

Article 442

Est passible d'une amende égale à la valeur des marchandises :

1. Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à des taxes de consommation, ni prohibées ou taxées à la sortie ;
2. Toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette fausse déclaration ;
3. Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel ;
4. Toute fausse déclaration dans la désignation, à l'importation, de l'Etat de mise en consommation et, à l'exportation, de l'Etat d'origine des marchandises ;
5. Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la franchise prévue aux paragraphes 1 et 2 de l'article 316 du présent Code ainsi que toute infraction aux dispositions des textes pris pour l'application de cet article ;
6. Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination privilégiée ;
7. La présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de chargement de plusieurs balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;
8. L'absence du manifeste ou Déclaration de chargement, ou la non-représentation de l'original du manifeste ; toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises déclarées sommairement.
9. Celui qui a acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantité supérieure à celle des besoins de leur consommation familiale.

E. Cinquième classe

Article 443

1. Est passible d'une amende égale au triple de la valeur des marchandises, toute infraction aux dispositions des lois et règlements que le service des douanes est chargé d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent Code.
2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent les infractions visées à l'article 441 paragraphe 2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

§3 – Délits douaniers

A. Première classe

Article 444

Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d'une amende égale au double de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à un mois, tout fait de contrebande ainsi que d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou soumises à des taxes de consommation, ou prohibées ou taxées à la sortie.

B. Deuxième classe

Article 445

Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à un an, les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises de fraude.

C. Troisième classe

Article 446

Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des objets confisqués et d'un emprisonnement de six mois à trois ans :

1. Les délits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois individus ou plus à dos d'animal ou à vélo, que tous portent ou non des marchandises de fraude ;

2. Les délits de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé, par navire ou embarcation de mer de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou par bateau de rivière ;
3. La contrefaçon, ainsi que l'importation, l'exportation, la détention, l'achat ou la vente de produits contrefaits ;
4. L'exportation en contrebande des produits de la pêche dans les eaux nationales.

§4 – Contrebande

Article 447

1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.
2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :
 - a) La violation des dispositions des articles 108, 109 paragraphe 2, 111 paragraphe 1, 114 paragraphe 1, 116, 119, 121, 122, 323 et 329 ci-dessus ;
 - b) Les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 454, paragraphe 1, ci-après ;
 - c) Les soustractions ou substitutions en cours de transports de marchandises expédiées sous un régime suspensif, les manœuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;
 - d) La violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières, lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent Code.
3. Sont assimilées à des actes de contrebande, les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement de marchandises.

Article 448

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation, sont réputées avoir été introduites en contrebande

et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits, sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche, et soient accompagnées des documents prévus par l'article 323, paragraphe 2 ci-dessus ;
2. Lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;
3. Lorsque, ayant été amenées au bureau dans le cas prévu à l'article 325 paragraphe 2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 323 paragraphe 2 ;
4. Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'article 330 ci-dessus.

Article 449

1. Les marchandises visées à l'article 331 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande, à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 331 sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 444 à 446 ci-dessus.
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises, n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront, saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.

§5 – Importations et exportations sans déclaration

Article 450

Constituent des importations ou exportations sans déclaration :

1. Les importations ou exportations par les bureaux de douane, sans déclaration en détail ou sous le couvert d'une déclaration en détail non applicable aux marchandises présentées ;
2. Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.

Article 451

Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclaration :

1. Les marchandises déclarées pour le transport avec emprunt du territoire étranger ou de la mer, pour l'exportation temporaire ou pour l'obtention d'un passavant de circulation dans le rayon, en cas de non-représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites marchandises et celles présentées au départ ;
2. Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée ou passibles de taxes de consommation, découverts à bord des navires se trouvant dans les limites des ports et rades de commerce, indépendamment des objets régulièrement manifestés ou composant la cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;
3. Toutes les marchandises soumises à des restrictions de tonnage par des décisions prises en application de l'article 17 ci-dessus, ainsi que les armes, munitions, poudres et explosifs détenus par les passagers ou l'équipage ou encore compris dans l'équipement du navire, mais en quantité excédant ce qui est strictement nécessaire pour la défense du bord, découverts à bord des navires de moins de 100 tonneaux de jauge nette ou de 500 tonneaux de jauge brute, naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone maritime du rayon des douanes.

Article 452

Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré.

Article 453

Sont réputés importations ou exportations sans déclaration de marchandises prohibées :

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 60 paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que le fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 60 paragraphe 3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;
2. Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à l'importation sont renvoyées à l'étranger, celles dont la sortie est demandée restent dans le territoire douanier ;
3. Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises ou dans la désignation, soit du destinataire réel ou de l'expéditeur réel, soit de l'Etat de mise à la consommation ou d'origine, lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;
4. Les fausses déclarations ou manœuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ;

5. Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de faire obtenir indûment, dans le territoire douanier ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un régime préférentiel prévu, soit par un traité ou un accord international, soit par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire douanier ou y entrant ;
6. Les fausses déclarations ou manœuvres et, d'une manière générale, tout acte ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des droits prévus à l'article 12 ci-dessus ;
7. Le fait pour un importateur de priver, en tout ou partie, un destinataire privilégié du bénéfice de la tarification réduite ou de l'exonération totale concernant une marchandise pour laquelle il a été obtenu une taxation réduite ou une exonération totale lors du dédouanement.

Article 454

Sont réputés importations sans déclaration de marchandises prohibées :

1. Le débarquement en fraude des objets visés à l'article 458 paragraphe 2 ci-dessus ;
2. La naturalisation frauduleuse des navires ;
3. L'immatriculation dans les séries normales d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs sans accomplissement préalable des formalités douanières ;
4. Le détournement des marchandises prohibées de leur destination privilégiée.

Article 455

1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées, toute infraction aux dispositions soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation et de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont après arrivée dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.

SECTION 2 – PEINES COMPLEMENTAIRES

§1^{er} – Confiscation

Article 456

Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

1. Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 441 paragraphe 2a, 457 paragraphe 2c et 450 paragraphe 2 ci-dessus ;
2. Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 451 paragraphe 1 ci-dessus ;
3. Les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 89 paragraphe 1 ci-dessus.

§2 – Astreinte

Article 457

1. L'astreinte est une pénalité spéciale infligée au débiteur d'une obligation pour refus de s'exécuter.
2. Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 96 et 142 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces ou documents non communiqués sous une astreinte dont le montant minimum par jour de retard est fixé par l'autorité nationale compétente de chaque Etat. Cette astreinte commence à courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

§3 – Peines privatives de droits

Article 458

1. En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont déclarés incapables d'être électeurs ou élus aux chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relevés de cette incapacité.
2. A cet effet, le Procureur Général envoie au Directeur national des douanes des extraits des jugements correctionnels devenus définitifs ou des arrêts de la Cour relatifs à ces individus et assure leur publicité par affichage dans les auditoires, bourses et places de commerce et insertion dans les journaux, conformément aux dispositions du code de commerce.

Article 459

1. Quiconque sera convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif pourra, par décision de l'autorité nationale compétente, être exclu du bénéfice dudit régime et être privé de la faculté du transit et de l'entrepôt, ainsi que de tout crédit de droits.
2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION 3 – CAS PARTICULIERS D'APPLICATION DES PEINES

§1^{er} – Confiscation

Article 460

Dans les cas d'infraction visés aux articles 441 paragraphe 2 et 464 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masquant la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le possesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

Article 461

Lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

§2 – Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires

Article 462

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, en particulier dans les cas d'infraction prévus par les articles 441 paragraphe 2a, 447 paragraphe 2c, 450 paragraphe 2° et 451 paragraphe 1° ci-dessus, les pénalités sont liquidées sur la base du Tarif Général applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moyenne indiquée par la dernière statistique douanière disponible.

Article 463

1. En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononcées pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à un montant équivalent à 200 Dollars des Etats Unis par colis ou à 200 Dollars des Etats Unis par tonne ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvement des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures à montant équivalent à 200 Dollars des Etats Unis par colis s'il s'agit de marchandises non emballées.

Article 464

Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente ou conventions de toute nature portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce prix pour le calcul des peines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

Article 465

Dans les cas d'infraction prévus à l'article 453 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, l'exonération, du droit réduit ou de l'avantage recherché ou obtenu si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

§3 – Concours d'infractions

Article 466

1. Tout fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 467

1. Sans préjudice de l'application des pénalités édictées par le présent code, les délits d'injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

SECTION 4 – DES INFRACTIONS RELATIVES A LA LIVRAISON SURVEILLEE ET INFILTRATION

Article 468

1. Quiconque révèle l'identité d'un agent des douanes ayant procédé à une opération d'infiltration conformément aux dispositions de l'article 98 du présent code, est puni conformément aux dispositions du code pénal de chaque Etat membre.
2. Si des coups ont été portés, des blessures ont été faites ou des violences et voies de fait ont été exercées sur la personne de l'agent des douanes infiltré, de son conjoint,

de ses enfants ou de ses ascendants en ligne directe, les auteurs des coups, des blessures et des violences et voies de fait encourrent les peines prévues par le code pénal des Etats membres.

3. Si les coups portés, les blessures faites sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée, les auteurs sont punis conformément aux dispositions du code pénal de chaque Etat membre.
4. La tentative et la complicité des infractions ci-dessus visées sont punies comme les infractions elles-mêmes.

TITRE XI

DISPOSITIONS DIVERSES ET

FINALES

SECTION 1 – SUIVI DE LA MISE ŒUVRE

Article 469

1. Le Sous-Comité des Questions Douanières et Commerciales du Comité Technique Spécialisé Marché Commun, Affaires Economiques, Monétaires et Financières, est responsable du suivi de la mise en œuvre du présent Code des Douanes.
2. A ce titre, il peut notamment :
 - a) donner des avis sur les règles relatives à l'automatisation des procédures de dédouanement, la gestion des régimes douaniers économiques, la liquidation et le recouvrement des droits et taxes exigibles ;
 - b) examiner toute question relative à la législation douanière qui est soulevée par son président, soit à l'initiative du Secrétariat Général, soit à la demande du représentant d'un Etat membre, notamment en ce qui concerne :
 - i. Tous problèmes résultant de l'application de la législation douanière
 - ii. Toute position à adopter par la Communauté dans les Comités et groupes de travail institués par des accords internationaux se rapportant à la législation douanière ou en application de ceux-ci.

SECTION 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 470

Les Etats membres s'engagent à prendre, toutes les mesures législatives et autres nécessaires à l'application du code des douanes communautaires.

Article 471

1. Le présent Code entre en vigueur à la date de son adoption par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement et sera publiée au Journal officiel de la Communauté en Anglais, Espagnol, Français et Portugais
2. Il est promulgué et diffusé dans chaque Etat membre conformément à l'article 5 alinéa 2 du Traité révisé.